



PUTUSAN

Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama Lengkap : **Bastian Nainggolan**

Agama : Kristen
Umur : 44 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Permata Balaraja 2 Blok B5 No. 6 RT/RW 002/007, Saga Balaraja;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

2. Nama Lengkap : **Hendra Kusmayadi**

Agama : Islam
Umur : 45 tahun
Pekerjaan : Pekerjaan lainnya
Alamat : Jl. Rawa Tengah No. 1A RT/RW 004/004 Galur, Johar Baru Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

3. Nama Lengkap : **Rudi**

Agama : Islam
Umur : 41 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : PERUM BMI I BLOK D2/5 RT/RW 003/015, Kel Dawuan Tengah, Kec Cikampek, Kab Karawang.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**

4. Nama Lengkap : **Bayu Putra**

Agama : Kristen
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Bojong Depok Baru MK/5A, RT/RW 002/020, Bojong Gede Bogor

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**

Halaman 1 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama Lengkap : **Hotman Sabar Panggabean**

Agama : Kristen

Umur : 50 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Dusun Sendang Kijing RT/RW 010/003, Sambeng
Kasiman, Bojonegoro

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V;**

6. Nama Lengkap : **Dwanner Rajagukguk**

Agama : Kristen

Umur : 52 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Villa Inti Persada D-13/26 RT/RW 004/019, Pamulang
Timur, Pamulang, Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI;**

7. Nama Lengkap: **Deni Irawan**

Agama : Islam

Umur : 40 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Aki Padma RT/RW 005/007 Babakan, Babakan Ciparay,
Bandung

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII;**

8. Nama Lengkap : **Muhdi Aklarka Danusela**

Agama : Islam

Umur : 37 tahun

Pekerjaan : karyawan swasta

Alamat : Kampung Cisalak, RT/RW 036/007, Padabeunghar,
Jampang Tengah, Sukabumi

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII;**

9. Nama Lengkap : **Agus Triono**

Agama : Islam

Umur : 47 tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Sersan Idris No. 62 RT/RW 003/003 Marga Jaya,
Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IX;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT I s.d PENGGUGAT IX seluruhnya Warga Negara Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Tomson Pargaulan Simangunsong, S.H., dan Iwan Gunawan, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum TOMSON YAN & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Budi Luhur RT.001 RW.003 No. 17, Bintara Jaya, Bekasi Barat, Kota Bekasi 17136, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2022, Selanjutnya disebut sebagai---- **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN :

1. **PT MITRA SUKSES INTERNASIONAL**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Grand Wisata Boulevard Blok AA 12 No. 22 Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh **Virda** selaku Direktur PT. Mitra Sukses Internasional, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dr. Ahmad Ma'mun, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AM FIKRI & PARTNERS**", yang beralamat di Festival Boulevard Blok AA 12 No. 22 Grand Wisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17510, untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2022,.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT I**;

2. **PT BIMA ASRI INTERMITRA**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Grand Wisata Boulevard Blok AA 12 No. 22 Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh **Lidia** selaku Direktur PT. Bima Asri Intermitra, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dr. Ahmad Ma'mun, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AM FIKRI & PARTNERS**", yang beralamat di Festival Boulevard Blok AA 12 No. 22 Grand Wisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17510, untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2022,.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II**;

3. **PT ONGKOWIYU TEKNIK**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di Komplek Perumahan Kejaksaan Agung, Jl. Kejaksaan IV Kavling 71 RT.01 RW.03 No. 16, Kren Larangan Kota Tangerang, yang diwakili oleh **Sahban Maidudi** selaku Direktur PT. Ongkowiyo Teknik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dr. Ahmad Ma'mun, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**AM FIKRI & PARTNERS**", yang beralamat di Festival Boulevard Blok AA 12 No. 22

Halaman 3 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Wisata, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi 17510, untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Desember 2022,. Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT III**; Selanjutnya **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** disebut sebagai----- **PARA TERGUGAT**;

4. **PT PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRA BISNIS UNIT ex PT CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera**, Perseroan Terbatas, yang berkedudukan di MENARA STANDARD CHARTERED Lantai 16 dan Lantai 21 Jl. Prof. Dr. Satrio RT. 4 RW. 4 No. 164 Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh **Wisnu Hindadari** selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Pertamina Hulu Energi OSES No.12 tanggal 18 Februari 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Perseroan, yang dibuat di hadapan **Marianne Vincentia Hamdani, S.H.**, Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Enriko Ramner Estrada Hutasoit, Dkk.**, Para Pekerja PT. Pertamina Hulu Energi OSES, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili kepentingan Pemberi Kuasa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2022,

Dan

Dr. Reda Manthovani dalam jabatannya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Pengacara Negara, yang berkedudukan di Kantor (eks) PT. Indosat Mega Media (IM2) Jalan Kebagusan Raya No. 36, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2022, selanjutnya Penerima Kuasa tersebut memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada: **Dwi Nugraha Habsara, S.H., M.H. dkk.**, Para Pengacara Negara yang berkedudukan di Kantor (eks) PT. Indosat Mega Media (IM2) Jalan Kebagusan Raya No. 36, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, untuk bertindak berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-47/M.1/Gp.1/12/2022 tertanggal 13 Desember 2022,. Selanjutnya disebut sebagai-----**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari Para Pihak;

Halaman 4 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah memeriksa bukti-bukti dari Para Pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2022 dengan Nomor Registrasi: 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst., yang telah dilakukan perubahan gugatan tanggal 26 Oktober 2022 dan tanggal 30 November 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Perusahaan Consortium yang merupakan Perusahaan Penyedia Jasa yang menerima Pekerjaan dari PT. CNOOC SES Ltd atau yang sekarang menjadi PT. PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES berdasarkan Project Contract Production Operation Support Service No. 332004420;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium saling mengikat diri dan telah sepakat mengadakan sebuah PERJANJIAN KERJA, dimana dalam Perjanjian Kerja tersebut PARA PENGGUGAT dipekerjakan di LEPAS PANTAI;
3. Bahwa berdasarkan isi PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU didalam Kalimat "Kedua Belah Pihak Terlebih Dahulu Menerangkan" Point 3 ***"Untuk pelaksanaan "SERVICE" TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium menyatakan bermaksud untuk menunjuk dan menempatkan serta memperkerjakan PARA PENGGUGAT sebagai Pegawai TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk melaksanakan dan memenuhi permintaan dari Kontrak "SERVICE";***
4. Bahwa berdasarkan Dalil angka 3 diatas **PARA PENGGUGAT BUKANLAN PEGAWAI BORONGAN, tetapi PEGAWAI PERUSAHAAN UNTUK MELAKSANAKAN DAN MEMENUHI PERMINTAAN DARI KONTRAK SERVICE yang secara terus menerus melaksanakan pekerjaan berupa MAINTENANCE OPERATION SUPPORT SERVICE;**
5. Bahwa PARA PENGGUGAT memiliki kualifikasi dan kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium dengan ini menyatakan bersedia untuk dipekerjakan oleh PERUSAHAAN serta

Halaman 5 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



ditempatkan dan ditugaskan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT telah bekerja pada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak awal bulan Januari 2017 sampai dengan akhir bulan Desember 2018 yang telah diatur dalam PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU;
7. Bahwa beberapa PENGGUGAT tidak lengkap dalam hal Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 2 tahun berturut-turut (2017 s.d 2018) untuk dijadikan bukti surat, namun dapat dibuktikan melalui rekening Koran beberapa PENGGUGAT tersebut telah bekerja selama 2 tahun awal 2017 sampai dengan akhir 2018 pada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium;
8. Bahwa antara PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sepakat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/035/I/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
9. Bahwa antara PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sepakat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/001/I/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/095/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
10. Bahwa antara PENGGUGAT III dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sepakat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/009/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
11. Bahwa antara PENGGUGAT IV dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sepakat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/098/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/096/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);



2018);

12. Bahwa antara PENGGUGAT V dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sepakat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/029/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
13. Bahwa antara PENGGUGAT VI dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sepakat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/018/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
14. Bahwa antara PENGGUGAT VII dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sepakat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/099/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/014/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
15. Bahwa antara PENGGUGAT VIII dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sepakat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/085/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/046/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
16. Bahwa antara PENGGUGAT IX dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sepakat dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/055/III/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2017) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/016/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
17. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan Kesalahan dan Pelanggaran dalam bentuk dan jenis Pelanggaran apapun selama sebelum dan pada saat bekerja pada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium;
18. Bahwa berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) PARA PENGGUGAT ditempatkan/dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan di Lapangan Pengeboran Minyak Lepas Pantai (Offshore) central area atau di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi lainnya sesuai dengan kebutuhan PT. CNOOC SES Ltd atau yang sekarang menjadi PT. PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES selaku Perusahaan Pemberi Kerja;

19. Bahwa PENGGUGAT I memiliki Jabatan PIPE FITER/LEADER, Pekerjaan/Tugas/Tanggung Jawab Merawat dan Memperbaiki Line Piping dan Structure Platform jika terjadi Kerusakan dan Kebocoran Pipa di semua Anjungan Minyak dan Gas, Area Central Bisnis dan Semua Kilang Sumur Minyak dan Gas;
20. Bahwa PENGGUGAT II memiliki Jabatan MECHANIC, Pekerjaan/Tugas/Tanggung Jawab Merawat dan Memperbaiki semua Peralatan Mekanik di Semua Anjungan dan Kilang Sumur Minyak dan Gas;
21. Bahwa PENGGUGAT III memiliki Jabatan TECHNICIAN MECHANIC, Pekerjaan/Tugas/Tanggung Jawab Merawat dan Memperbaiki semua Peralatan Mekanik di Semua Anjungan dan Kilang Sumur Minyak dan Gas;
22. Bahwa PENGGUGAT IV memiliki Jabatan IPM LEADER, Pekerjaan/Tugas/Tanggung Jawab Merawat dan Mencegah Kerusakan pada semua Peralatan dan Barang-Barang di Semua Anjungan dan Kilang Sumur Minyak dan Gas;
23. Bahwa PENGGUGAT V memiliki Jabatan SENIOR INSTRUMENT, Pekerjaan/Tugas/Tanggung Jawab Merawat dan Mencegah Kerusakan pada semua Peralatan dan Barang-Barang, Servis dan Kalibrasi semua Peralatan Instrumen pada remote, monopod dan Proses Produksi, Start Up dan Riset Platform, servis dan kalibrasi barrel counter, dan sebagainya di Semua Anjungan dan Kilang Sumur Minyak dan Gas;
24. Bahwa PENGGUGAT VI memiliki Jabatan SENIOR SAFETY MAINTENANCE, Pekerjaan/Tugas/Tanggung Jawab Merawat dan Memperbaiki jika terjadi kerusakan dan Kebocoran Line Safety Piping dan Structure Platform di Semua Anjungan dan Kilang Sumur Minyak dan Gas;
25. Bahwa PENGGUGAT VII memiliki Jabatan SENIOR IPM, Pekerjaan/Tugas/Tanggung Jawab Merawat dan Mencegah Kerusakan pada semua Peralatan dan Barang-Barang di Semua Anjungan dan Kilang Sumur Minyak dan Gas;
26. Bahwa PENGGUGAT VIII memiliki Jabatan JUNIOR IPM, Pekerjaan/Tugas/Tanggung Jawab Merawat dan Mencegah Kerusakan pada semua Peralatan dan Barang-Barang di Semua Anjungan dan Kilang Sumur Minyak dan Gas;
27. Bahwa PENGGUGAT IX memiliki Jabatan TECHNICIAN IPM,

Halaman 8 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan/Tugas/Tanggung Jawab Merawat dan Mencegah Kerusakan pada semua Peralatan dan Barang-Barang seperti Genset, Pompa, Kompresor dan Crane di Semua Anjungan dan Kilang Sumur Minyak dan Gas;

28. Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja di Semua Anjungan yang berada di Laut, jarak antara Anjungan yang satu dengan Anjungan yang lain memiliki jarak yang bervariasi dan di Area setiap Anjungan terdapat beberapa Kilang Sumur Minyak dan Gas;
29. Bahwa berdasarkan Pemetaan Sumur Migas yang dipublikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui situs resmi ESDM one map Indonesia (<https://geoportal.esdm.go.id/pengumuman/>) lokasi sumur migas PT. CNOOC SES Ltd atau yang sekarang menjadi PT. PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES (tempat Para PENGGUGAT melakukan Pekerjaan) berada di wilayah perairan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka Belitung;
30. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium, PARA PENGGUGAT bekerja pada PT. BIMA ASRI INTERMITRA;
31. Bahwa pada waktu PARA PENGGUGAT bekerja dengan PT. BIMA ASRI INTERMITRA, PARA PENGGUGAT dan PT. BIMA ASRI INTERMITRA sama-sama sepakat dalam sebuah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang salah satu Pasal yang diatur di dalamnya mengatur tentang Over Time;
32. Bahwa berdasarkan salah satu Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu saat bekerja di PT. BIMA ASRI INTERMITRA No. PKWT/002/VI/2016/LD-BAI kontrak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 antara PENGUGAT I dan PT. BIMA ASRI INTERMITRA **merupakan tolak ukur atau bukti bahwa Hak Upah Kerja Lembur dibayar oleh Perusahaan PT. BIMA ASRI INTERMITRA kepada PARA PENGGUGAT saat itu;**
33. Bahwa berdasarkan salah satu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu saat bekerja pada Perusahaan Consortium No. PKWT/035/II/2017/MSI-BAI-ONGKO dan No. PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO antara PENGUGAT I dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium **merupakan tolak ukur atau bukti pengurangan ketentuan, bahwa Pasal yang mengatur Over Time diadakan dengan demikian Perhitungan Hak Upah Kerja Lembur PARA PENGGUGAT tidak sesuai atau bertentangan Peraturan Perundang-Undangan yang dihitung oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku**

Halaman 9 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Perusahaan Consortium;

34. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang telah disepakati oleh dan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium, pengaturan Pasal tentang Over Time diadakan atau dikurangi dan setiap Pasal lainnya bunyinya sama hanya Gaji Pokok masing-masing PENGGUGAT berbeda;

35. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/002/VII/2016/LD-BAI antara PENGGUGAT I dengan PT. BIMA ASRI INTERMITRA kontrak 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, pada Pasal 2 mengenai PENDAPATAN DAN UPAH PEKERJA SERTA TUNJANGAN KARYAWAN Point:

2.1. *Selama masa berlakunya Perjanjian ini, Perusahaan akan memberikan upah kerja (gaji) kepada karyawan dengan dasar tarif upah perbulan yang terdiri dari:*

- Base Sallary ditambah 10 % uang jabatan
- Tunjangan Offshore Allowance base salary x 88,87 % dibagi 21 hari kerja x jumlah hari kerja
- Delay Transport selama di offshore jika ada
- Transport crew change

2.2. *Upah kerja Karyawan dibayarkan setiap bulan berdasarkan perhitungan jumlah hari kerja yang tercantum dalam Time Sheet yang telah disetujui oleh Perusahaan, pajak atas pendapatan Pekerja (Pph 21) ditanggung oleh karyawan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan yang berlaku dan disetorkan ke Kantor Pajak oleh Perusahaan;*

2.3. ***Perhitungan overtime khusus untuk pekerja non staf akan dihitung berdasarkan perhitungan $1/173$ x upah pokok dan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor Kep. 234/MEN/2003 Tentang Waktu lembur dan Upah Kerja Lembur;***

36. Bahwa pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/035/II/2017/MSI-BAI-ONGKO dan No. PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO Pasal 2 PENDAPATAN DAN UPAH PEKERJA SERTA TUNJANGAN KARYAWAN yang berbunyi:

2.1. *Selama masa berlakunya Perjanjian ini, Perusahaan akan memberikan upah kerja (gaji) kepada karyawan dengan dasar tariff upah perbulan (base salary)*

2.2. *Selain Upah kerja (gaji) seperti yang tercantum didalam butir tersebut*



PERUSAHAAN akan memberikan Tunjangan Offshore Allowance 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan perbulan, selama KARYAWAN memenuhi jadwal dan waktu kerja di laut;

2.3. Upah kerja karyawan dibayarkan setiap bulan berdasarkan perhitungan jumlah hari kerja yang tercantum dalam Time Sheet yang telah disetujui oleh Perusahaan. Pajak atas pendapatiran Pekerja (Pph 21) ditanggung oleh Karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan disetor ke Kantor Pajak oleh Perusahaan;

37. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/002/VII/2016/LD-BAI pada angka 12 (dua belas) dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/035/II/2017/MSI-BAI-ONGKO dan No. PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO pada angka 13 (tiga belas) Pasal 2 ayat (2.3) terdapat perbedaan yaitu mengenai Overtime (Hak Upah Kerja Lembur)

38. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 19 tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menegaskan:

(1) Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati;

39. Bahwa Tunjangan Offshore Allowance (Tunjangan Laut) dan Over Time adalah tidak sama atau dua hal yang sangat berbeda. Tunjangan Offshore Allowance merupakan Tunjangan Laut yang diberikan selama PARA PENGGUGAT memenuhi jadwal dan waktu kerja di laut sedangkan Over Time merupakan Kelebihan Jam Kerja yang menjadi Hak atas Upah Kerja Lembur PARA PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam **Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu dan/atau Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;**

40. Bahwa pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang disepakati oleh PARA



PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium yang bunyi atau isi Perjanjian sama, salah satu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PENGGUGAT I PKWT/035/II/2017/MSI-BAI-ONGKO dan No. PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO pada Pasal 10 JADWAL DAN WAKTU KERJA

alinea kedua berbunyi ***“Jadwal Waktu kerja Pekerja ditetapkan 14 (empat belas) hari kerja, bekerja di laut dengan jam kerja dua belas (12) jam termasuk hari libur, dengan pengertian bahwa hari sabtu dan hari minggu dan atau hari libur nasional, merupakan hari kerja normal;***

41. Bahwa berdasarkan fakta yang sebenarnya PARA PENGGUGAT bekerja di lokasi tempat bekerja tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, terkadang PARA PENGGUGAT bekerja selama 20 (dua puluh) hari kerja bahkan lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja dalam sebulan sesuai dengan Time Sheet, dengan demikian melebihi dari 14 (empat belas) hari kerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang terdapat pada angka 15 diatas;
42. Bahwa PARA PENGGUGAT telah bekerja pada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium selama 2 (dua) tahun berturut-turut yang telah diatur dalam PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU dan tidak pernah mendapatkan Hak Upah Kerja Lembur yang perhitungannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
43. Bahwa Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu yang berbunyi:

(1) Perusahaan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk perusahaan jasa penunjang yang melakukan kegiatan di daerah operasi tertentu dapat memilih dan menetapkan salah satu dan atau beberapa waktu kerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan sebagai berikut:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu;
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu;
- c. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 45 (empat puluh lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
- d. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 50 (lima puluh)



jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;

- e. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 55 (lima puluh lima) jam dalam 5 (lima) hari kerja untuk satu periode kerja;
- f. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 63 (enam puluh tiga) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- g. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 70 (tujuh puluh) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- h. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 77 (tujuh puluh tujuh) jam dalam 7 (tujuh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- i. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 90 (sembilan puluh) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- j. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 100 (seratus) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- k. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 110 (seratus sepuluh) jam dalam 10 (sepuluh) hari kerja untuk satu periode kerja;
- l. 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari dan maksimum 126 (seratus dua puluh enam) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja;
- m. 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari dan maksimum 140 (seratus empat puluh) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja;
- n. 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari dan maksimum 154 (seratus lima puluh empat) jam dalam 14 (empat belas) hari kerja untuk satu periode kerja;

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf n, tidak termasuk waktu istirahat sekurang-kurangnya selama 1 (satu) jam.

(3) Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf n, sudah termasuk waktu kerja lembur tetap sebagai kelebihan 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari.

44. Bahwa pada Pasal 12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu yang berbunyi:

Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf n, wajib membayar upah kerja lembur setelah 7 (tujuh) jam kerja dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. untuk waktu kerja 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) x upah sejam;*
- b. untuk waktu kerja 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar $5 \frac{1}{2}$ (lima setengah) x upah sejam;*
- c. untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar $7 \frac{1}{2}$ (tujuh setengah) x upah sejam.***

45. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi berbunyi :

(1) Perusahaan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk perusahaan jasa penunjang dapat memilih dan menetapkan salah satu dan/atau beberapa waktu kerja dan waktu istirahat sesuai kebutuhan operasional perusahaan sebagai berikut:

- a. waktu kerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu dan waktu istirahat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu;*
- b. waktu kerja 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dan waktu istirahat 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu dengan ketentuan 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; dan*
- c. waktu kerja maksimal 28 (dua puluh delapan) hari berturut-turut dengan ketentuan perbandingan waktu kerja dengan waktu istirahat minimal 2 (dua) banding 1 (satu) dalam 1 (satu) periode kerja. Dalam hal perbandingan antara waktu kerja dengan waktu istirahat menghasilkan angka pecahan maka waktu istirahat dibulatkan ke atas.*

(2) Dalam hal perusahaan menerapkan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka jam kerja paling lama 11 (sebelas) jam dalam 1 (satu) hari dengan ketentuan waktu kerja dimaksud tidak termasuk waktu istirahat sekurang-kurangnya 1 (satu)



jam.

(3) Pelaksanaan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sesuai dengan waktu kerja dan waktu istirahat yang dipilih dan ditetapkan oleh perusahaan.

(4) Dalam hal perusahaan menerapkan waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b maka berlaku Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur.

(5) Dalam hal perusahaan telah memilih waktu kerja dan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ternyata pekerja/buruh dipekerjakan kurang dari waktu kerja yang dipilih maka perusahaan wajib membayar upah dan upah kerja lembur sesuai dengan waktu kerja yang dipilih dan ditetapkan;

46. Bahwa pada Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi berbunyi :

(1) Perusahaan yang menggunakan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, wajib membayar upah kerja lembur setelah 7 (tujuh) jam kerja dengan nilai lembur sebagai berikut:

a. untuk waktu kerja 8 (delapan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 1 ½ (satu setengah) kali upah sejam;

b. untuk waktu kerja 9 (sembilan) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 3 ½ (tiga setengah) kali upah sejam;

c. untuk waktu kerja 10 (sepuluh) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 5 ½ (lima setengah) kali upah sejam; dan

d. untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam 1 (satu) hari, wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7½ (tujuh setengah) kali upah sejam.

47. Bahwa pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/035/II/2017/MSI-BAI-ONGKO dan No. PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO pada Pasal 10 JADWAL DAN WAKTU KERJA

alinea kedua berbunyi "Jadwal Waktu kerja Pekerja ditetapkan 14 (empat



*belas) hari kerja, bekerja di laut dengan **jam kerja dua belas (12) jam** termasuk hari libur, dengan pengertian bahwa hari sabtu dan hari minggu dan atau hari libur nasional ,merupakan hari kerja normal, berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 12 huruf (c) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Pasal 4 huruf (d) yang bunyinya sama yaitu “**untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam satu (1) hari wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7 ½ (tujuh setengah) kali upah sejam, dengan demikian sudah sepatutnya PARA PENGGUGAT secara otomatis mendapatkan Hak Upah Kerja Lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7 ½ (tujuh setengah) kali upah sejam;***

48. Bahwa Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10

(1) Perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan.

*(2) **Upah sejam dihitung 1/173 (satu perseratus tujuh puluh tiga) dari upah sebulan.***

49. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 11

(1) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka dasar perhitungan upah kerja lembur adalah 100 % (seratus perseratus) dari upah.

(2) Dalam hal upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, maka perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada hasil perhitungan yang lebih besar antara 100% (seratus perseratus) upah pokok ditambah tunjangan tetap, atau 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah keseluruhan;



50. Bahwa berdasarkan Slip Payroll PARA PENGGUGAT terdapat overtime yang hitung-hitungan kelebihan jam kerja dan pembayarannya tidak sesuai atau betentangan dengan KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 12 *huruf (c)* dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 2014 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Pasal 4 *huruf (d)* yang bunyinya sama yaitu **“untuk waktu kerja 11 (sebelas) jam satu (1) hari wajib membayar upah kerja lembur untuk setiap hari kerja sebesar 7 ½ (tujuh setengah) kali upah sejam;**
51. Bahwa PARA PENGGUGAT menyadari selama dua (2) tahun bekerja pada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, PARA PENGGUGAT seharusnya mendapatkan Hak Upah Kerja Lembur sebesar **7 ½ (tujuh setengah) kali upah sejam** setiap hari kerja seperti yang tertuang pada angka 24 di atas. Dengan demikian PARA PENGGUGAT saat itu melalui Kuasa Hukum Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia tanggal 25 April 2018 mengajukan permintaan perundingan Bipartit melalui surat Nomor 002/KHP/P2PHI-012K/IV/2018 kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consotium ;
52. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2018 telah dilakukan perundingan Bipartit antara Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dengan pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium, dimana dalam perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan dan masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai Hak Upah Kerja Lembur;
53. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 melalui surat Nomor 03/KHP/P2PHI-012K/IV/2018, Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT mengajukan permintaan perundingan Bipartit Kedua yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2018;
54. Bahwa TERUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium melalui surat eletronik (email) yang dikirim oleh Bapak Oman Teo telah menyampaikan ketidaksediaannya untuk melakukan perundingan Bipartit Kedua sesuai dengan waktu yang dijadwalkan pada tanggal 21 Mei 2018 dan meminta untuk dilakukan penundaan sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
55. Bahwa Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT menilai penundaan Perundingan Bipartit Kedua yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium memperlambat serta menghambat proses penyelesaian perselisihan, sehingga dalam hal ini antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium tidak terdapat kesepakatan dalam perundingan Bipartit, dan oleh karenanya upaya penyelesaian perselisihan melalui Perundingan Bipartit telah diupayakan namun gagal;

56. **Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja di lepas pantai (Offshore) pada wilayah perairan yang berada pada lebih dari 1 (satu) Provinsi maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) PERMENAKERTRANS REPUBLIK INDONESIA No. 17 Tahun 2014 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mendiator Hubungan Industrial serta Tata Cara Mediasi, Mediator Pada Kementerian Ketegakerjaan Republik Indonesia dapat menyelesaikan perselisihan dimaksud;**
57. Bahwa tanggal 07 September 2018 Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial melalui surat Nomor 009/KHP/P2PHI-012/IX/2018 kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
58. Bahwa tanggal 20 September 2018 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA mengirim surat Undangan Klarifikasi kepada Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium, Undangan Klarifikasi tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018;
59. Bahwa tanggal 01 November 2018 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA mengirim surat Undangan Mediasi I kepada Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium serta TURUT TERGUGAT, Undangan Klarifikasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 05 November 2018;
60. Bahwa tanggal 7 November 2018 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

Halaman 18 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA mengirim surat Undangan Mediasi II kepada Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TETRUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium serta TURUT TERGUGAT, Undangan Klarifikasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018;

61. Bahwa tanggal 31 Januari 2019 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA mengeluarkan ANJURAN Nomor. MED.4/PHIJSK-PPPHI/2019 kepada Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TETRUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium serta TURUT TERGUGAT, yang menganjurkan sebagai berikut:

1. Agar Konsorsium Pengusaha PT. Mitra Sukses Internasional, PT. Bima Asri, dan PT. Ongkowiyo Teknik tetap memberikan perhitungan Overtime khusus untuk pekerja non-staf akan dihitung berdasarkan perhitungan $1/173 \times \text{Upah Pokok dan Ketentruan Peraturan Perundangan Nomor. Kep. 234/MEN/2003 Tentang Waktu Lembur dan Upah Kerja Lembur terhadap pekerja atas nama Sdr. Dwanner Rajaguk-guk, Sdr. Totok Sumarno, Sdr. Ubad Arief, Sdr. Rudi, Sdr. Hotman Sabar, Sdr. Muhdi Alarka Danusela, Sdr. Bayu Putra, Sdr. Agus Triono, Sdr. Deni Irawan, Sdr. Hendra Kusmayadi, Sdr. Bastian Nainggolan dan Sdr. Damasus Paul yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018}$
2. Agar pekerja atas nama Sdr. Dwanner Rajaguk-guk, Sdr. Totok Sumarno, Sdr. Ubad Arief, Sdr. Rudi, Sdr. Hotman Sabar, Sdr. Muhdi Alarka Danusela, Sdr. Bayu Putra, Sdr. Agus Triono, Sdr. Deni Irawan, Sdr. Hendra Kusmayadi, Sdr. Bastian Nainggolan dan Sdr. Damasus Paul menerima perhitungan overtime khusus untuk pekerja no-staf akan dihitung berdasarkan perhitungan $1/173 \times \text{Upah Pokok dan Ketentruan Peraturan Perundangan Nomor. Kep. 234/MEN/2003 Tentang Waktu Lembur dan Upah Kerja Lembur dari Konsorsium Pengusaha PT. Mitra Sukses Internasional, PT. Bima Asri, dan PT. Ongkowiyo Teknik yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2018.}$
3. Agar PT. Pertamina Hulu Energi OSES melakukan pembinaan



terhadap setiap perusahaan yang berada di lingkungan kerjanya terkait dengan Hak Dan Kewajiban antara Pengusaha dan Pekerja untuk menjamin kondusivitas hubungan industrial.

4. Agar kedua belah pihak membrikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini dengan ketentuan :
- a. apabila pihak menerima anjuran ini, maka Mediator akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*
 - b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.*

Demikian atas perhatian, disampaikan terima kasih.

62. Bahwa dalam Upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium secara sepihak melakukan Pelarangan Melakukan Pekerjaan dengan cara Pemblokiran Passport Kerja sehingga menyebabkan PARA PENGGUGAT tidak dapat melakukan kewajibannya untuk bekerja;
63. Bahwa oleh karena adanya Perselisihan Hubungan Industrial antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, sehingga TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium melakukan Pelarangan melakukan Pekerjaan dengan cara memblokir Passport ditambah PARA PENGGUGAT menolak untuk menanda tangani Surat Pencabutan Kuasa Hukum Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia dan Dokumen Surat Pencabutan Perselisihan Hubungan Industrial Pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sehingga TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sewenang-wenang membuat dan menerbitkan Addendum untuk mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak;
64. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium menerbitkan Adendum PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOMOR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO untuk mengakhiri Perjanjian Kerja PENGGUGAT I;

65. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium menerbitkan Adendum PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOMOR. PKWT/095/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO untuk mengakhiri Perjanjian Kerja PENGGUGAT II;

66. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium menerbitkan Adendum PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOMOR. PKWT/096/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO untuk mengakhiri Perjanjian Kerja PENGGUGAT IV;

67. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium menerbitkan Adendum PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOMOR. PKWT/029/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO untuk mengakhiri Perjanjian Kerja PENGGUGAT V;

68. Bahwa pada tanggal 13 September 2018 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium menerbitkan Adendum PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOMOR. PKWT/014/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO untuk mengakhiri Perjanjian Kerja PENGGUGAT VII;

69. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium menerbitkan Adendum PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOMOR. PKWT/046/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO untuk mengakhiri Perjanjian Kerja PENGGUGAT VIII;

70. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium menerbitkan Adendum PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU NOMOR. PKWT/096/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO untuk mengakhiri Perjanjian Kerja PENGGUGAT IX;

71. Bahwa alasan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak dengan menerbitkan Addendum karena bulan September 2018 telah berakhir Kontrak Kerja antara TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium dengan KLIEN PT. CNOOC SES Ltd atau yang sekarang menjadi PT. PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES (Perusahaan Pemberi Kerja);

72. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *Pasal 14 butir (14.5) yang bunyinya* ***"Dalam hal Perjanjian diakhiri atas kehendak Karyawan atau atas Keputusan Perusahaan maka masing-masing pihak akan memberitahukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal***

Halaman 21 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



efektif Perjanjian ini diakhiri”

73. Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menandatangani Addendum, tidak ada pemberitahuan secara resmi dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium kepada PARA PENGGUGAT untuk mengakhiri Perjanjian Kerja dimaksud;
74. Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium tersebut nyata-nyata telah bertentangan dengan hukum yang berlaku, yaitu melakukan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Waktu Tertentu secara sepihak berdasarkan ketidaksenangan terhadap PARA PENGGUGAT oleh karena adanya Perselisihan mengenai Kelebihan Jam Kerja atau Hak Upah Kerja Lembur;
75. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium dalam menerbitkan Addendum di bulan September dan Agustus 2018 untuk mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak merupakan perbuatan sewenang-wenang yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang seharusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium berakhir di bulan Desember 2018, maka Addendum tersebut batal demi hukum;
76. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium juga secara sepihak menghentikan pembayaran Upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance selama 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018;
77. Bahwa dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pengupahan menegaskan:

Pengusaha wajib membayar upah apabila Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari Pengusaha;

78. Bahwa PENGGUGAT I pernah ditawarkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium Kompensasi berupa 1 (satu) bulan Gaji Pokok dan tambahan THR (Lebaran Juni 2018) secara proporsional, namun PENGGUGAT I menolak tawaran tersebut karena PENGGUGAT I merasa Hak- Hak Lainnya seperti Upah Kerja Lembur (Over Time), Upah Sisa Kontrak belum dipenuhi oleh TERGUGAT I, TERGUGAT



II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consotium, serta PARA PENGGUGAT seharusnya diperkerjakan kembali kepada Perusahaan yang bergerak di bidang sama sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku;

79. Bahwa sudah seharusnya dan sepatutnya TURUT TERGUGAT melakukan dan memberikan pembinaan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium, agar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium menjalankan usaha selaku Penyedia Jasa Tenaga Kerja tunduk dan taat Aturan-Aturan Ketenagakerjaan atau sesuai dengan Hukum yang berlaku;
80. Bahwa Gaji Pokok dan Tunjangan yang diterima oleh PARA PENGGUGAT setiap bulan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium terdiri dari:

- Gaji Pokok
- Tunjangan Tidak Tetap terdiri dari:
 - Tunjangan Laut (Offshore Allowance) 88,87 % x Gaji Pokok
 - Tunjangan Kompensasi Keterlambatan Transportasi (Early/Delay Transport)
 - Tunjangan Perjalanan Pulang (Crew Change Pulang)

PERHITUNGAN HAK UPAH SISA KONTRAK dan HAK UPAH KERJA LEMBUR PARA PENGGUGAT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

81. Bahwa perhitungan Over Time PENGGUGAT I berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Mar-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.265.760
Early/Delay Transport 3 Jam	Rp	60.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	9.625.760
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.219.320
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 41.730
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 312.976
OVER TIME (Time Sheet)	20	Rp 6.259.526
OVERTIME TERBAYAR	Rp	1.123.699
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.135.827

Over Time bulan Maret 2017 sebesar Rp. 5.135.827,- (Lima juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2017 terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jun-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.265.760
Early/Delay Transport 11 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.535.760
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.151.820
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 41.340
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 310.050
OVER TIME (Time Sheet)	18	Rp 5.580.900
OVERTIME TERBAYAR	0	Rp 568.786
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.012.114

Over Time bulan April 2017 sebesar Rp. 5.012.114,- (lima juta duabelas ribu seratus empat belas rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2017 terdiri dari:

Aug-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.265.760
Early/Delay Transport 11 Jam	Rp	100.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	9.665.760
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.249.320
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 41.904
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 314.277
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 5.342.707
OVERTIME TERBAYAR	Rp	624.277
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.718.430

Over Time bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 4.718.430,- (empat juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2017 terdiri dari:

Sep-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.265.760
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.615.760
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.211.820
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 41.687
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 312.651
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 7.190.977
OVERTIME TERBAYAR	Rp	832.370
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	6.358.607

Over Time bulan September 2017 sebesar Rp. 6.358.607,- (enam juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh rupiah);

Halaman 24 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Oktober 2017
terdiri dari:

Oct-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.265.760
Early/Delay Transport 10 Jam	Rp	200.000
Crew Change Pulang 2x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	9.765.760
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.324.320
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 42.337
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 317.528
OVER TIME (Time Sheet)	18	Rp 5.715.510
OVERTIME TERBAYAR	Rp	832.370
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.883.140

Over Time bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 4.883.140,- (empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan November 2017 terdiri dari:

Nov-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.265.760
Early/Delay Transport 18 Jam	Rp	360.000
Crew Change Pulang 2x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.675.760
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.256.820
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 41.947
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 314.602
OVER TIME (Time Sheet)	22	Rp 6.921.245
OVERTIME TERBAYAR	Rp	457.803
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	6.463.442

Over Time bulan November 2017 sebesar Rp. 6.463.442,- (enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Desember 2017 terdiri dari:

Dec-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.265.760
Early/Delay Transport 18 Jam	Rp	360.000
Crew Change Pulang 2x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.675.760
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.256.820
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 41.947
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 314.602
OVER TIME (Time Sheet)	20	Rp 6.292.040
OVERTIME TERBAYAR	Rp	457.803
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.834.237



Over Time bulan Desember 2017 sebesar Rp. 5.834.237,- (lima juta delapan ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Januari 2018 terdiri dari:

Jan-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.399.065
Early/Delay Transport 5 Jam	Rp	100.000
Crew Change Pulang 2x	Rp	-
Jumlah	Rp	9.449.065
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.086.799
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 40.964
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 307.231
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 5.222.930
OVERTIME TERBAYAR	Rp	586.561
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.636.369

Over Time bulan Januari 2018 sebesar Rp. 4.636.369,- (empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Februari 2018 terdiri dari:

Jan-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.399.065
Early/Delay Transport 16 Jam	Rp	320.000
Crew Change Pulang 2x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.919.065
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.439.299
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 43.002
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 322.513
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 6.772.772
OVERTIME TERBAYAR	Rp	1.430.636
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.342.136

Over Time bulan Februari 2018 sebesar Rp. 5.342.136,- (lima juta tiga ratus empat puluh dua seratus tiga puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Maret 2018 terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mar-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.399.065
Early/Delay Transport 4 Jam	Rp	80.000
Crew Change Pulang 2x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.679.065
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.259.299
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 41.961
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 314.709
OVER TIME (Time Sheet)	13	Rp 4.091.223
OVERTIME TERBAYAR	Rp	1.072.977
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.018.246

Over Time bulan Maret 2018 sebesar Rp. 3.018.246,- (tiga juta delapan belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2018 terdiri dari:

May-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.399.065
Early/Delay Transport 6 Jam	Rp	120.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.719.065
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.289.299
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 42.135
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 316.010
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 5.056.161
OVERTIME TERBAYAR	Rp	429.191
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.626.970

Over Time bulan Mei 2018 sebesar Rp. 4.626.970,- (empat juta enam ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2018 terdiri dari:

Jun-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.399.065
Early/Delay Transport 9 Jam	Rp	180.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.779.065
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.334.299
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 42.395
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 317.961
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 7.313.101
OVERTIME TERBAYAR	Rp	2.374.855
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.938.246

Over Time bulan Juni 2018 sebesar Rp. 4.938.246,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan dua ratus empat puluh enam rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2018 terdiri



dari:

Jul-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.399.065
Early/Delay Transport 9 Jam	Rp	180.000
Crew Change Pulang 2x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	10.029.065
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.521.799
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 43.479
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 326.090
OVER TIME (Time Sheet)	18	Rp 5.869.612
OVERTIME TERBAYAR	Rp	300.434
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.569.178

Over Time bulan Juli 2018 sebesar Rp. 5.569.178,- (lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2018 terdiri dari:

Aug-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.399.065
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.899.065
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.424.299
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 42.915
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 321.863
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 7.402.841
OVERTIME TERBAYAR	Rp	3.319.075
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.083.766

Over Time bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 4.083.766,- (empat juta delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2018 terdiri dari:

Sep-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.399.065
Early/Delay Transport 11 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.819.065
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.364.299
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 42.568
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 319.262
OVER TIME (Time Sheet)	12	Rp 3.831.138
OVERTIME TERBAYAR	Rp	658.092
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.173.046

Over Time bulan September 2018 sebesar Rp. 3.173.046,- (tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh delapan rupiah);



Total keseluruhan Over Time yang tidak dibayar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Cosortium kepada PENGGUGAT I adalah sebagai berikut:

Mar-17	Rp	5.135.827
Apr-17	Rp	5.012.114
Aug-17	Rp	4.718.430
Sep-17	Rp	6.358.607
Oct-17	Rp	4.883.140
Nov-17	Rp	6.463.442
Dec-17	Rp	5.834.237
Jan-18	Rp	4.636.369
Feb-18	Rp	5.342.136
Mar-18	Rp	3.018.246
May-18	Rp	4.626.970
Jun-18	Rp	4.938.246
Jul-18	Rp	5.569.178
Aug-18	Rp	4.083.766
Sep-18	Rp	3.173.046
TOTAL	Rp	73.793.754

TOTAL sebesar Rp. 73.683.754,- (Tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah);

82. Bahwa PENGGUGAT I telah diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sejak bulan September 2018, dimana PENGGUGAT I terakhir menerima upah di bulan September 2018 yang seharusnya kontrak berakhir bulan Desember 2018, sehingga PENGGUGAT I secara hukum berhak menerima upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 4.399.065,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 9.349.065,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 4.399.065,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 9.349.065,-



Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 4.399.065,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 9.349.065,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang belum dibayar kepada PENGGUGAT I adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 9.349.065,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 9.349.065,-
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 9.349.065,-+</u>

Total sebesar Rp.28.047.195,-(dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

83. Bahwa PENGGUGAT I telah diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium, dengan demikian sudah seharusnya diberikan dan atau dibayarkan Kompensasi 1 (satu) bulan Gaji sebesar Rp. 4.950.000,- ditambah THR (Lebaran Tahun 2018) 1 (satu) bulan Gaji sebesar Rp. 4.950.000,- **Total Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), serta dipekerjakan kembali kepada Perusahaan yang bergerak dibidang sama sesuai dengan aturan Hukum yang berlaku;**

84. Bahwa perhitungan Over Time PENGGUGAT II berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2017 terdiri dari:

May-17		
Gaji Pokok	Rp	4.078.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.624.785
Early/Delay Transport 22,5 Jam	Rp	510.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.713.535
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.535.151
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 37.775
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 283.316
OVER TIME (Time Sheet)	15	Rp 4.249.737
OVERTIME TERBAYAR	Rp	601.203
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.648.534

Over Time bulan Mei 2017 sebesar Rp. 3.648.534,- (tiga juta enam ratus empat puluh delapan lima ratus tiga puluh empat rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Oktober 2017 terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oct-17		
Gaji Pokok	Rp	4.078.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.719.303
tunjangan jabatan	Rp	407.875
Early/Delay Transport 19 Jam	Rp	380.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.835.928
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.876.946
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.971
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 254.781
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.331.275
OVERTIME TERBAYAR	Rp	412.590
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.918.685

Over Time bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 3.918.685,- (tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan November 2017 terdiri dari:

Nov-17		
Gaji Pokok	Rp	4.078.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.719.303
tunjangan jabatan	Rp	407.875
Early/Delay Transport 23 Jam	Rp	460.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.165.928
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.124.446
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.401
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 265.511
OVER TIME (Time Sheet)	15	Rp 3.982.660
OVERTIME TERBAYAR	Rp	365.437
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.617.223

Over Time bulan November 2017 sebesar Rp. 3.617.223,- (tiga juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tiga delapan rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Januari 2018 terdiri dari:

Jan-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.800.140
tunjangan jabatan	Rp	420.000
Early/Delay Transport 21 Jam	Rp	420.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.090.140
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.067.605
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.073
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 263.046
OVER TIME (Time Sheet)	10	Rp 2.630.465
OVERTIME TERBAYAR	Rp	365.437
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	2.265.028

Over Time bulan Januari 2018 sebesar Rp. 2.265.028,- (dua juta dua



ratus enam puluh lima ribu dua puluh delapan rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Februari 2018
terdiri dari:

Feb-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 14 Jam	Rp	280.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.462.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.346.905
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.687
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 275.155
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.778.252
OVERTIME TERBAYAR	Rp	1.371.676
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.406.576

Over Time bulan Februari 2018 sebesar Rp. 4.406.576,- (empat juta empat ratus enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2018
terdiri dari:

Apr-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 14 Jam	Rp	480.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.662.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.496.905
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 37.554
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 281.658
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.914.812
OVERTIME TERBAYAR	Rp	704.406
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.210.406

Over Time bulan April 2018 sebesar Rp. 5.210.406,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu empat ratus enam rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2018
terdiri dari:

May-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 17 Jam	Rp	340.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.772.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.579.405
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 38.031
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 285.234
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.848.983
OVERTIME TERBAYAR	Rp	364.162
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.484.821



Over Time bulan Mei 2018 sebesar Rp. 4.484.821,- (empat juta empat ratus delapan puluh empat delapan ratus dua puluh saturupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2018 terdiri dari:

Jun-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 17 Jam	Rp	360.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.542.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.406.905
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 37.034
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 277.756
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 6.388.388
OVERTIME TERBAYAR	Rp	631.214
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.757.174

Over Time bulan Juni 2018 sebesar Rp. 5.757.174,- (lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh empatrupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2018 terdiri dari:

Jul-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 17 Jam	Rp	340.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.772.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.579.405
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 38.031
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 285.234
OVER TIME (Time Sheet)	18	Rp 5.134.218
OVERTIME TERBAYAR	Rp	1.857.225
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.276.993

Over Time bulan Juli 2018 sebesar Rp. 3.276.993,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tigarupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2018 terdiri dari:

Aug-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 17 Jam	Rp	280.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	-
Jumlah	Rp	8.212.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.159.405
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.603
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 267.026
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.272.420
OVERTIME TERBAYAR	Rp	1.699.422
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	2.572.998



Over Time bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.572.998,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh delapanrupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2018 terdiri dari:

Sep-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 17 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 2x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.732.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.549.405
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 37.858
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 283.934
OVER TIME (Time Sheet)	19	Rp 5.394.741
OVERTIME TERBAYAR	Rp	534.104
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.860.637

Over Time bulan September 2018 sebesar Rp. 4.860.637,- (empat juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh tujuhrupiah);

Total keseluruhan Over Time yang tidak dibayar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Cosotium kepada PENGGUGAT II adalah sebagai berikut:

May-18	Rp	3.648.534
Oct-17	Rp	3.918.685
Nov-17	Rp	3.617.223
Jan-18	Rp	2.265.208
Feb-18	Rp	4.406.576
Apr-18	Rp	5.210.406
May-18	Rp	4.484.821
Jun-18	Rp	5.757.174
Jul-18	Rp	3.276.993
Aug-18	Rp	2.572.998
Sep-18	Rp	4.860.673
TOTAL	Rp	44.019.291

TOTAL sebesar Rp. 44.019.291,- (empat puluh empat juta sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh saturopiah);

85. Bahwa PENGGUGAT II telah diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sejak bulan September 2018, dimana PENGGUGAT II terakhir menerima upah di bulan September 2018 yang seharusnya kontrak berakhir bulan Desember 2018 sehingga PENGGUGAT II secara hukum berhak menerima upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance



sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang belum dibayar kepada PENGGUGAT II adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 7.932.540,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 7.932.540,-
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 7.932.540,-+</u>

Total sebesar Rp.23.797.620,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

86. Bahwa perhitungan Over Time PENGGUGAT III berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2017 terdiri dari:

May-17		
Gaji Pokok	Rp	3.600.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.199.320
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 16 Jam	Rp	320.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.369.320
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.526.990
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 31.948
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 239.609
OVER TIME (Time Sheet)	10	Rp 2.396.094
OVERTIME TERBAYAR	Rp	426.590
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	1.969.504

Over Time bulan Mei 2017 sebesar Rp. 1.969.504,- (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empatrupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2017
terdiri dari:

Jun-17		
Gaji Pokok	Rp	3.600.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.199.320
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 18 Jam	Rp	360.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.659.320
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.744.490
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.205
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 249.039
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 3.984.617
OVERTIME TERBAYAR	Rp	187.283
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.797.334

Over Time bulan Juni 2017 sebesar Rp. 3.797.334,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tigapuluh empat rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2017
terdiri dari:

Jul-17		
Gaji Pokok	Rp	3.600.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.199.320
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 32 Jam	Rp	640.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.689.320
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.766.990
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.335
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 250.014
OVER TIME (Time Sheet)	24	Rp 6.000.336
OVERTIME TERBAYAR	Rp	1.976.879
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.023.457

Over Time bulan Juli 2017 sebesar Rp. 4.023.457,- (empat juta dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuhpuluh);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Januari 2018
terdiri dari:

Jan-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 18 Jam	Rp	480.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.718.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.788.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.460
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 250.953
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.270.007
OVERTIME TERBAYAR	Rp	224.566
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.045.441



Over Time bulan Januari 2018 sebesar Rp. 5.045.441,- (lima juta empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh satu rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Februari 2018 terdiri dari:

Feb-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 9 Jam	Rp	180.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.418.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.563.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 32.160
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 241.198
OVER TIME (Time Sheet)	14	Rp 3.376.777
OVERTIME TERBAYAR	Rp	139.017
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.237.760

Over Time bulan Februari 2018 sebesar Rp. 3.237.760,- (tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Maret 2018 terdiri dari:

Mar-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 26 Jam	Rp	520.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.758.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.818.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.634
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 252.253
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.288.306
OVERTIME TERBAYAR	Rp	962.428
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.325.878

Over Time bulan Maret 2018 sebesar Rp. 3.325.878,- (tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2018 terdiri dari:

Apr-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 29 Jam	Rp	580.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.818.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.863.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.894
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 254.204
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 5.846.696
OVERTIME TERBAYAR	Rp	352.890
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.493.806



Over Time bulan April 2018 sebesar Rp. 5.493.806,- (lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2018 terdiri dari:

May-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 9 Jam	Rp	160.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.398.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.548.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 32.073
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 240.548
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.089.317
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.089.317

Over Time bulan Mei 2018 sebesar Rp. 4.089.317,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2018 terdiri dari:

Jun-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 9 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.458.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.593.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 32.333
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 242.499
OVER TIME (Time Sheet)	14	Rp 3.394.985
OVERTIME TERBAYAR	Rp	556.069
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	2.838.916

Over Time bulan Juni 2018 sebesar Rp. 2.838.916,- (dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan enam belas rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2018 terdiri dari:

Sep-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 9 Jam	Rp	200.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.438.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.578.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 32.246
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 241.849
OVER TIME (Time Sheet)	14	Rp 3.385.881
OVERTIME TERBAYAR	Rp	470.520
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	2.915.361



Over Time bulan September 2018 sebesar Rp. 2.915.361,- (dua juta sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah);

Total keseluruhan Over Time yang belum dibayar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Cosotium kepada PENGGUGAT III adalah sebagai berikut:

May-17	Rp 1.969.504
Jun-17	Rp 3.797.334
Jul-17	Rp 4.023.457
Jan-18	Rp 5.045.441
Feb-18	Rp 3.237.760
Mar-18	Rp 3.325.878
Apr-18	Rp 5.493.806
May-18	Rp 4.089.317
Jun-18	Rp 2.838.916
Sep-18	Rp 2.915.361
TOTAL	Rp 36.736.775

TOTAL sebesar Rp. 36.796.775,- (tiga puluh enam juta dua puluh tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);

87. Bahwa PENGGUGAT III telah diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sejak bulan September 2018, dimana PENGGUGAT III terakhir menerima upah di bulan September 2018 yang seharusnya kontrak berakhir bulan Desember 2018 sehingga PENGGUGAT III secara hukum berhak menerima upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-[±]</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-[±]</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-[±]</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-



Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang belum dibayar kepada PENGGUGAT III adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-
Bulan Desember 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-+

Total sebesar Rp.20.964.570,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

88. Bahwa perhitungan Over Time PENGGUGAT IV berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2017 terdiri dari:

Jun-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.265.760
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	9.865.760
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.399.320
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 42.771
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 320.780
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 5.132.476
OVERTIME TERBAYAR	Rp	291.329
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.841.147

Over Time bulan Juni 2017 sebesar Rp. 4.841.147,- (empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2017 terdiri dari:

Jul-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.265.760
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 14 Jam	Rp	280.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.595.760
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.196.820
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 41.600
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 312.001
OVER TIME (Time Sheet)	24	Rp 7.488.021
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	7.488.021

Over Time bulan Juli 2017 sebesar Rp. 7.488.021,- (tujuh juta empat ratus delapan puluh delapan dua puluh satu rupiah);



- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2017 terdiri dari:

Aug-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	4.265.760
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	9.785.760
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 7.339.320
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 42.424
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 318.179
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 5.409.036
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.409.036

Over Time bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 5.409.036,- (lima juta empat ratus sembilan ribu tiga puluh enam rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2017 terdiri dari:

Sep-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.200.160
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 12 Jam	Rp	240.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.490.160
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.367.620
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.807
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 276.053
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.416.846
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.416.846

Over Time bulan September 2017 sebesar Rp. 4.416.846,- (empat juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan November 2017 terdiri dari:

Nov-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.200.160
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 12 Jam	Rp	240.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.490.160
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.367.620
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.807
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 276.053
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.416.846
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.416.846



Over Time bulan November 2017 sebesar Rp. 4.416.846,- (empat juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Desember 2017 terdiri dari:

Dec-17		
Gaji Pokok	Rp	4.800.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.200.160
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 6 Jam	Rp	120.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.370.160
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.277.620
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.287
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 272.151
OVER TIME (Time Sheet)	13	Rp 3.537.965
OVERTIME TERBAYAR	Rp	763.006
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	2.774.959

Over Time bulan Desember 2017 sebesar Rp. 2.774.959,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Januari 2018 terdiri dari:

Jan-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.300.165
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 13 Jam	Rp	260.000
Crew Change Pulang 0x	Rp	-
Jumlah	Rp	8.510.165
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.382.624
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.894
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 276.703
OVER TIME (Time Sheet)	14	Rp 3.873.847
OVERTIME TERBAYAR	Rp	214.595
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.659.252

Over Time bulan Januari 2018 sebesar Rp. 3.659.252,- (tiga juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Februari 2018 terdiri dari:

Feb-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.300.165
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 13 Jam	Rp	260.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.760.165
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.570.124
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 37.978
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 284.832
OVER TIME (Time Sheet)	14	Rp 3.987.647
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.987.647



Over Time bulan Februari 2018 sebesar Rp. 3.987.647,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2018 terdiri dari:

Apr-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.300.165
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 7 Jam	Rp	140.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.640.165
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.480.124
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 37.457
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 280.930
OVER TIME (Time Sheet)	14	Rp 3.933.023
OVERTIME TERBAYAR	Rp	100.145
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.832.878

Over Time bulan April 2018 sebesar Rp. 3.832.878,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapanrupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2018 terdiri dari:

May-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.300.165
tunjangan jabatan	Rp	495.000
Early/Delay Transport 13 Jam	Rp	120.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.115.165
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.836.374
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 39.517
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 296.375
OVER TIME (Time Sheet)	14	Rp 4.149.244
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.149.244

Over Time bulan Mei 2018 sebesar Rp. 4.149.244,- (empat juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empatrupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2018 terdiri dari:

Jun-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.300.165
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 21 Jam	Rp	420.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.920.165
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.690.124
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 38.671
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 290.034
OVER TIME (Time Sheet)	14	Rp 4.060.480
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.060.480



Over Time bulan Juni 2018 sebesar Rp. 4.060.480,- (empat juta enam puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2018 terdiri dari:

Aug-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.300.165
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 14 Jam	Rp	280.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.780.165
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.585.124
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 38.064
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 285.482
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.567.716
OVERTIME TERBAYAR	Rp	257.514
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.310.202

Over Time bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 4.310.202,- (empat juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus dua rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2018 terdiri dari:

Sep-18		
Gaji Pokok	Rp	4.950.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.300.165
tunjangan jabatan	Rp	495.000
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 1x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	9.295.165
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.971.374
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 40.297
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 302.227
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.835.635
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.835.635

Over Time bulan September 2018 sebesar Rp. 4.835.635,- (empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Total keseluruhan Over Time yang tidak dibayar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium kepada PENGUGAT IV adalah sebagai berikut:



Jun-17	Rp 4.841.147
Jul-17	Rp 7.488.021
Aug-17	Rp 5.409.036
Sep-17	Rp 4.416.846
Nov-17	Rp 4.416.846
Dec-17	Rp 2.774.959
Jan-18	Rp 3.659.252
Feb-18	Rp 3.987.647
Mar-18	Rp 3.987.647
Apr-18	Rp 3.832.878
May-18	Rp 4.149.244
Jun-18	Rp 4.060.480
Aug-18	Rp 4.310.202
Sep-18	Rp 4.835.635
TOTAL	Rp 62.169.841

TOTAL sebesar Rp. 62.169.841,- (enam puluh dua juta seratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);

89. Bahwa PENGUGAT IV telah diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sejak bulan September 2018, dimana PENGUGAT IV terakhir menerima upah di bulan September 2018 yang seharusnya kontrak berakhir bulan Desember 2018 sehingga PENGUGAT IV secara hukum berhak menerima upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.300.165,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 8.250.165,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.300.165,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 8.250.165,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.300.165,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 8.250.165,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang belum dibayar kepada PENGUGAT IV adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 8.250.165,-
----------------------------	-----------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan November 2018 sebesar

Rp. 8.250.165,-

Bulan Desember 2018 sebesar

Rp. 8.250.165,-+

Total sebesar Rp.24.750.495,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

90. Bahwa perhitungan Over Time PENGUGAT V berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2017 terdiri dari:

Jun-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	280.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.084.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.063.600
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.050
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 262.873
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 6.046.075
OVERTIME TERBAYAR	Rp	323.699
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.722.376

Over Time bulan Juni 2017 sebesar Rp. 5.722.376,- (lima juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Desember 2017 terdiri dari:

Dec-17		
Gaji Pokok	Rp	4.078.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.624.785
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	200.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.153.535
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.115.151
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.348
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 265.108
OVER TIME (Time Sheet)	13	Rp 3.446.400
OVERTIME TERBAYAR	Rp	400.802
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.045.598

Over Time bulan Desember 2017 sebesar Rp. 3.045.598,- (tiga juta empat puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Januari 2018 terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jan-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	260.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.442.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.331.905
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.601
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 274.505
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.764.596
OVERTIME TERBAYAR	Rp	631.214
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.133.382

Over Time bulan Januari 2018 sebesar Rp. 5.133.382,- (lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Februari 2018 terdiri dari:

Feb-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.402.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.301.905
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.427
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 273.204
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.737.283
OVERTIME TERBAYAR	Rp	764.740
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.972.543

Over Time bulan Februari 2018 sebesar Rp. 4.972.543,- (empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Maret 2018 terdiri dari:

Mar-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	240.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.672.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.504.405
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 37.598
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 281.983
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.793.709
OVERTIME TERBAYAR	Rp	1.796.532
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	2.997.177

Over Time bulan Maret 2018 sebesar Rp. 2.997.177,- (dua juta sembilan



ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2018
terdiri dari:

Apr-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	200.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.382.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.286.905
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.340
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 272.554
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 6.268.735
OVERTIME TERBAYAR	Rp	1.796.532
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.472.203

Over Time bulan April 2018 sebesar Rp. 4.472.203,- (empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2018
terdiri dari:

May-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	40.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.222.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.166.905
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.647
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 267.351
OVER TIME (Time Sheet)	10	Rp 2.673.514
OVERTIME TERBAYAR	Rp	449.133
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	2.224.381

Over Time bulan Mei 2018 sebesar Rp. 2.224.381,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2018
terdiri dari:

Jun-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	260.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.442.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.331.905
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.601
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 274.505
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 6.313.605
OVERTIME TERBAYAR	Rp	400.578
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.913.027



Over Time bulan Juni 2018 sebesar Rp. 5.913.027,- (lima juta sembilan ratus tiga belas ribu dua puluh tujuh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2018 terdiri dari:

Jul-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	340.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.772.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.579.405
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 38.031
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 285.234
OVER TIME (Time Sheet)	18	Rp 5.134.218
OVERTIME TERBAYAR	Rp	254.913
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.879.305

Over Time bulan Juli 2018 sebesar Rp. 4.879.305,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus limarupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2018 terdiri dari:

Aug-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	80.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	-
Jumlah	Rp	8.012.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.009.405
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 34.736
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 260.523
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.168.373
OVERTIME TERBAYAR	Rp	1.699.422
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	2.468.951

Over Time bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 2.468.951,- (dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus limapuluh saturupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2018 terdiri dari:

Sep-18		
Gaji Pokok	Rp	4.200.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.732.540
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 0 Jam	Rp	600.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	9.032.540
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.774.405
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 39.158
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 293.688
OVER TIME (Time Sheet)	19	Rp 5.580.073
OVERTIME TERBAYAR	Rp	461.272
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.118.801



Over Time bulan September 2018 sebesar Rp. 5.118.801,- (lima juta seratus delapan belas ribu delapan ratus satu rupiah);

Total keseluruhan Over Time yang tidak dibayaroleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Cosotium kepada PENGGUGAT V adalah sebagai berikut:

Jun-17	Rp 5.722.376
Dec-17	Rp 3.045.598
Jan-18	Rp 5.133.382
Feb-18	Rp 4.972.543
Mar-18	Rp 2.997.177
Apr-18	Rp 4.472.203
May-18	Rp 2.224.381
Jun-18	Rp 5.913.027
Jul-18	Rp 4.879.305
Aug-18	Rp 2.468.951
Sep-18	Rp 5.118.801
TOTAL	Rp 46.947.744

TOTAL sebesarRp.46.947.744,- (empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah);

91. Bahwa PENGGUGAT V telah diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sejak bulan September 2018, dimana PENGGUGAT V terakhir menerima upah di bulan September 2018 yang seharusnya kontrak berakhir bulan Desember 2018 sehingga PENGGUGAT V secara hukum berhak menerima upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang belum dibayar kepada PENGUGAT V adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 7.932.540,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 7.932.540
Bulan Desember 2018 sebesar	Rp. 7.932.540,-+

Total sebesar Rp.23.797.620,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

92. Bahwa perhitungan Over Time PENGUGAT VI berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2017 terdiri dari:

Apr-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 1 Jam	Rp	20.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.824.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.868.600
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.923
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 254.419
OVER TIME (Time Sheet)	14	Rp 3.561.867
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.561.867

Over Time bulan April 2017 sebesar Rp. 3.561.867,- (tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2017 terdiri dari:

Jun-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 8 Jam	Rp	160.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.214.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.161.100
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.613
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 267.100
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.273.595
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.273.595

Over Time bulan Juni 2017 sebesar Rp. 4.273.595,- (empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2017 terdiri dari:

Jul-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 23 Jam	Rp	460.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.264.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.198.600
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.830
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 268.725
OVER TIME (Time Sheet)	24	Rp 6.449.410
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	6.449.410

Over Time bulan Juli 2017 sebesar Rp. 6.449.410,- (enam juta empat ratus empat puluh sembilan empat ratus sepuluh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2017 terdiri dari:

Aug-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 13 Jam	Rp	260.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.314.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.236.100
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.047
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 270.351
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.595.970
OVERTIME TERBAYAR	Rp	173.410
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.422.560

Over Time bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 4.422.560,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2017 terdiri dari:

Sep-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 23 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.024.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.018.600
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 34.790
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 260.922
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 6.001.205
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	6.001.205



Over Time bulan September 2017 sebesar Rp. 6.001.205,- (enam juta seribu dua ratus lima rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan November 2017 terdiri dari:

Nov-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 17 Jam	Rp	340.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.144.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.108.600
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.310
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 264.824
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 6.090.945
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	6.090.945

Over Time bulan November 2017 sebesar Rp. 6.090.945,- (enam juta sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Desember 2017 terdiri dari:

Dec-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 13 Jam	Rp	180.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.984.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.988.600
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 34.616
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 259.621
OVER TIME (Time Sheet)	13	Rp 3.375.078
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.375.078

Over Time bulan Desember 2017 sebesar Rp. 3.375.078- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh puluh delapan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Januari 2018 terdiri dari:

Jan-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 9 Jam	Rp	180.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.211.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.158.583
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.599
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 266.991
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.606.802
OVERTIME TERBAYAR	Rp	178.613
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.428.189



Over Time bulan Januari 2018 sebesar Rp. 5.428.189,- (lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Februari 2018 terdiri dari:

Feb-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 11 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.251.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.188.583
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.772
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 268.291
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.634.115
OVERTIME TERBAYAR	Rp	273.873
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.360.242

Over Time bulan Februari 2018 sebesar Rp. 5.360.242,- (lima juta tiga ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Maret 2018 terdiri dari:

Mar-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 22 Jam	Rp	440.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.721.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.541.083
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 37.810
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 283.573
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.820.740
OVERTIME TERBAYAR	Rp	214.335
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.606.405

Over Time bulan Maret 2018 sebesar Rp. 4.606.405,- (empat juta enam ratus enam ribu empat ratus lima rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2018 terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apr-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 19 Jam	Rp	380.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.411.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.308.583
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.466
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 273.493
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 6.290.350
OVERTIME TERBAYAR	Rp	83.353
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	6.206.997

Over Time bulan April 2018 sebesar Rp. 6.206.997,- (enam juta dua ratus enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2018 terdiri dari:

May-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 1 Jam	Rp	20.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.301.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.226.083
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.989
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 269.917
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 6.208.089
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	6.208.089

Over Time bulan Mei 2018 sebesar Rp. 6.208.089,- (enam juta dua ratus delapan ribu delapan puluh sembilan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2018 terdiri dari:

Jul-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 11 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.251.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.188.583
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.772
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 268.291
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 6.170.697
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	6.170.697

Over Time bulan Juli 2018 sebesar Rp. 6.170.697,- (enam juta seratus tujuh puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2018
terdiri dari:

Aug-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 4 Jam	Rp	80.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	-
Jumlah	Rp	7.861.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.896.083
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 34.081
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 255.611
OVER TIME (Time Sheet)	20	Rp 5.112.211
OVERTIME TERBAYAR	Rp	559.653
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.552.558

Over Time bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 4.552.558,- (empat juta tujuh lima ratus lima puluh dua lima ratus lima puluh delapanrupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2018 terdiri dari:

Sep-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 10 Jam	Rp	200.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.481.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.361.083
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.769
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 275.769
OVER TIME (Time Sheet)	20	Rp 5.515.390
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.515.390

Over Time bulan September 2018 sebesar Rp. 5.515.390,- (lima juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Total keseluruhan Over Time yang tidak dibayar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Cosotium kepada PENGGUGAT VI adalah sebagai berikut:

Apr-17	Rp 3.561.867
Jun-17	Rp 4.273.595
Jul-17	Rp 6.449.410
Aug-17	Rp 4.422.560
Sep-17	Rp 6.001.205
Nov-17	Rp 6.090.945
Dec-17	Rp 3.375.078
Jan-18	Rp 5.428.189
Feb-18	Rp 5.360.242
Mar-18	Rp 4.606.405
Apr-18	Rp 6.206.997
May-18	Rp 6.208.089
Jul-18	Rp 6.170.697
Aug-18	Rp 4.552.558
Sep-18	Rp 5.515.390
TOTAL	Rp 55.776.494

Halaman 56 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



TOTA sebesar Rp. 55.776.494,- (lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

93. Bahwa PENGUGAT VI telah diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sejak bulan September 2018, dimana PENGUGAT VI terakhir menerima upah di bulan September 2018 yang seharusnya kontrak berakhir bulan Desember 2018 sehingga PENGUGAT VI secara hukum berhak menerima upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.120.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.661.444,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.781.444,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.120.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.661.444,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.781.444,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.120.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.661.444,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.781.444,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang tidak dibayar kepada PENGUGAT VI adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 7.781.444,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 7.781.444,-
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 7.781.444,-</u>

Total sebesar Rp.23.344.332,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);

94. Bahwa perhitungan Over Time PENGUGAT VII berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2017 terdiri dari:



May-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 11 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.024.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.018.600
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 34.790
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 260.922
OVER TIME (Time Sheet)	20	Rp 5.218.439
OVERTIME TERBAYAR	Rp	323.699
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.894.740

Over Time bulan Mei 2017 sebesar Rp. 4.894.740,- (empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2017 terdiri dari:

Jun-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.354.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.266.100
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.220
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 271.652
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.346.428
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.346.428

Over Time bulan Juni 2017 sebesar Rp. 4.346.428,- (empat juta tiga ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2017 terdiri dari:

Jul-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 14 Jam	Rp	280.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.084.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.063.600
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.050
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 262.873
OVER TIME (Time Sheet)	24	Rp 6.308.948
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	6.308.948

Over Time bulan Juli 2017 sebesar Rp. 6.308.948,- (lima juta tiga ratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);



- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan November 2017 terdiri dari:

Nov-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.104.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.078.600
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.136
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 263.523
OVER TIME (Time Sheet)	22	Rp 5.797.509
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.797.509

Over Time bulan November 2017 sebesar Rp. 5.797.509,- (lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus sembilan rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Desember 2017 terdiri dari:

Dec-17		
Gaji Pokok	Rp	4.000.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.554.800
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 16 Jam	Rp	320.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.374.800
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.281.100
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.307
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 272.302
OVER TIME (Time Sheet)	20	Rp 5.446.040
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.446.040

Over Time bulan Desember 2017 sebesar Rp.5.446.040 ,- (lima juta empat ratus empat puluh enam ribu empat puluh rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Januari 2018 terdiri dari:

Jan-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.331.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.248.583
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.119
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 270.892
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.688.739
OVERTIME TERBAYAR	Rp	654.913
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.033.826



Over Time bulan Januari 2018 sebesar Rp. 5.033.826,- (lima juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Februari 2018 terdiri dari:

Feb-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 13 Jam	Rp	260.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	-
Jumlah	Rp	8.041.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.031.083
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 34.862
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 261.463
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.490.726
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.490.726

Over Time bulan Februari 2018 sebesar Rp. 5.490.726,- (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Maret 2018 terdiri dari:

Mar-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 10 Jam	Rp	200.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.231.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.173.583
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 35.685
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 267.641
OVER TIME (Time Sheet)	13	Rp 3.479.331
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.479.331

Over Time bulan Maret 2018 sebesar Rp. 3.479.331,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tigapuluh satu rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2018 terdiri dari:

Apr-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 17 Jam	Rp	340.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.371.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.278.583
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.292
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 272.193
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 6.260.437
OVERTIME TERBAYAR	Rp	559.653
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.700.784



Over Time bulan April 2018 sebesar Rp. 5.700.784,- (lima juta tujuh ratus ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2018 terdiri dari:

May-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 9 Jam	Rp	180.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.461.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.346.083
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.683
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 275.119
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.401.907
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.401.907

Over Time bulan Mei 2018 sebesar Rp. 4.401.907,- (empat juta empat ratus satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2018 terdiri dari:

Jun-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 20 Jam	Rp	400.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	8.431.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.323.583
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.553
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 274.144
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.386.300
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.386.300

Over Time bulan Juni 2018 sebesar Rp. 4.386.300,- (empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2018 terdiri dari:

Jul-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 9 Jam	Rp	180.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.461.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.346.083
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 36.683
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 275.119
OVER TIME (Time Sheet)	18	Rp 4.952.146
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.952.146



Over Time bulan Juli 2018 sebesar Rp. 4.952.146,- (empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2018 terdiri dari:

Aug-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 11 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	-
Jumlah	Rp	8.001.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.001.083
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 34.688
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 260.163
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 4.162.601
OVERTIME TERBAYAR	Rp	214.335
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.948.266

Over Time bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 3.948.266,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2018 terdiri dari:

Sep-18		
Gaji Pokok	Rp	4.120.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.661.444
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 19 Jam	Rp	380.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	8.661.444
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 6.496.083
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 37.550
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 281.622
OVER TIME (Time Sheet)	19	Rp 5.350.820
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.350.820

Over Time bulan September 2018 sebesar Rp. 5.350.820,- (lima juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

Total keseluruhan Over Time yang tidak dibayar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium kepada PENGGUGAT VII adalah sebagai berikut:



May-17	Rp 4.894.740
Jun-17	Rp 4.346.428
Jul-17	Rp 6.308.948
Nov-17	Rp 5.797.509
Dec-17	Rp 6.001.205
Nov-17	Rp 6.090.945
Dec-17	Rp 5.446.040
Jan-18	Rp 5.033.826
Feb-18	Rp 5.490.726
Mar-18	Rp 3.479.331
Apr-18	Rp 5.700.784
May-18	Rp 4.401.907
Jun-18	Rp 4.386.300
Jul-18	Rp 4.952.146
Aug-18	Rp 3.948.266
Sep-18	Rp 5.350.820
TOTAL	Rp 58.590.482

TOTAL sebesar Rp. 58.590.482,- (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah);

95. Bahwa PENGGUGAT VII telah diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sejak bulan September 2018, dimana PENGGUGAT VII terakhir menerima upah di bulan September 2018 yang seharusnya kontrak berakhir bulan Desember 2018 sehingga PENGGUGAT VII secara hukum berhak menerima upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.120.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.661.444,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.781.444,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.120.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.661.444,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.781.444,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.120.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.661.444,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.781.444,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang tidak dibayar kepada PENGGUGAT VII adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-
Bulan November 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-
Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-[±]

Total sebesar Rp.23.344.332,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);

96. Bahwa perhitungan Over Time PENGUGAT VIII berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2017 terdiri dari:

May-17		
Gaji Pokok	Rp	3.355.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.982.255
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 12 Jam	Rp	240.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	6.828.005
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.121.004
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 29.601
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 222.009
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 4.662.185
OVERTIME TERBAYAR	Rp	834.088
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.828.097

Over Time bulan Mei 2017 sebesar Rp. 3.828.097,- (tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh tujuhpupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2017 terdiri dari:

Jun-17		
Gaji Pokok	Rp	3.355.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.982.255
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 13 Jam	Rp	260.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.098.005
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.323.504
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.772
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 230.788
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 4.846.542
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.846.542

Over Time bulan Juni 2017 sebesar Rp. 4.846.542,- (empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2017 terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jul-17		
Gaji Pokok	Rp	3.355.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.982.255
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 14 Jam	Rp	280.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	6.868.005
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.151.004
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 29.775
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 223.309
OVER TIME (Time Sheet)	19	Rp 4.242.879
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.242.879

Over Time bulan Juli 2017 sebesar Rp. 4.242.879,- (empat juta dua ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2017 terdiri dari:

Aug-17		
Gaji Pokok	Rp	3.355.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.982.255
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 20 Jam	Rp	400.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.238.005
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.428.504
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 31.379
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 235.340
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 5.412.814
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.412.814

Over Time bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 5.412.814,- (lima juta empat ratus dua belas ribu delapan ratus empat belas rupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2017 terdiri dari:

Sep-17		
Gaji Pokok	Rp	3.355.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.982.255
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	6.888.005
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.166.004
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 29.861
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 223.960
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 3.807.315
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.807.315



Over Time bulan September 2017 sebesar Rp. 3.807.315,- (tiga juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus lima belas rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Oktober 2017 terdiri dari:

Oct-17		
Gaji Pokok	Rp	3.355.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.982.255
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 26 Jam	Rp	520.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.108.005
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.331.004
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.815
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 231.113
OVER TIME (Time Sheet)	24	Rp 5.546.709
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.546.709

Over Time bulan Oktober 2017 sebesar Rp.5.546.709,- (lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan November 2017 terdiri dari:

Nov-17		
Gaji Pokok	Rp	3.355.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.982.255
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 9 Jam	Rp	180.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.018.005
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.263.504
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.425
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 228.187
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 3.650.985
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.650.985

Over Time bulan November 2017 sebesar Rp. 3.650.985,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Desember 2017 terdiri dari:

Dec-17		
Gaji Pokok	Rp	3.355.750
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	2.982.255
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 17 Jam	Rp	340.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	6.928.005
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.196.004
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.035
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 225.260
OVER TIME (Time Sheet)	24	Rp 5.406.247
OVERTIME TERBAYAR	Rp	271.564
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.134.683



Over Time bulan Desember 2017 sebesar Rp. 5.134.683,- (lima juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Januari 2018 terdiri dari:

Jan-18		
Gaji Pokok	Rp	3.650.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.243.755
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.693.755
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.770.316
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.354
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 250.158
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.252.690
OVERTIME TERBAYAR	Rp	221.532
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.031.158

Over Time bulan Januari 2018 sebesar Rp. 4.031.158,- (empat juta tiga puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Februari 2018 terdiri dari:

Feb-18		
Gaji Pokok	Rp	3.650.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.243.755
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 14 Jam	Rp	280.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.423.755
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.567.816
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 32.184
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 241.379
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.068.966
OVERTIME TERBAYAR	Rp	263.728
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.805.238

Over Time bulan Februari 2018 sebesar Rp. 4.805.238,- (empat juta delapan ratus lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Maret 2018 terdiri dari:

Mar-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 19 Jam	Rp	380.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.868.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.901.143
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 34.111
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 255.830
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.372.427
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.372.427



Over Time bulan Maret 2018 sebesar Rp. 5.372.427,- (lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2018 terdiri dari:

Apr-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 6 Jam	Rp	120.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.358.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.518.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 31.900
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 239.248
OVER TIME (Time Sheet)	19	Rp 4.545.703
OVERTIME TERBAYAR	Rp	545.376
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.000.327

Over Time bulan April 2018 sebesar Rp. 4.000.327,- (empat juta tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2018 terdiri dari:

Jun-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 23 Jam	Rp	460.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.698.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.773.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.374
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 250.302
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.255.141
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.255.141

Over Time bulan Juni 2018 sebesar Rp. 4.255.141,-(empat juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh satu rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2018 terdiri dari:

Jul-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 6 Jam	Rp	120.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.358.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.518.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 31.900
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 239.248
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.067.208
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.067.208



Over Time bulan Juli 2018 sebesar Rp. 4.067.208,- (empat juta enam puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2018 terdiri dari:

Aug-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 8 Jam	Rp	160.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.398.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.548.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 32.073
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 240.548
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.089.317
OVERTIME TERBAYAR	Rp	192.486
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.896.831

Over Time bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 3.896.831,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam delapan ribu ratus tiga puluh satu rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2018 terdiri dari:

Sep-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 22 Jam	Rp	440.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.678.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.758.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.287
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 249.652
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 5.741.999
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.741.999

Over Time bulan September 2018 sebesar Rp. 5.741.999,- (lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Total keseluruhan Over Time yang tidak dibayar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium kepada PENGUGAT VIII adalah sebagai berikut:



May-17	Rp 3.828.097
Jun-17	Rp 4.846.542
Jul-17	Rp 4.242.879
Aug-17	Rp 5.412.814
Sep-17	Rp 3.807.315
Oct-17	Rp 5.546.709
Nov-17	Rp 3.650.985
Dec-17	Rp 5.134.683
Jan-18	Rp 4.031.158
Feb-18	Rp 4.805.238
Mar-18	Rp 5.372.427
Apr-18	Rp 4.000.327
Jun-18	Rp 4.255.141
Jul-18	Rp 4.067.208
Aug-18	Rp 3.896.831
Sep-18	Rp 5.741.999
TOTAL	Rp 54.679.175

TOTAL sebesar Rp. 54.679.175,- (lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

97. Bahwa PENGUGAT VIII telah diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sejak bulan September 2018, dimana PENGUGAT VIII terakhir menerima upah di bulan September 2018 yang seharusnya kontrak berakhir bulan Desember 2018 sehingga PENGUGAT VIII secara hukum berhak menerima upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang tidak dibayar kepada PENGUGAT VIII adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-
Bulan November 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-
Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-+

Total sebesar Rp.20.964.570,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

98. Bahwa perhitungan Over Time PENGUGAT IX berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan tahun 2017 dan 2018 adalah sebagai berikut:

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2017 terdiri dari:

Apr-17		
Gaji Pokok	Rp	3.400.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.021.580
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 16 Jam	Rp	320.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	6.991.580
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.243.685
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.310
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 227.327
OVER TIME (Time Sheet)	18	Rp 4.091.893
OVERTIME TERBAYAR	Rp	255.491
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.836.402

Over Time bulan April 2017 sebesar Rp. 3.836.402,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2017 terdiri dari:

May-17		
Gaji Pokok	Rp	3.400.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.021.580
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 13 Jam	Rp	260.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	6.931.580
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.198.685
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.050
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 225.377
OVER TIME (Time Sheet)	24	Rp 5.409.036
OVERTIME TERBAYAR	Rp	452.023
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.957.013

Over Time bulan Mei 2017 sebesar Rp. 4.957.013,- (empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tiga belas rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2017 terdiri dari:



Jun-17		
Gaji Pokok	Rp	3.400.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.021.580
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.221.580
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.416.185
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 31.307
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 234.806
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 3.756.891
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.756.891

Over Time bulan Juni 2017 sebesar Rp. 3.756.891,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2017 terdiri dari:

Jul-17		
Gaji Pokok	Rp	3.400.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.021.580
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 14 Jam	Rp	280.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	6.951.580
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.213.685
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.137
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 226.027
OVER TIME (Time Sheet)	24	Rp 5.424.643
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.424.643

Over Time bulan Juli 2017 sebesar Rp. 5.424.643,- (lima juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2017 terdiri dari:

Aug-17		
Gaji Pokok	Rp	3.400.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.021.580
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 11 Jam	Rp	220.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.141.580
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.356.185
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.961
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 232.205
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 3.947.477
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.947.477

Over Time bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 3.947.477,- (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);



tujuhrupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2017 terdiri dari:

Sep-17		
Gaji Pokok	Rp	3.400.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.021.580
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 20 Jam	Rp	400.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.071.580
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.303.685
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.657
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 229.929
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 5.288.356
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.288.356

Over Time bulan September 2017 sebesar Rp. 5.288.356,- (lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enamrupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan November 2017 terdiri dari:

Nov-17		
Gaji Pokok	Rp	3.400.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.021.580
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	6.971.580
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.228.685
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.224
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 226.677
OVER TIME (Time Sheet)	22	Rp 4.986.896
OVERTIME TERBAYAR	Rp	520.809
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.466.087

Over Time bulan November 2017 sebesar Rp.4.466.087,- (empat juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan puluh tujuhrupiah);

- ❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Desember 2017 terdiri dari:

Dec-17		
Gaji Pokok	Rp	3.400.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.021.580
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 16 Jam	Rp	320.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.241.580
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.431.185
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 31.394
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 235.456
OVER TIME (Time Sheet)	20	Rp 4.709.120
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.709.120



Over Time bulan Desember 2017 sebesar Rp. 4.709.120,- (empat juta tujuh ratus sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Januari 2018 terdiri dari:

Jan-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 15 Jam	Rp	300.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.538.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.653.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 32.680
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 245.100
OVER TIME (Time Sheet)	21	Rp 5.147.102
OVERTIME TERBAYAR	Rp	235.260
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.911.842

Over Time bulan Januari 2018 sebesar Rp. 4.911.842,- (empat juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh duarupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Februari 2018 terdiri dari:

Feb-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 14 Jam	Rp	280.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.518.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.638.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 32.593
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 244.450
OVER TIME (Time Sheet)	20	Rp 4.888.996
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.888.996

Over Time bulan Februari 2018 sebesar Rp. 4.888.996,- (empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Maret 2018 terdiri dari:

Mar-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 8 Jam	Rp	160.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	-
Jumlah	Rp	7.148.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.361.143
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.989
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 232.419
OVER TIME (Time Sheet)	10	Rp 2.324.195
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	2.324.195



Over Time bulan Maret 2018 sebesar Rp. 2.324.195,- (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan April 2018 terdiri dari:

Apr-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 18 Jam	Rp	360.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.598.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.698.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 32.940
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 247.051
OVER TIME (Time Sheet)	23	Rp 5.682.172
OVERTIME TERBAYAR	Rp	620.231
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	5.061.941

Over Time bulan April 2018 sebesar Rp. 5.061.941,- (lima juta enam puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Mei 2018 terdiri dari:

May-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 7 Jam	Rp	140.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.628.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.721.143
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.070
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 248.026
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.216.449
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.216.449

Over Time bulan Mei 2018 sebesar Rp. 4.216.449,- (empat juta dua ratus enam belas ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juni 2018 terdiri dari:

Jun-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 23 Jam	Rp	460.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.698.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.773.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 33.374
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 250.302
OVER TIME (Time Sheet)	15	Rp 3.754.536
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.754.536



Over Time bulan Juni 2018 sebesar Rp. 3.754.536,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Juli 2018 terdiri dari:

Jul-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 8 Jam	Rp	160.000
Crew Change Pulang 1 x	Rp	250.000
Jumlah	Rp	7.398.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.548.643
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 32.073
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 240.548
OVER TIME (Time Sheet)	17	Rp 4.089.317
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.089.317

Over Time bulan Juli 2018 sebesar Rp. 4.089.317,- (empat juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan Agustus 2018 terdiri dari:

Aug-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 11 Jam	Rp	160.000
Crew Change Pulang 0 x	Rp	-
Jumlah	Rp	7.148.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.361.143
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 30.989
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 232.419
OVER TIME (Time Sheet)	16	Rp 3.718.712
OVERTIME TERBAYAR	Rp	192.486
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	3.526.226

Over Time bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 3.526.226,- (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

❖ Over Time berdasarkan Time Sheet dan Payrol Slip bulan September 2018 terdiri dari:

Sep-18		
Gaji Pokok	Rp	3.700.000
Tunjangan Laut (Offshore Allowance)	Rp	3.288.190
tunjangan jabatan	Rp	-
Early/Delay Transport 19 Jam	Rp	380.000
Crew Change Pulang 2 x	Rp	500.000
Jumlah	Rp	7.868.190
KEP 234/MEN/2003 Pasal 11 ayat (2)	75%	Rp 5.901.143
KEP 234/MEN/2003 Pasal 10 ayat (2)	173	Rp 34.111
KEP 234/MEN/2003 Pasal 12 huruf (c)	7,5	Rp 255.830
OVER TIME (Time Sheet)	19	Rp 4.860.768
OVERTIME TERBAYAR	Rp	-
KURANG BAYAR = OVER TIME (ATURAN) – OVER TIME TERBAYAR	Rp	4.860.768



Over Time bulan September 2018 sebesar Rp. 4.860.768,-(empat juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh delapanrupiah);

Total keseluruhan Over Time yang tidak dibayar oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku perusahaan Consortium kepada PENGGUGAT IX adalah sebagai berikut:

Apr-17	Rp 3.836.402
May-17	Rp 4.957.013
Jun-17	Rp 3.756.891
Jul-17	Rp 5.619.730
Aug-17	Rp 3.947.477
Sep-17	Rp 5.288.356
Nov-17	Rp 4.466.087
Dec-17	Rp 4.709.120
Jan-18	Rp 4.911.842
Feb-18	Rp 4.888.996
Mar-18	Rp 2.324.195
Apr-18	Rp 5.061.941
May-18	Rp 4.216.449
Jun-18	Rp 3.754.536
Jul-18	Rp 4.089.317
Aug-18	Rp 3.526.226
Sep-18	Rp 4.860.768
TOTAL	Rp 49.931.650

TOTAL sebesar Rp. 49.931.650,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);

99. Bahwa PENGGUGAT IX telah diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sejak bulan September 2018, dimana PENGGUGAT IX terakhir menerima upah di bulan September 2018 yang seharusnya kontrak berakhir bulan Desember 2018 sehingga PENGGUGAT IX secara hukum berhak menerima upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 3.700.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.288.190,-+
Jumlah sebesar Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 3.700.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.288.190,-+
Jumlah sebesar Rp. 6.988.190,-



Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang tidak dibayar kepada PENGGUGAT IX adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 6.988.190,-</u>

Total sebesar Rp.20.964.570,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

100. **Bahwa PARA PENGGUGAT sejak diputus kontrak secara sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium tidak memiliki Pekerjaan dan Penghasilan Tetap, hanya menjadi buruh kasar, kuli bangunan, berjualan dan Ojek Online demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan jika dilihat kemampuan PARA PENGGUGAT bekerja di Laut pada Anjungan Minyak dan Gas Bumi, dimana Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh Negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, seharusnya dan sepatutnya PARA PENGGUGAT dipertahankan;**
101. Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim Yang Terhormat dan Dimuliakan untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium membayar Upah dan seluruh Hak – Hak PARA PENGGUGAT sekalipun masih ada Upaya Hukum Kasasi;



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Menyatakan PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium sah menurut Hukum;
4. Menyatakan ADENDUM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium Batal Demi Hukum;
5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT melakukan dan memberikan pembinaan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium supaya menjalankan usaha selaku Penyedia Jasa Tenaga Kerja tunduk kepada Aturan-Aturan Ketenagakerjaan atau sesuai dengan Hukum yang berlaku;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium membayar secara keseluruhan Hak Upah Kerja Lembur dan Upah 3 (tiga) bulan kepada PARA PENGGUGAT I s/d PENGUGAT IX, Total sebesar **Rp. 702.520.510,-** (*Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah*) sebagaimana table dibawah ini ;



PENGUGAT I	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp 73.793.754
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp 28.047.195
	KOMPENSASI 1 BULAN GAJI + THR 1 BULAN GAJI	Rp 9.900.000
PENGUGAT II	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp 44.019.291
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp 23.797.620
PENGUGAT III	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp 36.736.775
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp 20.964.570
PENGUGAT IV	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp 62.169.841
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp 24.750.495
PENGUGAT V	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp 46.947.744
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp 23.797.620
PENGUGAT VI	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp 55.776.494
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp 23.344.332
PENGUGAT VII	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp 58.590.482
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp 23.344.332
PENGUGAT VIII	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp 54.679.175
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp 20.964.570
PENGUGAT IX	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp 49.931.650
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp 20.964.570
GRAND TOTAL		Rp 702.520.510

Dengan Perincian dan Perhitungan sebagai berikut :

- 1) Hak Upah Kerja Lembur kepada PENGUGAT I selama 2 (dua) tahun, tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

A. Hak Upah lembur PENGUGAT I:

Mar-17	Rp 5.135.827
Apr-17	Rp 5.012.114
Aug-17	Rp 4.718.430
Sep-17	Rp 6.358.607
Oct-17	Rp 4.883.140
Nov-17	Rp 6.463.442
Dec-17	Rp 5.834.237
Jan-18	Rp 4.636.369
Feb-18	Rp 5.342.136
Mar-18	Rp 3.018.246
May-18	Rp 4.626.970
Jun-18	Rp 4.938.246
Jul-18	Rp 5.569.178
Aug-18	Rp 4.083.766
Sep-18	Rp 3.173.046
TOTAL	Rp 73.793.754

TOTAL sebesar Rp. 73.683.754,-

(Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);

- B. Upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 kepada PENGUGAT I sebagai berikut:



Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 4.399.065,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 9.349.065,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 4.399.065,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 9.349.065,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 4.399.065,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 9.349.065,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 9.349.065,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 9.349.065,-
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 9.349.065,-</u>

Total sebesar Rp.28.047.195,-

(Dua Puluh Delapan Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);

C. Hak PENGGUGAT I berupa Kompensasi 1 (satu) bulan Gaji Pokok ditambah THR 1 (satu) bulan Gaji **Total Sebesar Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)**

2) Hak Upah Kerja Lembur kepada PENGGUGAT II selama 2 (dua) tahun, tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

A. Hak Upah Kerja LemburPENGGUGAT II:

May-18	Rp	3.648.534
Oct-17	Rp	3.918.685
Nov-17	Rp	3.617.223
Jan-18	Rp	2.265.208
Feb-18	Rp	4.406.576
Apr-18	Rp	5.210.406
May-18	Rp	4.484.821
Jun-18	Rp	5.757.174
Jul-18	Rp	3.276.993
Aug-18	Rp	2.572.998
Sep-18	Rp	4.860.673
TOTAL	Rp	44.019.291



TOTAL sebesar Rp. 44.019.291,-

(Empat Puluh Empat Juta Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

- B. Upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 kepada PENGGUGAT II sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.200.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.732.540,-
Jumlah sebesar Rp. 7.932.540,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.200.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.732.540,-
Jumlah sebesar Rp. 7.932.540,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.200.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.732.540,-
Jumlah sebesar Rp. 7.932.540,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 7.932.540,-
Bulan November 2018 sebesar Rp. 7.932.540,-
Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 7.932.540,-

Total sebesar Rp. 23.797.620,-

(Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah);

- 3) Hak Upah Kerja Lembur kepada PENGGUGAT III selama 2 (dua) tahun, tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

A. Hak Upah Kerja Lembur PENGGUGAT III :

May-17	Rp 1.969.504
Jun-17	Rp 3.797.334
Jul-17	Rp 4.023.457
Jan-18	Rp 5.045.441
Feb-18	Rp 3.237.760
Mar-18	Rp 3.325.878
Apr-18	Rp 5.493.806
May-18	Rp 4.089.317
Jun-18	Rp 2.838.916
Sep-18	Rp 2.915.361
TOTAL	Rp 36.736.775



TOTAL sebesar Rp. 36.796.775,- (*Tiga Puluh Enam Juta Dua Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*);

- B. Upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 kepada PENGGUGAT III sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 6.988.190,-</u>
Total sebesar	Rp.20.964.570,-

(*Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*);

- 4) Hak Upah Kerja Lembur kepada PENGGUGAT IV selama 2 (dua) tahun, tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:



A. Hak Upah Kerja Lembur PENGUGAT IV

Jun-17	Rp 4.841.147
Jul-17	Rp 7.488.021
Aug-17	Rp 5.409.036
Sep-17	Rp 4.416.846
Nov-17	Rp 4.416.846
Dec-17	Rp 2.774.959
Jan-18	Rp 3.659.252
Feb-18	Rp 3.987.647
Mar-18	Rp 3.987.647
Apr-18	Rp 3.832.878
May-18	Rp 4.149.244
Jun-18	Rp 4.060.480
Aug-18	Rp 4.310.202
Sep-18	Rp 4.835.635
TOTAL	Rp 62.169.841

TOTAL sebesar Rp. 62.169.841,-

(Enam Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);

- B. Upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 kepada PENGUGAT IV sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.950.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.300.165,-
Jumlah sebesar Rp. 8.250.165,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.950.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.300.165,-
Jumlah sebesar Rp. 8.250.165,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.950.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.300.165,-
Jumlah sebesar Rp. 8.250.165,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 8.250.165,-
Bulan November 2018 sebesar Rp. 8.250.165,-
Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 8.250.165,-



Total sebesar

Rp.24.750.495,-

*(Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu
Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);*

5) Hak Upah Kerja Lembur kepada PENGGUGAT V selama 2 (dua) tahun, tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

A. Hak Upah Kerja Lembur PENGGUGAT V :

Jun-17	Rp 5.722.376
Dec-17	Rp 3.045.598
Jan-18	Rp 5.133.382
Feb-18	Rp 4.972.543
Mar-18	Rp 2.997.177
Apr-18	Rp 4.472.203
May-18	Rp 2.224.381
Jun-18	Rp 5.913.027
Jul-18	Rp 4.879.305
Aug-18	Rp 2.468.951
Sep-18	Rp 5.118.801
TOTAL	Rp 46.947.744

TOTAL sebesar Rp.46.947.744,-

*(Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh
Tujuh Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);*

B. Upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 kepada PENGGUGAT V sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.200.000,-

Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.732.540,-+

Jumlah sebesar Rp. 7.932.540,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.200.000,-

Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.732.540,-+

Jumlah sebesar Rp. 7.932.540,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.200.000,-

Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.732.540,-+

Jumlah sebesar Rp. 7.932.540,-



Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 7.932.540,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 7.932.540
Bulan Desember 2018 sebesar	Rp. 7.932.540,-+
Total sebesar	Rp.23.797.620,-

(Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah);

- 6) Hak Upah Kerja Lembur kepada PENGUGAT VI selama 2 (dua) tahun, tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

A. Hak Upah Kerja Lembur PENGUGAT VI :

Apr-17	Rp 3.561.867
Jun-17	Rp 4.273.595
Jul-17	Rp 6.449.410
Aug-17	Rp 4.422.560
Sep-17	Rp 6.001.205
Nov-17	Rp 6.090.945
Dec-17	Rp 3.375.078
Jan-18	Rp 5.428.189
Feb-18	Rp 5.360.242
Mar-18	Rp 4.606.405
Apr-18	Rp 6.206.997
May-18	Rp 6.208.089
Jul-18	Rp 6.170.697
Aug-18	Rp 4.552.558
Sep-18	Rp 5.515.390
TOTAL	Rp 55.776.494

TOTAL sebesar Rp. 55.776.494,-

(Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

- B. Upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 kepada PENGUGAT VI sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.120.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.661.444,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.781.444,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.120.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.661.444,-+</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah sebesar Rp. 7.781.444,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.120.000,-

Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.661.444,-

Jumlah sebesar Rp. 7.781.444,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-

Bulan November 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-

Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-

Total sebesar Rp. 23.344.332,-

(Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

7) Hak Upah Kerja Lembur kepada PENGUGAT VII selama 2 (dua) tahun, tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

A. Hak Upah Kerja Lembur PENGUGAT VII :

May-17	Rp 4.894.740
Jun-17	Rp 4.346.428
Jul-17	Rp 6.308.948
Nov-17	Rp 5.797.509
Dec-17	Rp 6.001.205
Nov-17	Rp 6.090.945
Dec-17	Rp 5.446.040
Jan-18	Rp 5.033.826
Feb-18	Rp 5.490.726
Mar-18	Rp 3.479.331
Apr-18	Rp 5.700.784
May-18	Rp 4.401.907
Jun-18	Rp 4.386.300
Jul-18	Rp 4.952.146
Aug-18	Rp 3.948.266
Sep-18	Rp 5.350.820
TOTAL	Rp 58.590.482

TOTAL sebesar Rp. 58.590.482,-

(Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);

B. Upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 kepada PENGUGAT VII sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Halaman 87 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.120.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.661.444,-+
Jumlah sebesar Rp. 7.781.444,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.120.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.661.444,-+
Jumlah sebesar Rp. 7.781.444,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.120.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.661.444,-+
Jumlah sebesar Rp. 7.781.444,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-
Bulan November 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-
Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-+
Total sebesar Rp.23.344.332,-

(Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah);

- 8) Hak Upah Kerja Lembur kepada PENGUGAT VIII selama 2 (dua) tahun, tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

A. Hak Upah Kerja Lembur PENGUGAT VIII :

May-17	Rp 3.828.097
Jun-17	Rp 4.846.542
Jul-17	Rp 4.242.879
Aug-17	Rp 5.412.814
Sep-17	Rp 3.807.315
Oct-17	Rp 5.546.709
Nov-17	Rp 3.650.985
Dec-17	Rp 5.134.683
Jan-18	Rp 4.031.158
Feb-18	Rp 4.805.238
Mar-18	Rp 5.372.427
Apr-18	Rp 4.000.327
Jun-18	Rp 4.255.141
Jul-18	Rp 4.067.208
Aug-18	Rp 3.896.831
Sep-18	Rp 5.741.999
TOTAL	Rp 54.679.175



TOTAL sebesar Rp. 54.679.175,-

(Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

- B. Upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 kepada PENGGUGAT VIII sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang tidak dibayar kepada PENGGUGAT VIII adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 6.988.190,-</u>

Total sebesar Rp.20.964.570,-

(Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah);

- 9) Hak Upah Kerja Lembur kepada PENGGUGAT IX selama 2 (dua) tahun, tahun 17 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

A. Hak Upah Kerja Lembur PENGGUGAT IX :



Apr-17	Rp 3.836.402
May-17	Rp 4.957.013
Jun-17	Rp 3.756.891
Jul-17	Rp 5.619.730
Aug-17	Rp 3.947.477
Sep-17	Rp 5.288.356
Nov-17	Rp 4.466.087
Dec-17	Rp 4.709.120
Jan-18	Rp 4.911.842
Feb-18	Rp 4.888.996
Mar-18	Rp 2.324.195
Apr-18	Rp 5.061.941
May-18	Rp 4.216.449
Jun-18	Rp 3.754.536
Jul-18	Rp 4.089.317
Aug-18	Rp 3.526.226
Sep-18	Rp 4.860.768
TOTAL	Rp 49.931.650

Total Sebesar Rp 49.931.650 ,-

(Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)

- B. Upah berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018 kepada PENGUGAT IX sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 3.700.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.288.190,-+
Jumlah sebesar Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 3.700.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.288.190,-+
Jumlah sebesar Rp. 6.988.190,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 3.700.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.288.190,-+
Jumlah sebesar Rp. 6.988.190,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshor sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-
Bulan November 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-
Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-+



Total sebesar

Rp.20.964.570,-

(Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Perubahan Gugatan sebagai berikut :

Dengan ini kami memberitahukan perubahan Gugatan **dalam Petitum Nomor 5 dan 6**, sebagai berikut:

5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT melakukan dan memberikan pembinaan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium supaya menjalankan usaha selaku Penyedia Jasa Tenaga Kerja tunduk kepada Aturan-Aturan Ketenagakerjaan atau sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Berubah Menjadi :

5. Memerintahkan TURUT TERGUGAT **patuh dan tunduk terhadap Putusan Perkara ini**, serta melakukan dan memberikan pembinaan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium supaya menjalankan usaha selaku Penyedia Jasa Tenaga Kerja tunduk kepada Aturan-Aturan Ketenagakerjaan atau sesuai dengan Hukum yang berlaku;
6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium membayar secara keseluruhan Hak Upah Kerja Lembur dan Upah 3 (tiga) bulan kepada PARA PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT IX, Total sebesar **Rp. 702.520.510,-** (Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Dua Puuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) sebagaimana table dibawah ini ;



PENGGUGAT I	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	73.793.754
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp	28.047.195
	KOMPENSASI 1 BULAN GAJI + THR 1 BULAN GAJI	Rp	9.900.000
PENGGUGAT II	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	44.019.291
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp	23.797.620
PENGGUGAT III	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	36.736.775
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp	20.964.570
PENGGUGAT IV	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	62.169.841
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp	24.750.495
PENGGUGAT V	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	46.947.744
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp	23.797.620
PENGGUGAT VI	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	55.776.494
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp	23.344.332
PENGGUGAT VII	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	58.590.482
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp	23.344.332
PENGGUGAT VIII	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	54.679.175
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp	20.964.570
PENGGUGAT IX	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	49.931.650
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3BULAN	Rp	20.964.570
GRAND TOTAL		Rp	702.520.510

Berubah Menjadi

6. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium membayar **secara tanggung renteng** keseluruhan Hak Upah Kerja Lembur dan Sisa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore 3 (tiga) bulan kepada PARA PENGGUGAT I s/d PENGGUGAT IX, Total sebesar **Rp. 702.520.510,-** (Tujuh Ratus Dua Juta Lima Ratus Dua Puuh Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah) sebagaimana table dibawah ini ;

PENGGUGAT I	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	73.793.754
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3	Rp	28.047.195
	KOMPENSASI 1 BULAN GAJI + THR 1 BULAN GAJI	Rp	9.900.000
JUMLAH		Rp	111.740.949
PENGGUGAT II	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	44.019.291
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3	Rp	23.797.620
	JUMLAH	Rp	67.816.911
PENGGUGAT III	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	36.736.775
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3	Rp	20.964.570
	JUMLAH	Rp	57.701.345
PENGGUGAT IV	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	62.169.841
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3	Rp	24.750.495
	JUMLAH	Rp	86.920.336
PENGGUGAT V	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	46.947.744
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3	Rp	23.797.620
	JUMLAH	Rp	70.745.364
PENGGUGAT VI	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	55.776.494
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3	Rp	23.344.332
	JUMLAH	Rp	79.120.826
PENGGUGAT VII	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	58.590.482
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3	Rp	23.344.332
	JUMLAH	Rp	81.934.814
PENGGUGAT VIII	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	54.679.175
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3	Rp	20.964.570
	JUMLAH	Rp	75.643.745
PENGGUGAT IX	HAK UPAH KERJA LEMBUR	Rp	49.931.650
	GAJI POKOK dan TUNJANGAN OFFSHORE 3	Rp	20.964.570
	JUMLAH	Rp	70.896.220
GRAND TOTAL		Rp	702.520.510

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para

Halaman 92 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah menghadap Kuasanya masing-masing tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Para Pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, dan atas gugatan tersebut Para Penguat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penguat tersebut diatas Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 14 Desember 2022, adalah sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

PERMOHONAN PROVISI YANG DIAJUKAN PARA PENGUGAT ADALAH TIDAK BERDASAR

1. Bahwa sehubungan dengan Permohonan membayar Upah dan seluruh Hak-Hak PARA PENGUGAT sekalipun masih ada upaya hukum kasasi yang PARA PENGUGAT mohonkan dalam Permohonan Provisi tersebut, PARA TERGUGAT hendak menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
2. Bahwa berdasarkan **Pasal 180 ayat (1) HIR**, suatu permohonan Putusan Provisi hanya dapat dikabulkan apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:
 - Terdapatnya bukti otentik atau tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna yang membuktikan seluruh dalil Penguat;
 - Terdapat putusan pengadilan yang final dan mengikat, yang membuktikan secara sempurna kebenaran seluruh dalil Penguat;
 - Terdapat putusan provisi yang dikabulkan sebelumnya; atau
 - Perkara yang dipersengketakan mengenai perselisihan tentang hak milik.
3. Bahwa dalam Permohonan Provisi sebagaimana PARA PENGUGAT ajukan, sama sekali tidak disertakan bukti otentik ataupun tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna untuk membuktikan seluruh dalil PARA PENGUGAT. Kemudian, tidak terdapat putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat, serta mampu membuktikan secara sempurna kebenaran atas keseluruhan dalil PARA PENGUGAT.

Halaman 93 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Selain itu, juga tidak terdapat Putusan Provisi yang dikabulkan sebelumnya. Terakhir, hal yang dimohonkan dalam Permohonan Provisi oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara *aquo* bukanlah mengenai perselisihan tentang hak milik. Oleh karenanya, jelas terlihat bahwa **Permohonan Provisi yang PARA PENGGUGAT ajukan sama sekali tidak memuat satupun dari hal-hal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut.**

4. **Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti bahwa Permohonan Provisi sebagaimana PARA PENGGUGAT ajukan adalah tidak berdasar. Oleh karenanya, adalah tepat apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Provisi PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *PERSONA STANDI IN JUDICIO* DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI IN PERSONA)

5. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan pada dasarnya PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, dan PENGGUGAT IX tidaklah memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*, atau dengan kata lain tidak memiliki "*Persona Standi in Judicio*".
6. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*" pada Halaman 436 menerangkan bahwa dalam suatu kondisi di mana yang bertindak selaku penggugat bukanlah orang yang berhak dan tidak memiliki kedudukan hukum untuk itu, maka dalam hal demikian tergugat dapat mengajukan eksepsi diskualifikasi in persona.
7. Bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PKWT/095/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/095/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO yang ditandatangani HENDRA KUSMAYADI selaku Karyawan (PENGGUGAT II) dengan LIDIA selaku Direktur



Consortium PT. MSI – PT. BAI & PT. ONGKO pada tanggal 31 Januari 2019, Karyawan (HENDRA KUSMAYADI/ PENGGUGAT II) menyatakan setuju dan sepakat segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 jo. Adendum PKWT/095/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO serta segala permasalahan apapun terkait dengan hubungan kerja antara Karyawan dan Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) telah diselesaikan dengan baik, sehingga **Karyawan tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun baik kepada Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) maupun kepada CNOOC SES.Ltd atau PHE OSES.**

8. Bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PKWT/009/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/009/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO yang ditandatangani RUDI selaku Karyawan (PENGKUGAT III) dengan LIDIA selaku Direktur Consortium PT. MSI – PT. BAI & PT. ONGKO pada tanggal 6 Februari 2019, Karyawan (RUDI/PENGKUGAT III) menyatakan setuju dan sepakat segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 jo. Adendum PKWT/009/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO serta segala permasalahan apapun terkait dengan hubungan kerja antara Karyawan dan Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) telah diselesaikan dengan baik, sehingga **Karyawan tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun baik kepada Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) maupun kepada CNOOC SES.Ltd atau PHE OSES.**

9. Bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PKWT/097/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/097/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO yang ditandatangani BAYU PUTRA selaku Karyawan (PENGKUGAT IV) dengan LIDIA selaku Direktur Consortium PT. MSI – PT. BAI & PT. ONGKO pada tanggal 6 Februari 2019, Karyawan (BAYU PUTRA/PENGKUGAT IV) menyatakan setuju dan sepakat segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 jo. Adendum PKWT/097/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO serta segala



permasalahan apapun terkait dengan hubungan kerja antara Karyawan dan Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) telah diselesaikan dengan baik, sehingga **Karyawan tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun baik kepada Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) maupun kepada CNOOC SES.Ltd atau PHE OSES.**

10. Bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PKWT/029/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/029/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO yang ditandatangani HOTMAN SP selaku Karyawan (PENGUGAT V) dengan LIDIA selaku Direktur Consortium PT. MSI – PT. BAI & PT. ONGKO pada tanggal 13 Januari 2019, Karyawan (HOTMAN SP/PENGUGAT V) menyatakan setuju dan sepakat segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 jo. Adendum PKWT/029/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO serta segala permasalahan apapun terkait dengan hubungan kerja antara Karyawan dan Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) telah diselesaikan dengan baik, sehingga **Karyawan tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun baik kepada Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) maupun kepada CNOOC SES.Ltd atau PHE OSES.**

11. Bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PKWT/018/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/018/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO yang ditandatangani DWANER RAJAGUKGUK selaku Karyawan (PENGUGAT VI) dengan LIDIA selaku Direktur Consortium PT. MSI – PT. BAI & PT. ONGKO pada tanggal 6 Februari 2019, Karyawan (DWANER RAJAGUKGUK/PENGUGAT VI) menyatakan setuju dan sepakat segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 jo. Adendum PKWT/018/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO serta segala permasalahan apapun terkait dengan hubungan kerja antara Karyawan dan Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) telah



diselesaikan dengan baik, sehingga **Karyawan tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun baik kepada Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) maupun kepada CNOOC SES.Ltd atau PHE OSES.**

12. Bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PKWT/014/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/014/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO yang ditandatangani DENI IRAWAN selaku Karyawan (PENGGUGAT VII) dengan LIDIA selaku Direktur Consortium PT. MSI – PT. BAI & PT. ONGKO pada tanggal 30 Januari 2019, Karyawan (DENI IRAWAN/PENGGUGAT VII) menyatakan setuju dan sepakat segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 jo. Adendum PKWT/014/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO serta segala permasalahan apapun terkait dengan hubungan kerja antara Karyawan dan Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) telah diselesaikan dengan baik, sehingga **Karyawan tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun baik kepada Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) maupun kepada CNOOC SES.Ltd atau PHE OSES.**
13. Bahwa berdasarkan Surat Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), PKWT/016/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/016/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO yang ditandatangani AGUS TRIONO selaku Karyawan (PENGGUGAT IX) dengan LIDIA selaku Direktur Consortium PT. MSI – PT. BAI & PT. ONGKO pada tanggal 6 Februari 2019, Karyawan (AGUS TRIONO/PENGGUGAT IX) menyatakan setuju dan sepakat segala hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 jo. Adendum PKWT/016/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO serta segala permasalahan apapun terkait dengan hubungan kerja antara Karyawan dan Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) telah diselesaikan dengan baik, sehingga **Karyawan tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun baik kepada Consortium (PT. MSI – PT. BAI –PT. ONGKO) maupun kepada CNOOC SES.Ltd atau PHE OSES.**



14. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, jelas terlihat bahwa PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, dan PENGGUGAT IX sesungguhnya bukanlah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam hal ini, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, dan PENGGUGAT IX sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud. Namun demikian, PARA PENGGUGAT justru secara serampangan mengajukan Surat Gugatan *a quo* ke muka Pengadilan.
15. Bahwa dengan demikian, tampaknya jelas bahwa PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, dan PENGGUGAT IX bukanlah subjek hukum yang memiliki hak serta kewenangan untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, adalah tidak berlebihan apabila Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT TIDAK JELAS DAN KABUR
(*Exemptio Obscuur Libel*): DASAR HUKUM (*Recht ground*) GUGATAN A
QUO TIDAK JELAS**

16. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menyatakan bahwa Gugatan *a quo* mengandung suatu kecacatan dan pelanggaran formil, hal mana dikarenakan PARA PENGGUGAT dalam menyusun Surat Gugatannya tidak secara jelas menjabarkan dasar hukum (*rechterlijke ground*) yang digunakan sebagai landasan atas dalil-dalil yang dikemukakan.
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 429/K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565/K/Sip/1973, tertanggal 21 Agustus 1974 : **Bahwa suatu gugatan yang bersifat kabur, tidak jelas, dan tidak sempurna, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**
18. Bahwa Surat Gugatan PARA PENGGUGAT hanya berisi runtutan fakta-fakta tanpa sedikitpun mencantumkan dasar hukum dalam gugatan *a quo*. PARA PENGGUGAT hanya menyatakan bahwa



Surat Gugatan *a quo* Perihal Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dan menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah RI No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, **namun PARA PENGGUGAT sama sekali tidak menjabarkan unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.** Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata *jo.* Pasal 283 Rechtsreglemen Buitengwesten (RBg) PARA PENGGUGAT dibebankan kewajiban untuk membuktikan apakah benar bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi Republik Indonesia .

19. Bahwa oleh karenanya, jelas terlihat bahwa dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan PARA PENGGUGAT dalam menyusun Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur. Sehingga sudah tepat apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan PARA PENGGUGAT haruslah TIDAK DAPAT DITERIMA. (*Niet Onvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

20. Bahwa semua eksepsi PARA TERGUGAT kemukakan bagian eksepsi di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;



21. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh PARA TERGUGAT;
22. Bahwa PARA TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan diri PARA TERGUGAT;
23. Bahwa PARA TERGUGAT adalah Perusahaan consortium yang merupakan Perusahaan Penyedia Jasa yang menerima pekerjaan dari PT. CNOOC SES Ltd atau yang sekarang menjadi PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES. Nama Project yang Kami terima adalah **“CBU MAINTENANCE OPERATION SUPPORT SERVICE - 332004420”**. Bukan **”PROJECT CONTRACT PRODUCTION OPERATION SUPPORT SERVICE NO 332004420”**.
24. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendalilkan pada gugatannya pada angka 4 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT bukanlah Pegawai Borongan, tetapi Pegawai Perusahaan untuk melaksanakan dan memenuhi permintaan dari Kontrak Service yang secara terus menerus melaksanakan pekerjaan berupa Maintenance Operation Support Service adalah sangat berlebihan dan mengada-ada, karena terbukti bahwa **Para Penggugat di perkerjakan sesuai dengan PKWT 1 yang berlaku dari 1 Januari 2017 – 31 Des 2017 dan PKWT 2 yang berlaku 1 Januari 2018 – 31 Des 2018, bukan secara terus menerus. Para tergugat mendapatkan kontrak dari CNOOC hanya berlaku selama 2 tahun.**
25. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendalilkan pada gugatannya pada angka 5 yang pada pokoknya PARA PENGGUGAT memiliki kualifikasi dan kapasitas untuk melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan oleh Para Tergugat adalah sangat berlebihan dan mengada-ada, karena PARA PENGGUGAT memiliki kualifikasi dan kapasitas bagus atau tidak di tentukan oleh KLIEN (CNOOC/PHE OSES) bukan ditentukan oleh PARA TERGUGAT. Hal ini tertuang dengan jelas di PKWT No. 14. **Tentang Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian No. 14.3.5 yang isinya “Atas pertimbangan “KLIEN” Karyawan di anggap tidak cakap ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan maupun ketentuan yang telah di tetapkan oleh “KLIEN” dan tidak di perkenankan lagi untuk berada atau bekerja di walayah maupun lokasi kerja milik “KLIEN”;**



26. Bahwa PARA PENGGUGAT bekerja sesuai dengan PWKT 1 dan PKWT 2 dimana : PKWT 1 berlaku dari 1 April 2017 – 31 Des 2017 dan PKWT 2 berlaku dari tgl. 1 jan 2018 – 31 des 2018.
27. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 7, PARA TERGUGAT sudah melakukan PKWT secara resmi dan benar kepada PARA PENGGUGAT dari PKWT 1 dan PKWT 2. PKWT 1 dan PKWT 2 sudah diberikan kepada PARA PENGGUGAT. Oleh karenanya beberapa Penggugat yang tidak mempunyai PKWT, maka tidak berhak untuk menggugat, karena tidak mengerti apa yang akan di gugat sesuai dengan PKWT yang diterima.
28. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 10, PENGGUGAT III tidak Menyebutkan No. PKWT 1 dan PKWT 2 No. 009/XII/2017/MSI-BAI-Ongko berlaku 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 sudah benar.
29. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 12, PENGGUGAT V tidak Menyebutkan No. PKWT 1 dan PKWT 2 No. 029/XII/2017/MSI-BAI-Ongko berlaku 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 sudah benar;
30. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 13, PENGGUGAT VI tidak Menyebutkan No. PKWT 1 dan PKWT 2 No. 018/XII/2017/MSI-BAI-Ongko berlaku 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018 sudah benar;
31. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mendalilkan pada gugatannya pada angka 17 yang pada pokoknya bahwa PARA PENGGUGAT tidak pernah melakukan Kesalahan dan Pelanggaran dalam bentuk dan jenis pelanggaran apapun selama sebelum dan pada saat bekerja pada PARA TERGUGAT adalah benar PARA PENGGUGAT tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran selama bekerja kepada PARA TERGUGAT. Adapun sebelum bekerja kepada PARA TERGUGAT, CNOOC/PHE Oses yang lebih mengetahui apakah PARA PENGGUGAT mempunyai kesalahan atau pelanggaran;
32. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 30 yang menyebutkan bahwa sebelum PARA PENGGUGAT bekerja pada PARA TERGUGAT selaku Perusahaan Consortium, PARA PENGGUGAT bekerja pada PT. BIMA ASRI INTERMITRA adalah Tidak Benar. Tidak semua PARA PENGGUGAT sebelumnya bekerja



di PT. BIMA ASRI INTERMITRA dan hanya TERGUGAT I yang bekerja di PT. BIMA ASRI INTERMITRA;

33. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 31, Tidak benar, PARA PENGGUGAT bekerja dengan PT. BIMA ASRI INTERMITRA, hanya PENGGUGAT I yang bekerja dengan PT. BIMA ASRI INTERMITRA, dan kontrak sudah selesai;
34. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 32, kontrak PKWT antara PENGGUGAT I dengan PT. BIMA ASRI INTERMITRA Sudah selesai. PKWT yang sudah berakhir tidak bisa dijadikan tolok ukur/acuan untuk kontrak baru. Kontrak Baru PENGGUGAT I terikat perjanjian PKWT dengan Konsorsium.
35. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 33, 34, 35, dan 37, kontrak lama tidak bisa dijadikan tolok ukur/acuan dengan kontrak baru. Karena PKWT antara PENGGUGAT I dan PARA TERGUGAT telah disepakati oleh kedua belah pihak sudah selesai. Kontrak Baru PENGGUGAT I terikat perjanjian PKWT dengan Konsorsium.
36. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 39, Tunjangan Offshore Allowance sama dengan kelebihan jam kerja saat ditugaskan bekerja di offshore. PARA TERGUGAT sudah menjelaskan kepada PARA PENGGUGAT yang dicantumkan dalam bentuk Addendum Kontrak.
37. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 40, Benar, bahwa jadwal bekerja di offshore dalam 1 bulan ada 2 system yaitu: 2 : 2 - 2 minggu (14 hari) bekerja di offshore dan 2 minggu (14 hari) istirahat di rumah atau 2 : 1 -2 minggu (14 hari) bekerja di offshore dan 1 minggu (7 hari) minggu istirahat. Hari libur minggu dan libur nasional merupakan hari kerja normal;
38. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 41, jadwal bekerja di offshore dalam 1 bulan ada 2 system yaitu: 2 : 2 - 2 minggu (14 hari) bekerja di offshore dan 2 minggu (14 hari) istirahat di rumah atau 2 : 1 - 2 minggu (14 hari) bekerja di offshore dan 1 minggu (7 hari) istirahat. Hari libur Minggu dan libur nasional merupakan hari kerja normal.
39. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 42, PARA TERGUGAT telah membayar semua hak upah kerja lembur. PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT



V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT IX, sudah menandatangani "**Persetujuan Pengakhiran PKWT dan Perhitungan Penyelesaian PKWT**" Oleh karenanya PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VI, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT IX sudah tidak berhak menuntut apapun. PENGGUGAT I dan PENGGUGAT VIII tidak mau menandatangani penyelesaian PKWT yang ke 2 karena merasa PARA TERGUGAT tidak membayar upah lembur. Pada Addendum Perjanjian kerja waktu tertentu pada **kamis, 30 agustus 2018** sudah dijelaskan dan ditandatangani kedua belah pihak bahwa Offshore Allowance sama dengan Upah lembur/kelebihan kerja di offshore.

40. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 47, sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP 234/MEN/2003 PARA TERGUGAT sudah membayar. Pada Addendum Perjanjian kerja waktu tertentu pada **kamis, 30 agustus 2018** sudah dijelaskan dan ditandatangani kedua belah pihak bahwa **Offshore Allowance sama dengan Upah lembur/kelebihan kerja di offshore.**
41. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 50, PARA TERGUGAT sudah membayar kelebihan jam kerja dan sudah dijelaskan Pada Addendum Perjanjian kerja waktu tertentu pada **kamis, 30 agustus 2018** dan sudah ditandatangani kedua belah pihak bahwa **Offshore Allowance sama dengan Upah lembur/kelebihan kerja di offshore.**
42. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 51, benar telah terjadi perundingan Bipartit, akan tetapi belum terjadi kesepakatan. PARA TERGUGAT sudah menjelaskan bahwa OOE adalah kelebihan jam kerja di laut.
43. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 53 dan 54, Benar kita melakukan permintaan penundaan Bipartit karena saat tanggal tersebut kami ada pekerjaan di luar kota.
44. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 55, tidak ada niat PARA TERGUGAT memperlambat serta menghambat proses penyelesaian perselisihan, karena PARA TERGUGAT disibukkan pekerjaan di luar kota. Namun kami sudah mengajukan tgl. 27 juni 2018. Perundingan bipartit bukan gagal akan tetapi karena tidak ada kesepakatan waktu.



45. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 61, PARA TERGUGAT sudah memenuhi anjuran dari Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai berikut :

- 1) PARA TERGUGAT sudah memberikan perhitungan dan penjelasan kepada PARA PENGGUGAT dengan dilakukan addendum **kamis, 30 agustus 2018** sudah dijelaskan dan ditandatangani kedua belah pihak bahwa **Offshore Allowance sama dengan Upah lembur/kelebihan kerja di offshore. Dan dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa tidak ada masalah dengan PKWT.**
- 2) PARA PENGGUGAT sudah mendatangi surat pernyataan tidak ada masalah dengan PKWT. PARA PENGGUGAT telah mengerti/memahami tentang upah lembur.
- 3) CNOOC ses/PHE OSES telah melakukan pembinaan terhadap PARA TERGUGAT.
- 4) Jawaban sudah di berikan ke kementerian tertanggal 17 des 2018.

46. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 62, karena masih terjadi perselisihan pemahaman PKWT mengenai Upah Lembur, PARA TERGUGAT tidak bisa memperkejakan PARA PENGGUGAT ke offshore sampai perselisihan selesai. Akan tetapi PARA TERGUGAT tetap membayar Gaji pokok Kepada PARA PENGGUGAT Secara Penuh selama mereka tidak ditugaskan bekerja di offshore sampai kontrak berakhir 31 desember 2018.

47. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 63, PARA TERGUGAT tidak pernah memaksa PARA PENGGUGAT untuk menandatangani surat pencabutan Kuasa Hukum. PARA TERGUGAT tidak sewenang-wenang membuat dan menerbitkan addendum untuk mengakhiri perjanjian kerja secara sepihak. Addendum diterbitkan sesuai dengan PKWT yang berbunyi pada **pasal 14 – Jangka Waktu berlakunya perjanjian dan berakhirnya perjanjian.** Pemblokiran passport dilakukan karena masih belum ada kesepakatan perhitungan Upah Lembur. PARA PENGGUGAT dengan kesadaran sendiri menandatangani surat PKWT, addendum dan surat yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 64, 65, 66, 67, 68, 69, dan 70, Bukan mengakhiri pekerjaan secara sepihak kepada PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VII, PENGGUGAT VIII, dan PENGGUGAT IX akan tetapi addendum perubahan nama terhadap pemberi kerja dari CNOOC Ses berubah menjadi PHE OSES.
49. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 71, Betul memang addendum diterbitkan karena ada perubahan Klien dari CNOOC Ses LTD menjadi PHE OSES.
50. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 72, sudah diberikan sosialisasi secara lisan dan tulisan via pengumuman di offshore. Bukan pengakhiran kontrak akan tetapi perubahan nama Klien dari CNOOC Ses LTD menjadi PHE OSES.
51. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 73, sudah diberikan sosialisasi secara lisan dan tulisan via pengumuman di offshore. Bukan pengakhiran kontrak akan tetapi perubahan nama Klien dari CNOOC Ses LTD menjadi PHE OSES.
52. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 74, Tidak ada niat melakukan Tindakan ketidaksenangan kepada PARA PENGGUGAT, semua karyawan yang bertugas di offshore mengetahui dan mengerti akan ada perubahan nama dari pemberi kerja CNOOC ke PHE Oses. Bisa di tanyakan kepada TURUT TERGUGAT.
53. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 75, Tidak ada niat melakukan perbuatan sewenang-wenang, semua memang murni karena ada perubahan nama pemberi kerja dari CNOOC ke PHE Oses. Bisa ditanyakan kepada TURUT TERGUGAT. Addendum tidak bisa di katakan batal demi hukum karena sudah di tangani oleh semua pekerja dan Sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
54. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 76, PARA TERGUGAT sudah membayar Gaji pokok 100% kepada PARA PENGGUGAT selama 3 bulan sejak bulan Oktober 2018 sampai desember 2018 dengan perubahan nama KLIEN menjadi PHE Oses.
55. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 78, PARA TERGUGAT tidak menawarkan PENGGUGAT I untuk diberikan kompensasi dan tambahan THR secara proposional, akan tetapi berlaku untuk semua pekerja yang sudah menandatangani PKWT

Halaman 105 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



dan surat pengakhiran kerja untuk membuktikan bahwa para pekerja sudah tidak ada hubungan dengan PARA TERGUGAT. Semua pekerja sudah menandatangani surat pengakhiran kerja kecuali TERGUGAT I dan TERGUGAT VIII. PARA TERGUGAT sudah memberi penjelasan kepada semua karyawan bahwa kontrak berakhir di 31 Desember 2018 dan contractor selanjutnya adalah PT. PDC (Patra Drilling Contractor). PARA TERGUGAT sudah meneruskan CV (curriculum Vitae) kepada PT. PDC dan meminta PARA PENGGUGAT untuk langsung datang ke PDC. Dan hal tersebut sudah di ketahui oleh PARA PENGGUGAT. Bahkan sudah dilakukan bipartit antara Kementerian Ketenagakerjaan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dengan Sdr. Dwanner Rajagukguk, dkk (12 orang), PT. PDC, MSI Konsorsium dan PHE Oses.

56. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 80, Upah yang diterima oleh PARA PENGGUGAT sebagai berikut:

- Gaji Pokok
- Tunjangan Laut (Offshore Allowance) / Upah kelebihan jam kerja di offshore.
- Tunjangan Kompensasi Keterlambatan Transportasi
- Tunjangan Perjalanan Pulang.
- Actual Overtime

57. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 81, PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT I :

- sudah menandatangani persetujuan pengakhiran PKWT thn 2017 dan sudah setuju untuk tidak menuntut apapun.
- PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT I sesuai dengan PKWT dan Time Sheet.
- PENGGUGAT I tidak mau menandatangani Surat Pengakhiran PKWT tahun 2018 karena menurut PENGGUGAT I kelebihan jam kerja 7,5 jam/hari belum dibayarkan, padahal sudah diberikan penjelasan/pengertian dengan addendum yang sudah ditandatangani.

58. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 82, PARA TERGUGAT tidak memutuskan kontrak kerja secara sepihak, akan tetapi sudah ditandatangani addendum pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES dan PARA



TERGUGAT sudah membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT I pada bulan September 2018 - 31 Desember 2018 atas kontrak dengan Klien PHE OSES.

59. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 83, PARA TERGUGAT tidak memutuskan kontrak kerja secara sepihak, akan tetapi sudah di tandatangani addendum pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES. Kompensasi satu kali gaji dan THR (Proporsional) akan diberikan apabila sudah menandatangani surat pengakhiran PKWT.
60. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 84, PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT II:
- sudah menandatangani persetujuan pengakhiran PKWT thn 2017 dan 2018 sudah setuju untuk tidak menuntut apapun.
 - PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT II sesuai dengan PKWT dan Time Sheet.
61. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 85, PARA TERGUGAT tidak memutuskan kontrak kerja secara sepihak, akan tetapi sudah ditandatangani addendum pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES dan PARA TERGUGAT sudah membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT II pada bulan September 2018 - 31 Desember 2018 atas kontrak dengan Klien PHE OSES.
62. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 86, PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT III:
- sudah menandatangani persetujuan pengakhiran PKWT thn 2017 dan 2018 dan sudah setuju untuk tidak menuntut apapun.
 - PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT III sesuai dengan PKWT dan Time Sheet.
63. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 87, PARA TERGUGAT tidak memutuskan kontrak kerja secara sepihak, akan tetapi sudah ditandatangani addendum pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES dan PARA TERGUGAT sudah membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT III pada bulan September 2018 - 31 Desember 2018 atas kontrak dengan Klien PHE OSES;
64. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 88, PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT IV:



- sudah menandatangani persetujuan pengakhiran PKWT thn 2017 dan 2018 dan sudah setuju untuk tidak menuntut apapun.
 - PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT IV sesuai dengan PKWT dan Time Sheet.
65. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 89, PARA TERGUGAT tidak memutuskan kontrak kerja secara sepihak, akan tetapi sudah ditandatangani addendum pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES dan PARA TERGUGAT sudah membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT IV pada bulan September 2018 - 31 Desember 2018 atas kontrak dengan Klien PHE OSES;
66. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 90, PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT V:
- sudah menandatangani persetujuan pengakhiran PKWT thn 2017 dan 2018 dan sudah setuju untuk tidak menuntut apapun.
 - PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT V sesuai dengan PKWT dan Time Sheet.
67. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 91, PARA TERGUGAT tidak memutuskan kontrak kerja secara sepihak, akan tetapi sudah ditandatangani addendum pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES dan PARA TERGUGAT sudah membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT V pada bulan September 2018 - 31 Desember 2018 atas kontrak dengan Klien PHE OSES;
68. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 92, PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT VI:
- sudah menandatangani persetujuan pengakhiran PKWT thn 2017 dan 2018 dan sudah setuju untuk tidak menuntut apapun.
 - PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT VI sesuai dengan PKWT dan Time Sheet.
69. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 93, PARA TERGUGAT tidak memutuskan kontrak kerja secara sepihak, akan tetapi sudah ditandatangani addendum pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES dan PARA TERGUGAT sudah membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT VI pada bulan September 2018 - 31 Desember 2018 atas kontrak dengan Klien PHE OSES;



70. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 94, PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT VII:
- sudah menandatangani persetujuan pengakhiran PKWT thn 2017 dan 2018 dan sudah setuju untuk tidak menuntut apapun.
 - PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT VII sesuai dengan PKWT dan Time Sheet.
71. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 95, PARA TERGUGAT tidak memutuskan kontrak kerja secara sepihak, akan tetapi sudah ditandatangani addendum pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES dan PARA TERGUGAT sudah membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT VII pada bulan September 2018 - 31 Desember 2018 atas kontrak dengan Klien PHE OSES;
72. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 96, PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT VIII:
- sudah menandatangani persetujuan pengakhiran PKWT thn 2017 dan 2018 dan sudah setuju untuk tidak menuntut apapun.
 - PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT VIII sesuai dengan PKWT dan Time Sheet.
 - penggugat VIII tidak mau menandatangani Surat Pengakhiran PKWT thn 2018 karena menurut penggugat VIII kelebihan jam kerja 7,5 jam/hari belum dibayarkan, padahal sudah diberikan penjelasan/pengertian dengan addendum yang sudah ditandatangani.
73. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 97, PARA TERGUGAT tidak memutuskan kontrak kerja secara sepihak, akan tetapi sudah ditandatangani addendum pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES dan PARA TERGUGAT sudah membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT VIII pada bulan September 2018 - 31 Desember 2018 atas kontrak dengan Klien PHE OSES;
74. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 98, PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT IX:
- sudah menandatangani persetujuan pengakhiran PKWT thn 2017 dan 2018 dan sudah setuju untuk tidak menuntut apapun.
 - PARA TERGUGAT sudah membayar semua hak PENGGUGAT IX sesuai dengan PKWT dan Time Sheet.



75. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 99, PARA TERGUGAT tidak memutuskan kontrak kerja secara sepihak, akan tetapi sudah ditandatangani addendum pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES dan PARA TERGUGAT sudah membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT IX pada bulan September 2018 - 31 Desember 2018 atas kontrak dengan Klien PHE OSES;
76. Bahwa menanggapi dalil PARA PENGGUGAT pada angka 100, **PARA TERGUGAT tidak pernah memutuskan kontrak secara sepihak, akan tetapi kontrak sudah berakhir dari PHE Oses pada 31 Desember 2018 dan kontraktor baru yang mendapatkan kontrak bukan perusahaan konsorsium. PARA TERGUGAT sudah memberikan informasi kepada PARA PENGGUGAT untuk mendatangi PDC sebagai pemenang kontrak baru mulai tanggal 1 Januari 2019 dan sudah dilakukan prosedur dari para tergugat dengan benar.**

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT jelaskan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Provisi PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

II. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III) seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA

Primair:

Halaman 110 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Namun demikian apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat di atas, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan **Duplik** masing-masing tanggal 11 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya berupa foto kopi dan printout tanpa ditunjukkan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-61, yaitu :

1. Bukti P-1 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/035/II/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017);
2. Bukti P-2 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
3. Bukti P-3 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/001/II/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017);
4. Bukti P-4 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/095/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
5. Bukti P-5 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/009/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
6. Bukti P-6 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/098/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(01 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017);

7. Bukti P-7 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/096/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
8. Bukti P-8 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/029/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO(01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
9. Bukti P-9 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/018/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
10. Bukti P-10 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/099/IV/2017/MSI-BAI-ONG(01 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017);
11. Bukti P-11 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/014/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO(01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
12. Bukti P-12 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/085/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017);
13. Bukti P-13 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/046/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO berlaku satu tahun (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
14. Bukti P-14 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/055/III/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2017);
15. Bukti P-15 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/016/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO(01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018);
16. Bukti P-16 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu No. PKWT/002/VII/2016/LD-BAI, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebelum bekerja pada perusahaan Consortium;
17. Bukti P-17 : Risalah perundingan Bipartit I antara Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGUGAT dengan pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium tanggal 03 Mei 2018.

Halaman 112 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 : Surat Nomor 03/KHP/P2PHI-012K/IV/2018, Surat permintaan perundingan Bipartit II;
19. Bukti P-19 : Surat elektronik (email) yang dikirim oleh Bapak Oman Teo telah menyampaikan ketidaksediaannya untuk melakukan perundingan Bipartit Kedua sesuai dengan waktu yang dijadwalkan pada tanggal 21 Mei 2018 dan meminta untuk dilakukan penundaan sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
20. Bukti P-20 : Surat Nomor 009/KHP/P2PHI-012/IX/2018 kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, tanggal 07 September 2018 Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT mengajukan Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial.
21. Bukti P-21 : Undangan Klarifikasi kepada Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TETRGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium, Undangan Klarifikasi tanggal 20 Setember 2018 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 dari KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA;
22. Bukti P-22 : Undangan Mediasi I tanggal 01 November 2018 kepada Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TETRGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium serta TURUT TERGUGAT, Undangan Klarifikasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 05 November 2018 dari KEMENTRIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA;;
23. Bukti P-23 : Undangan Mediasi II tanggal 07 November 2018 kepada Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT

Halaman 113 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



dan TERGUGAT I, TETRGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium serta TURUT TERGUGAT, Undangan Klarifikasi tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 November 2018 dari KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA;

24. Bukti P-24 : ANJURAN Nomor. MED.4/PHIJSK-PPPHI/2019 tanggal 31 Januari 2019 kepada Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TETRGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Perusahaan Consortium serta TURUT TERGUGAT.
25. Bukti P-25 : Upah PENGGUGAT I dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2017 untuk bulan Februari, April, Agustus, September, November, dan Desember yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**
26. Bukti P-26 : Upah PENGGUGAT I dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2018 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**



27. Bukti P-27 : Upah PENGGUGAT II dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2017 untuk bulan Mei, Oktober, November yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**
28. Bukti P-28 : Upah PENGGUGAT II dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2018 untuk bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan September yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**
29. Bukti P-29 : Upah PENGGUGAT III dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2017 untuk bulan Mei, Juni, dan Juli, yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**
30. Bukti P-30 : Upah PENGGUGAT III dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2018 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dan September yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal**



11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)

31. Bukti P-31 : Upah PENGUGAT IV dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2017 untuk bulan Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**
32. Bukti P-32 : Upah PENGUGAT IV dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2018 untuk bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni Agustus, September yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**
33. Bukti P-33 : Upah PENGUGAT V dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2017 untuk bulan Juni dan Desember yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**
34. Bukti P-34 : Upah PENGUGAT V dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2018 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan**



**Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya
Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal
11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**

35. Bukti P-35 : Upah PENGUGAT VI dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2017 untuk bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**
36. Bukti P-36 : Upah PENGUGAT VI dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2018 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**
37. Bukti P-37 : Upah PENGUGAT VII dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2017 untuk bulan Mei, Juni, Juli April, November, dan Desember yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c).**



38. Bukti P-38 : Upah PENGUGAT VII dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2018 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c).**
39. Bukti P-39 : Upah PENGUGAT VIII dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2017 untuk bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c).**
40. Bukti P-40 : Upah PENGUGAT VIII dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2018 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, dan September yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c).**
41. Bukti P-41 : Upah PENGUGAT IX dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2017 untuk bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan**



Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c).

42. Bukti P-42 : Upah PENGUGAT IX dalam slip gaji berdasarkan Time Sheet tahun 2018 untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September yang didalamnya **perhitungan OVERTIME tidak sesuai atau bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (c)**
43. Bukti P-43 : PASSPORT untuk melakukan pekerjaan di Lepas Pantai atas nama PENGUGAT I;
44. Bukti P-44 : Rekening Koran atas nama PENGUGAT I dua tahun berturut – turut tahun 2017 dan tahun 2018;
45. Bukti P-45 : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Surat Pengalaman kerja atas Nama PENGUGAT I bekerja di PT GEOSERVICES LTD, PT. MESCO SARANA NUSANTARA dan CONSORTIUM PT. KARYA SEJAHTERA PRATAMA, PT. EPADASCON PERMATA sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015.
46. Bukti P-46 : GROSS SALARY dari PT. MESCO SARANA NUSANTARA kepada PENGUGAT I bulan Januari, Mei, Juni dan Juli tahun 2014 yang didalamnya terdapat Basic Salary, OOE (Tunjangan Lepas Pantai), dan Overtime yang hitungan sangat jelas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
47. Bukti P-47 : Rekening Koran atas nama PENGUGAT II tahun 2017 dan tahun 2018;
48. Bukti P-48 : Surat Pengalaman kerja atas Nama PENGUGAT II bekerja di PT. TIMAS SUPLINDO, PT GEOSERVICES LTD, PT. MESCO SARANA NUSANTARA sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2015.
49. Bukti P-49 : PASSPORT bekerja di Lepas Pantai atas nama



PENGUGAT III;

50. Bukti P-50 : Surat Pengalaman kerja atas Nama PENGUGAT IV bekerja di PT. HERON PERMATA ABADI, PT. SUMBER SARANA SEJAHTERA, PT WIRA MATRA GUNA, PT. TEKNISKIL, PT. PANA ABIMANYU, PT. GEMILANG ENGINEERING, PT GEOSERVICES LTD, PT. PT. MESCO SARANA NUSANTARA, PT. EPADASCON PERMATA sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2016.
51. Bukti P-51 : Surat Pengalaman kerja atas Nama PENGUGAT V pernah bekerja di PT. TIMAS SUPLINDO, PT GEOSERVICES LTD, PT. MESCO SARANA NUSANTARA, PT. PT. EPADASCON PERMATA, PT. TRANSERVE INDONESIA sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016.
52. Bukti P-52 : Rekening Koran atas nama PENGUGAT VII tahun 2018;
53. Bukti P-53 : PASSPORT bekerja di Lepas Pantai atas nama PENGUGAT VII;
54. Bukti P-54 : Surat Pengalaman kerja atas Nama PENGUGAT VII pernah bekerja di PT. TIMAS SUPLINDO, PT GEOSERVICES LTD, PT. MESCO SARANA NUSANTARA sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2014.
55. Bukti P-55 : Surat Pengalaman kerja atas Nama PENGUGAT VIII pernah bekerja di PT. RIG TENDERS INDONESIA, PT GEOSERVICES LTD, PT. MESCO SARANA NUSANTARA, PT. PT. EPADASCON PERMATA, PT. TRANSERVE INDONESIA sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2016.
56. Bukti P-56 : Rekening Koran atas nama PENGUGAT IX tahun 2017 dan 2018;
57. Bukti P-57 : Surat Pengalaman kerja atas Nama PENGUGAT IX pernah bekerja di PT. GEMILANG ENGINEERING, PT. TIMAS SUPLINDO, PT GEOSERVICES LTD, PT. MESCO SARANA NUSANTARA sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2014;



58. Bukti P-58 : GROSS SALARY dari PT. MESCO SARANA NUSANTARA kepada PENGGUGAT V bulan Februari, April, Juni dan Juli tahun 2014 yang didalamnya terdapat Basic Salary, OOE (Tunjangan Lepas Pantai), dan Overtime yang hitungan sangat jelas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
59. Bukti P-59 : GROSS SALARY dari PT. MESCO SARANA NUSANTARA kepada PENGGUGAT IX bulan Februari, Maret, Juni, Juli dan Oktober tahun 2014 yang didalamnya terdapat Basic Salary, OOE (Tunjangan Lepas Pantai), dan Overtime yang hitungan sangat jelas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
60. Bukti P-60 : PASSPOR untuk melakukan pekerjaan di Lepas Pantai atas nama PENGGUGAT V;
61. Bukti P-61 : PASSPOR untuk melakukan pekerjaan di Lepas Pantai atas nama PENGGUGAT IX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya dan sebagian lainnya berupa fotokopi dan *printout* yang diberi tanda T- 1 s/d T- 61, yaitu :

1. Bukti T.1 : Foto Copy Akta Pendirian PT. Mitra Sukses Internasional Nomor: 01, Tanggal 1 April 2009, Notaris Suwardi, S.H., M.Kn.
2. Bukti T.2 : Foto Copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Mitra Sukses Internasional Nomor: 10, tanggal 28 April 2020 Notaris Achmad Muharam, S.H., M.Kn.
3. Bukti T.3 : Foto Copy Akta Pendirian PT. Bima Asri Intermitra Nomor: 4, Tanggal 7 Juni 2006, Notaris Suwardi, S.H., M.Kn.
4. Bukti T.4 : Foto Copy Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bima Asri Intermitra Nomor: 17, tanggal 19 Juli 2022 Notaris Achmad Muharam, S.H., M.Kn.
5. Bukti T.5 : Foto Copy Akta Pendirian PT. Ongkowiyo Teknik Nomor: 58, Tanggal 10 Maret 1981, Notaris CH. Nuduri ATM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.6 : Foto Copy Akta Pernyataan keputusan rapat PT. Ongkowiyo Teknik Nomor: 05, tanggal 27 Maret 2019, Notaris Nurul Inayati, S.H., M.Kn.
7. Bukti T.7 : Foto Copy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 28 Desember 2017
8. Bukti T.8 : Foto Copy Adendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 13 September 2018.
9. Bukti T.9 : Foto Copy Surat Pernyataan Bastian Nainggolan (Penggugat I) tanggal 13/08/2018.
10. Bukti T.10 : Foto Copy Pernyataan Bastian Nainggolan (Penggugat I) tanggal 13 September 2018.
11. Bukti T.11 : Foto Copy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/105/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 24 Agustus 2017
12. Bukti T.12 : Foto Copy Adendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/095/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 13 September 2018.
13. Bukti T.13 : Foto Copy Surat Pernyataan Hendra Kusmayadi (Penggugat II) tanggal 2 Agustus 2018.
14. Bukti T.14 : Foto Copy Pernyataan Hendra Kusmayadi (Penggugat II) tanggal 13 September 2018.
15. Bukti T.15 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengkhiran PKWT No. PKWT/095/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/095/ XII/2017/MSI-BAI-ONGKO tanggal 31 Januari 2019.
16. Bukti T.16 : Foto Copy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/009/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 28 Desember 2017
17. Bukti T.17 : Foto Copy Adendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/009/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 13 September 2018.
18. Bukti T.18 : Foto Copy Surat Pernyataan Rudi (Penggugat III) tanggal 2 Agustus 2018.
19. Bukti T.19 : Foto Copy Pernyataan Rudi (Penggugat III) tanggal 13 September 2018.

Halaman 122 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T.20 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengkhiran PKWT No. PKWT/009/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/009/ XII/2017/MSI-BAI-ONGKO tanggal 6 Februari 2019.
21. Bukti T.21 : Foto Copy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/096/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 21 Desember 2017.
22. Bukti T.22 : Foto Copy Adendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/096/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 30 Agustus 2018.
23. Bukti T.23 : Foto Copy Surat Pernyataan Bayu Putra (Penggugat IV) tanggal 12 Agustus 2018.
24. Bukti T.24 : Foto Copy Pernyataan Bayu Putra (Penggugat IV) tanggal 30 Agustus 2018.
25. Bukti T.25 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengkhiran PKWT No. PKWT/097/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/097/ XII/2017/MSI-BAI-ONGKO tanggal 6 Februari 2019.
26. Bukti T.26 : Foto Copy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/029/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 28 Desember 2017.
27. Bukti T.27 : Foto Copy Adendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/029/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 13 September 2018.
28. Bukti T.28 : Foto Copy Surat Pernyataan Hotman Sabar Panggabean (Penggugat V) tanggal 2 Agustus 2018.
29. Bukti T.29 : Foto Copy Pernyataan Hotman Sabar Panggabean (Penggugat V) tanggal 13 September 2018.
30. Bukti T.30 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengkhiran PKWT No. PKWT/029/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/029/ XII/2017/MSI-BAI-ONGKO tanggal 13 Januari 2019.
31. Bukti T.31 : Foto Copy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/018/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 28 Desember 2017.
32. Bukti T.32 : Foto Copy Adendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/018/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO.

Halaman 123 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Tanggal 13 September 2018.

33. Bukti T.33 : Foto Copy Surat Pernyataan Dwanner Rajagukguk (Penggugat VI) tanggal 7 Agustus 2018.
34. Bukti T.34 : Foto Copy Pernyataan Dwanner Rajagukguk (Penggugat VI) tanggal 13 September 2018.
35. Bukti T.35 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengkhiran PKWT No. PKWT/018/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/018/ XII/2017/MSI-BAI-ONGKO tanggal 6 Februari 2019.
36. Bukti T.36 : Foto Copy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/014/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 28 Desember 2017.
37. Bukti T.37 : Foto Copy Adendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/014/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 13 September 2018.
38. Bukti T.38 : Foto Copy Surat Pernyataan Deni Irawan (Penggugat VII) tanggal 2 Agustus 2018.
39. Bukti T.39 : Foto Copy Pernyataan Deni Irawan (Penggugat VII) tanggal 13 September 2018.
40. Bukti T.40 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengkhiran PKWT No. PKWT/014/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/014/ XII/2017/MSI-BAI-ONGKO tanggal 30 Januari 2019.
41. Bukti T.41 : Foto Copy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/046/III/2018/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 8 Maret 2018.
42. Bukti T.42 : Foto Copy Adendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/046/III/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 30 Agustus 2018.
43. Bukti T.43 : Foto Copy Surat Pernyataan Muhdi A Danusela (Penggugat VIII) tanggal 26 Juli 2018.
44. Bukti T.44 : Foto Copy Pernyataan Muhdi A Danusela (Penggugat VIII) tanggal 30 Agustus 2018.
45. Bukti T.45 : Foto Copy Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu No. PKWT/016/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 28 Desember 2017.
46. Bukti T.46 : Foto Copy Adendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu

Halaman 124 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu No. PKWT/016/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO.
Tanggal 28 September 2018.

47. Bukti T.47 : Foto Copy Surat Pernyataan Agus Triono (Penggugat IX) tanggal 2 Agustus 2018.
48. Bukti T.48 : Foto Copy Pernyataan Agus Triono (Penggugat IX) tanggal 28 September 2018.
49. Bukti T.49 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran PKWT No. PKWT/016/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO jo. Adendum PKWT/016/ XII/2017/MSI-BAI-ONGKO tanggal 6 Februari 2019.
50. Bukti T.50 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran PKWT No. PKWT/035/II/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 18 Januari 2018.
51. Bukti T.51 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran PKWT No. PKWT/011/II/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 18 Januari 2018.
52. Bukti T.52 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran PKWT No. PKWT/098/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 18 Januari 2018.
53. Bukti T.53 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran PKWT No. PKWT/079/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 18 Januari 2018.
54. Bukti T.54 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran PKWT No. PKWT/109/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 18 Januari 2018.
55. Bukti T.55 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran PKWT No. PKWT/085/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 18 Januari 2018.
56. Bukti T.56 : Foto Copy Perhitungan Penyelesaian Kompensasi Pengakhiran PKWT No. PKWT/055/III/2017/MSI-BAI-ONGKO. Tanggal 18 Januari 2018.
57. Bukti T.57 : Foto Copy Monthly Time Sheet 01 May – 31 May 2017.
58. Bukti T.58 : Foto Copy Monthly Time Sheet 01 Oktober – 31 Oktober 2017.
59. Bukti T.59 : Foto Copy Payrol Slip Consortium Bulan Agustus 2017.
60. Bukti T.60 : Foto Copy Payrol Slip PT. Bima Asri Intermitra 1 April 30 April 2016.

Halaman 125 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



61. Bukti T.61 : Foto Copy Payrol Slip Over Time Aktual PT Bima Asri Intermitra 21 Januari – 20 Februari 2016.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian berupa fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan sebagian lagi berupa *printout* yang diberi tanda TT-1 s/d TT- 8, yaitu :

1. Bukti TT-1 : Service Contract CBU Maintenance Operation Support Service, between CNOOC SES Ltd, and Consortium PT Mitra Sukses Internasional - PT Bima Asri Intermitra – PT Ongkowiyo Teknik.
2. Bukti TT-2 a : Work Acceptance Letter of Service, untuk periode Januari 2017 – 5 September 2018 dari Consortium PT MSI-BAI-Ongkowiyo kepada CNOOC SES Ltd.
3. Bukti TT-2 b : Berita Acara Pekerjaan CBU Maintenance Operation Support Service, dari kontraktor PT Mitra Sukses Internasional kepada CNOOC SES Ltd, tanggal 5 September 2018.
4. Bukti TT-3 : Novation Agreement and Amandemen of CBU Maintenance Operation Support Service (Perjanjian Novasi dan Perubahan CBU Maintenance Operation Support Service) antara/among CNOOC SES Ltd, dan/and PT Pertamina Hulu Energi OSES dan/and Consortium PT Mitra Sukses Internasional – PT Bima Asri Intermitra - PT Ongkowiyo Teknik.
5. Bukti TT-4 a : Work Acceptance Letter of Service CBU Maintenance Operation Support Service Release Order 3700021639 On Periode 6 – 30 September 2018.
6. Bukti TT-4 b : Invoice Nomor : INV-6511/XI/2018/MSI tanggal 1 November 2018.
7. Bukti TT-4 c : Kwitansi Konsorsium (Para Tergugat) No. 1811/XI/2018-MBO tanggal 5 November 2018 sebagai Tanda Terima Pembayaran dari PHE OSES atas invoice No. INV-6511/XI/2018/MSI.
8. Bukti TT-5 a : Work Acceptance Letter of Service CBU Maintenance Operation Support Service Release Order 3700021639, On Periode October 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti TT-5 b : Invoice Nomor : INV-7212/XII/2018/MSI tanggal 3 Desember 2018.
10. Bukti TT-5 c : Kwitansi Konsorsium (Para Tergugat) No. 2012/XII/2018-MBO tanggal 3 Desember 2018 sebagai Tanda Terima Pembayaran dan PHE OSES atas invoice No. INV 7212/XII/2018/MSI.
11. Bukti TT-6 a : Work Acceptance Letter Of Service CBU Maintenance Operation Support Service Release Order 3700021639, On Periode November 2018.
12. Bukti TT-6 b : Invoice Nomor: INV-7512/XII/2018/MSI tanggal 13 Desember 2018.
13. Bukti TT-6 c : Kwitansi Konsorsium (Para Tergugat) No. 2013/XII/2018-MBO tanggal 13 Desember 2018 sebagai Tanda Terima Pembayaran dari PHE OSES atas invoice No. INV-7512/XII/2018/MSI.
14. Bukti TT-7 a : Work Acceptance Letter Of Service CBU Maintenance Operation Support Service Release Order 3700021639 On Periode December 2018.
15. Bukti TT-7 b : Invoice Nomor: INV-0301/1/2019/MSI tanggal 16 Januari 2019.
16. Bukti TT-7 c : Kwitansi Konsorsium (Para Tergugat) No. 0201/1/2019-MBO sebagai Tanda Terima Pembayaran dari PHE OSES atas invoice No. INV-0301/1/2019/MSI.
17. Bukti TT-8 : Work Acceptance Letter Of Service, untuk periode 6 September 2018 sampai Desember 2018.

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian telah sesuai dan sebagian lainnya berupa fotokopi dan **printout** serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai juncto Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotokopi maupun hasil *printout* yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K / Pdt / 2006 tanggal 23 Januari

Halaman 127 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Hotben Aritonang** dan **Yohanis Barus** masing-masing dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Hotben Aritonang**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PARA PENGGUGAT.
- Bahwa saksi mengenal semua PARA PENGGUGAT.
- Bahwa saksi pernah bekerja di Perusahaan Penyedia Jasa Buruh/Pekerja sama seperti PARA PENGGUGAT.
- Bahwa saksi bekerja di Lepas Pantai sama seperti PARA PENGGUGAT.
- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan PT. MITRA SUKSES INTERNASIONAL (TERGUGAT I) dan PT. BIMA ASRI INTERMITRA (TERGUGAT II).
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan antara PARA PENGGUGAT dengan Perusahaan Consortium PT. MITRA SUKSES INTERNASIONAL (TERGUGAT I), PT. BIMA ASRI INTERMITRA (TERGUGAT II) dan PT. ONGKOWIYU TEKNIK (TERGUGAT III) serta PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (TURUT TERGUGAT) merupakan **Perselisihan Kelebihan Jam Kerja**.
- Bahwa sepengetahuan dan berdasarkan pengalaman kerja di PT. MITRA SUKSES INTERNASIONAL (TERGUGAT I) dan PT. BIMA ASRI INTERMITRA (TERGUGAT II), pekerja atau karyawan itu bekerja di Lepas Pantai bisa melebihi 20 hari kerja dengan jam kerja bisa diatas 12 jam.
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti P-1 (PKWT/035/II/2017/MSI-BAI-ONGKO atas nama PENGGUGAT I), Bukti P-25 (Upah berdasarkan Slip gaji yang sesuai dengan time Sheet) dan Bukti P-46 (Gross Salary dari PT. Mesco Sarana Nusantara kepada Penggugat I, yang didalamnya terdapat Gaji Pokok, Overtime dan Tunjangan Lepas Pantai (OOE).
- Bahwa saksi ketika diperlihatkan bukti-bukti diatas, sepengetahuan saksi pernah menerima bukti-bukti ketika bekerja pada Perusahaan PT. MITRA SUKSES INTERNASIONAL (TERGUGAT I) dan PT. BIMA ASRI INTERMITRA (TERGUGAT II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika bekerja di PT. MESCO SARANA NUSANTARA, OVERTIME yang didapat oleh pekerja atau karyawan bisa lebih besar dari Gaji Pokok dan Tunjangan Lepas Pantai (OOE).
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika bekerja di PT. MITRA SUKSES INTERNASIONAL (TERGUGAT I) dan PT. BIMA ASRI INTERMITRA (TERGUGAT II), OVERTIME yang didapat oleh pekerja atau karyawan kecil, berbeda ketika bekerja di PT. MESCO SARANA NUSANTARA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa hitungan hitungan OVERTIME di PT MESCO SARANA NUSANTARA itu besar sedangkan waktu di PT. MITRA SUKSES INTERNASIONAL dan PT. BIMA ASRI INTERMITRA itu kecil.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika ada pelanggaran atau kesalahan dilakukan oleh PARA PENGUGAT atau Pekerja lainnya, maka PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (*TURUT TERGUGAT*) tidak berhak untuk menegur.
- Bahwa sepengetahuan saksi PARA PENGUGAT tidak ada hubungannya dengan PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (*TURUT TERGUGAT*).

2. Saksi **Yohanis Barus**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan PARA PENGUGAT.
- Bahwa saksi mengenal semua PARA PENGUGAT.
- Bahwa saksi pernah bekerja di Perusahaan Penyedia Jasa Buruh/Pekerja sama seperti PARA PENGUGAT.
- Bahwa saksi bekerja di Lepas Pantai sama seperti PARA PENGUGAT.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja pada Perusahaan Consortium PT. MITRA SUKSES INTERNASIONAL (TERGUGAT I), PT. BIMA ASRI INTERMITRA (TERGUGAT II) dan PT. ONGKOWIYU TEKNIK (TERGUGAT III).
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan antara PARA PENGUGAT dengan Perusahaan Consortium PT. MITRA SUKSES INTERNASIONAL (TERGUGAT I), PT. BIMA ASRI INTERMITRA (TERGUGAT II) dan PT. ONGKOWIYU TEKNIK (TERGUGAT III) serta PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (*TURUT TERGUGAT*) merupakan Perselisihan Kelebihan Jam Kerja.

Halaman 129 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika ada pelanggaran atau kesalahan dilakukan oleh PARA PENGGUGAT atau Pekerja lainnya, maka PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (TURUT TERGUGAT) tidak berhak untuk menegur.
- Bahwa sepetahuan saksi PARA PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (TURUT TERGUGAT).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Supriadi** dan **Siti Nur Asiah**, seluruhnya dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Supriadi**

- Bahwa saksi tidak kenal PARA PENGGUGAT, hanya kenal nama dengan PARA PENGGUGAT.
- Bahwa saksi bekerja pada perusahaan PT. BIMA ASRI INTERMITRA (TERGUGAT II) sebagai accounting sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepegetahuan saksi PARA PENGGUGAT tidak pernah komplain mengenai gaji.
- Bahwa sepengetahuan saksi PARA PENGGUGAT bekerja pada perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) selama 2 tahun dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu I itu periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu II periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi addendum dan surat pengakhiran kerja pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tahap II tidak ditanda tangani oleh dua orang Pengugat yaitu Penggugat I dan Pengugat VIII.
- Bahwa sepengetahuan saksi PARA PENGGUGAT selama bekerja di perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) diberikan atau dibayarkan Gaji Pokok, Tunjangan Laut/Lepas Pantai, Uang Transport dan Overtime.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tunjangan Offshore Allowance (Tunjangan Lepas Pantai/Laut) itu merupakan kelebihan jam kerja 7,5 jam namun tidak menjelaskan secara rinci.

Halaman 130 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi PARA PENGGUGAT bekerja di Laut selama 14 hari kerja.
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan jika PARA PENGGUGAT bekerja di Laut selama lebih dari 14 hari kerja sesuai dengan Time Sheet dengan jam kerja diatas 12 jam, hitung – hitungan bagaimana, saksi tidak mengetahui hal itu.
- Bahwa sepengetahuan saksi PARA PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan TURUT TERGUGAT.

2. Saksi **Siti Nur Asiah**

- Bahwa saksi tidak kenal PARA PENGGUGAT, hanya kenal nama dengan PARA PENGGUGAT.
- Bahwa saksi bekerja di PT. MITRA SUKSES INTERNASIONAL (TERGUGAT I) sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi Overtime itu atas permintaan user.
- Bahwa sepengetahuan saksi overtime itu hitungannya gaji 100% dibagi 173 atau 1/173.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tunjangan Offshore Allowance (Tunjangan Lepas Pantai/Laut) itu sama dengan overtime.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tunjangan Offshore Allowance (Tunjangan Lepas Pantai/Laut) itu dibayar jika PARA PENGGUGAT bekerja di Laut.
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut Pasal 10, 11 dan 12 huruf (c) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. KEP 234/MEN/2003 Tentang Waktu Kerja Dan Istirahat Pada Sektor Usaha Energi Dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu, hitungan overtime diambil dari salah satu Pasal dari aturan berlaku yang dimaksud.
- Bahwa sepengetahuan saksi PARA PENGGUGAT bekerja di Maintenance CBU.
- Bahwa sepengetahuan saksi PARA PENGGUGAT tidak ada hubungannya dengan PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (TURUT TERGUGAT).
- Bahwa sepengetahuan saksi PARA PENGGUGAT memiliki hubungan kerja dengan perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT.

Halaman 131 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (TURUT TERGUGAT) tidak ikut tanda tangan dalam kontrak kerja tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi PARA PENGGUGAT sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) sejak September 2018 dengan alasan telah berakhir kontrak antara PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (TURUT TERGUGAT) dengan perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) yang dituangkan dalam Addendum yang diterbitkan oleh perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III).
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-1 yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama PENGGUGAT I, bukti P-25 yaitu SLIP GAJI (PAYROLL) DAN TIME SHEET atas nama PENGGUGAT I serta bukti TT-7a yaitu Work Acceptance Letter Of Service CBU berakhir 31 Desember 2018.
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan waktu kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu 14 hari kerja dan 12 jam kerja dalam satu hari. Saksi hanya menjelaskan bahwa PARA PENGGUGAT bekerja 2 minggu bekerja di Laut, 1 minggu libur di darat.
- Bahwa saksi menerangkan PARA PENGGUGAT bekerja 12 jam dan tidak dapat menjelaskan overtime yang tertuang/tertulis dalam SLIP GAJI (PAYROLL) bisa mencapai 30 jam.
- Bahwa saksi tidak dapat menjawab "Kapan putus kontrak antara perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) dengan PARA PENGGUGAT? Mengapa PARA PENGGUGAT diberhentikan oleh perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) begitu saja tanggal 6 September 2018?, sementara menurut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PARA PENGGUGAT berakhir 31 Desember 2018 dan sementara masih ada Invoice atau Tagihan perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) kepada PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (TURUT TERGUGAT) di bulan Desember 2018? Artinya pekerjaan perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III) masih berlanjut saat itu sampai dengan 31 Desember 2018 atau dengan kata lain pekerjaan Service CBU Maintenance Operation Support Service seharusnya masih dapat dikerjakan oleh PARA PENGGUGAT sampai dengan 31 Desember 2018.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Turut Tergugat, telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Ivan Rivaldi Panai Putra** dibawah sumpah di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (TURUT TERGUGAT).
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd dan berlanjut ke PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT.
- Bahwa saksi memiliki jabatan sebagai Kontraktor Engineer.
- Bahwa saksi mengenal perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III).
- Bahwa saksi tidak mengenal PARA PENGGUGAT.
- Bahwa saksi juga termasuk orang yang ikut dalam pembuatan kontrak-kontrak.
- Bahwa saksi bekerja di kantor bukan di lapangan.
- Bahwa saksi bekerja sejak Agustus 2008 sampai dengan 5 September 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi di PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd membutuhkan jasa pendukung dengan demikian mengadakan kontrak kerjasama dengan perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) untuk memenuhi jasa pendukung dimaksud.
- Bahwa sepengetahuan saksi kontraktor memberikan jasa teknik pemeliharaan di lapangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak antara perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) dengan PARA PENGGUGAT adalah kontrak jasa kontrak maintenance service.

Halaman 133 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kewenangan perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) mencari teknisi – teknisi.
- Bahwa sepengetahuan saksi koordinator dari perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) dengan koordinator PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd berhubungan terkait dengan pekerjaan di lapangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hubungan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd.
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak antara PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (TURUT TERGUGAT) dengan perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadi NOVASI dari PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd ke PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT.
- Bahwa sepengetahuan saksi novasi itu terjadi sejak 6 September 2018 sampai dengan Desember 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menentukan PARA PENGGUGAT overtime di lapangan adalah koordinator dari perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III).
- Bahwa sepengetahuan saksi semua pekerjaan di lapangan tidak ada hubungannya dengan PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd (TURUT TERGUGAT).
- Bahwa sepengetahuan saksi Tunjangan Offshore Allowancw atau Tunjangan Lepas Pantai/Laut itu kelebihan 8 jam kerja.
- Bahwa sepengetahuan saksi PARA PENGGUGAT bekerja maksimum 28 hari kerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan terlibat mengenai overtime.
- Bahwa sepengetahuan saksi kontrak antara PT. PERTAMINA HULU ENERGI OSES CENTRAL BISNIS UNIT ex PT. CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL CORPORATION (CNOOC) South East Sumatera Ltd

Halaman 134 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



(TURUT TERGUGAT) dengan perusahaan Consortium (TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III) berakhir 31 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 22 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam Berita Acara dan guna menyingkat putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya selain menjawab terhadap pokok perkara gugatan, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* dalam mengajukan gugatan (*diskualifikasi person*) karena Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat IX selaku karyawan telah menyatakan setuju dan sepakat segala dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir serta segala permasalahan apapun terkait dengan hubungan Kerja antara karyawan dan Consortium (PT. MSI - PT.BAI - PT.ONGKO) telah diselesaikan dengan baik, dan karyawan tersebut menyatakan tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun baik kepada Consortium (PT.MSI-PT.BAI-PT.ONGKO) maupun kepada CNOOC SES.Ltd atau PHE.OSES, sehingga Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat IX sudah tidak memiliki hubungan hukum apapun terkait Perselisihan Hubungan Industrial;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat bersifat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscur libel*), karena dasar hukum (*recht ground*) gugatan

Halaman 135 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



tidak jelas, karena Para Penggugat menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III selaku perusahaan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP.234/MEN/2003 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014, namun Para Penggugat sama sekali tidak menjabarkan unsur-unsur sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga dasar hukum yang dijadikan alasan Para Penggugat dalam menyusun gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan tidak memenuhi persyaratan formil, selanjutnya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya tidak melakukan bantahan secara eksplisit, namun Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan respon Para Penggugat terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata terdapat kaidah bahwa eksepsi terhadap gugatan hanya ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat (*diskualifikasi person*) sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa substansi eksepsi Para Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, untuk menentukan apakah Para Penggugat masih memiliki hak untuk menuntut Para Tergugat terkait dengan hak-hak ketenagakerjaan, hal tersebut masih memerlukan pembuktian secara komprehensif di dalam pokok perkara. Oleh karena eksepsi Para Tergugat terbukti telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa Terkait eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), setelah mencermati dengan seksama gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat sudah cukup jelas dan penyusunannya telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR *jo.* Pasal 8 Rv, gugatan bisa dikatakan kabur (*obscuur libel*) dan mengakibatkan cacat formil gugatan apabila ternyata petitum gugatan terbukti tidak bersumber dari posita gugatan atau posita dan petitum saling bertolak belakang serta substansi gugatan tidak jelas arah dan tujuannya. Selanjutnya apakah dalil Para Pengugat yang menyatakan Para Tergugat melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dengan didasarkan dengan pembuktian yang komprehensif pada bagian pokok perkara dengan didasarkan dengan ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya selain menjawab terhadap pokok perkara gugatan, Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi-eksepsi yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyampaikan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona* dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dibuat oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, serta kewajiban untuk memenuhi upah lembur dan gaji pokok serta tunjangan laut (*Offshore Allowence*) merupakan tanggung jawab Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai kontraktor, sehingga membuktikan bahwa Para Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini (*Eksepsi Error In Persona*);
2. *Exceptio Obscure Libel* karena dalil petitum Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan Doktrin Hukum dan Yurisprudensi terdapat kaidah hukum yang pada pokoknya Turut Tergugat tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu dan dalam



pelaksanaan putusan hakim, namun hanya patuh dan tunduk pada putusan tersebut, namun Para Penggugat menuntut Turut Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan dan memberikan pembinaan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, hal tersebut membuktikan bahwa petitum Para Penggugat tidak berdasarkan hukum, sehingga sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa merespon eksepsi Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat di dalam repliknya membantah dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengenai eksepsi *Error In Persona* Para Penggugat menyatakan jawaban Turut Tergugat adalah keliru, meskipun Para Penggugat tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan Turut Tergugat, namun fakta sebenarnya Turut Tergugatlah yang memberikan pekerjaan kepada Para Tergugat, selanjutnya Para Tergugat mempekerjakan Para Penggugat pada obyek milik Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat adalah pihak yang tidak berkepentingan dalam perkara ini, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau obyek perkara ini;
2. Terhadap eksepsi *Obscur Libel*, Para Penggugat menanggapi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Turut Tergugat selaku Perusahaan yang memberikan pekerjaan kepada Para Tergugat selaku perusahaan penyedia Jasa Buruh sepatutnya memberi pembinaan kepada Para Tergugat, sehingga tidak terjadi sengkata atau perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat dan bantahan Para Penggugat terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama eksepsi Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa substansi eksepsi tersebut telah masuk ke dalam pokok perkara, untuk mengetahui dengan pasti apakah antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat terdapat hubungan hukum atau tidak, sehingga karenanya Para Penggugat telah salah menarik pihak dalam perkara *a quo*? dan apakah terdapat kewajiban Turut Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan dan memberikan pembinaan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ? selanjutnya Majelis Hakim



akan mempertimbangkan dengan pembuktian secara komprehensif di dalam pokok perkara dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat terbukti telah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan gugatan provisi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyampaikan tuntutan provisi yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) selaku Perusahaan Consortium membayar Upah dan seluruh Hak – Hak Para Penggugat sekali masih ada upaya hukum kasasi dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa merespon gugatan provisi tersebut Para Tergugat telah memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan provisi yang Para Penggugat ajukan sama sekali tidak disertakan bukti otentik ataupun tulisan tangan yang menurut hukum memiliki kekuatan sebagai alat bukti sempurna untuk membuktikan seluruh dalil Para Penggugat, dan sama sekali tidak memuat satupun dari hal-hal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, selanjutnya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Provisi Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat dan bantahan Para Tergugat tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat ruang lingkup tuntutan provisi dalam perselisihan hubungan industrial adalah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan pengusaha *in casu* Para Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat setiap bulannya atau hak-hak lainnya selama proses PHK dengan persyaratan apabila Para Tergugat terbukti telah melakukan skorsing kepada Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No.13 tahun 2003, dan selama masa skorsing tersebut Para Tergugat terbukti pula tidak membayarkan upah Para Penggugat dan hak-hak lainnya tersebut;



Menimbang, bahwa memperhatikan bukti–bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ternyata Para Tergugat tidak terbukti melakukan skorsing kepada Para Penggugat, dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 96 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004, dan pula tuntutan provisi Para Penggugat tersebut tidak terdapat syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki landasan hukum untuk memutus tuntutan provisi Para Penggugat tersebut dalam suatu putusan sela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka tuntutan provisi Para Penggugat terbukti tidak beralasan menurut hukum, oleh dan karenanya itu harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan memiliki hubungan kerja dengan Para Tergugat sebagai Perusahaan Penyedia Jasa yang menerima pekerjaan dari PT. CNOOC SES Ltd yang sekarang menjadi PT. Pertamina Hulu Energi Oses berdasarkan Project Contract Production Operation Support Services No.332004420;

Menimbang, Para Penggugat mendalilkan telah bekerja pada Para Tergugat selaku perusahaan Consortium selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak awal bulan Januari 2017 sampai dengan akhir bulan Desember 2018 yang diatur dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan melakukan pekerjaan di Lapangan Pengeboran Minyak Lepas Pantai (*offshore*) Central Area atau sesuai kebutuhan dari PT. CNOOC SES Ltd yang sekarang menjadi PT. Pertamina Hulu Energi Oses;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebelum bekerja pada Para Tergugat, Para Penggugat bekerja pada PT. Bima Asri Intermitra *in casu* Tergugat II yang merupakan tolok ukur terhadap pembayaran atas Hak Upah Kerja Lembur Para Penggugat yang dibayar PT. Bima Asri Intermitra, namun Para Tergugat selaku perusahaan Consortium dalam memberikan hak lembur Para Penggugat selama bekerja berdasarkan PKWT tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada Tanggal 03 Mei 2018 telah dilakukan perundingan bipartite antara Pengurus Serikat Pekerja Aliansi Pemuda Pekerja Indonesia selaku Kuasa Hukum Para Penggugat



dengan Para Tergugat, namun tidak menghasilkan kesepakatan, selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut melakukan pencatatan perselisihan hubungan industrial kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, selanjutnya Para Tergugat dengan sewenang-wenang melakukan pelarangan melakukan pekerjaan dengan cara memblokir *Passport* Kerja membuat dan menerbitkan Addendum untuk mengakhiri Perjanjian Kerja secara sepihak dengan terhadap Para Penggugat berdasarkan ketidaksenangan karena adanya perselisihan mengenai kelebihan jam kerja atau hak atas upah lembur, serta menghentikan pembayaran upah berupa gaji pokok dan tunjangan offshore selama 3 (tiga) bulan sejak Oktober 2018 sampai dengan Desember 2018, maka *Addendum* tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan Turut Tergugat seharusnya melakukan dan memberikan pembinaan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Penyedia Jasa Tenaga Kerja untuk tunduk dan taat terhadap Peraturan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari uraian gugatan tersebut, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat selaku perusahaan *Consortium* telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait Ketenagakerjaan dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat secara keseluruhan Hak Upah Kerja Lembur, Upah dan Tunjangan *Offshore* bulan Oktober 2018, November 2018 dan Desember 2018 (3 bulan) dan Kompensasi 1 (satu) bulan gaji pokok ditambah THR 1 (satu) bulan Gaji (kepada Penggugat I) dengan total keseluruhannya sebesar Rp. 702.520.510,00 (Tujuh ratus dua juta lima ratus dua puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah), serta memerintahkan Turut Tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini, serta melakukan dan memberikan pembinaan kepada Para Tergugat selaku Perusahaan Konsorsium supaya menjalankan usaha selaku Penyedia Jasa Tenaga Kerja tunduk kepada Aturan-Aturan Ketenagakerjaan atau sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat diatas, Para Tergugat telah memberikan Jawabannya yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan adalah Perusahaan Konsorsium yang merupakan Perusahaan Penyedia Jasa yang menerima pekerjaan dari PT. CNOOC SES Ltd atau yang sekarang menjadi PT. Pertamina



Hulu Energi Oses dengan Nama Project adalah “**CBU Maintenance Operation Support Service - 332004420**” yang mempekerjakan Para Penggugat dengan PKWT 1 yang berlaku dari 1 Januari 2017 sampai 31 Desember 2017 dan PKWT 2 yang berlaku 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018, dan Para Tergugat telah melakukan PKWT secara resmi dan benar kepada Para Penggugat, dan hak dari PKWT 1 dan PKWT 2 sudah diberikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan tidak benar Para Penggugat sebelum bekerja pada Para Tergugat bekerja pada PT. Bima Asri Intermitra, hanya Penggugat I yang pernah bekerja pada PT. Bima Asri Intermitra dan kontrak telah selesai, dan kontrak Penggugat I yang telah selesai tersebut tidak bisa dijadikan tolok ukur dengan kontrak baru antara Para Penggugat dengan Konsorsium;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan telah membayar semua hak upah kerja lembur terhadap Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat IX, sudah menandatangani Persetujuan Pengakhiran PKWT dan Perhitungan Penyelesaian PKWT oleh karenanya Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat IX sudah tidak berhak menuntut apapun. Sedangkan Penggugat I dan Penggugat VIII tidak mau menandatangani penyelesaian PKWT karena merasa Para Tergugat tidak membayar upah lembur;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan karena masih ada perselisihan pemahaman PKWT mengenai upah lembur, Para Tergugat tidak bisa mempekerjakan ke *offshore* dan pemblokiran *passport* dilakukan karena masih belum ada kesepakatan mengenai upah lembur, akan tetapi Para Tergugat tetap membayar gaji pokok kepada Para Penggugat secara penuh selama mereka tidak ditugaskan ke *offshore* sampai kontrak berakhir 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan tidak mengakhiri secara sepihak kepada Para Penggugat akan tetapi sudah ditandatangani *Addendum* pemberitahuan nama pemberi kerja berubah dari CNOOC ses ke PHE OSES dan Para Tergugat sudah membayar kewajibannya kepada Para Penggugat pada bulan September 2018 sampai 31 Desember 2018 atas kontrak dengan Klien PHE OSES, dan Para Penggugat sudah menandatangani persetujuan pengakhiran PKWT tahun 2017 dan tahun 2018 dan sudah setuju untuk tidak menuntut apapun, serta Para Tergugat telah membayar semua Hak Para



Penggugat sesuai dengan PKWT dan *Time Sheet*;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan tidak pernah memutuskan kontrak secara sepihak, akan tetapi kontrak sudah berakhir dari PHE Oses pada 31 Desember 2018 dan kontraktor baru yang mendapatkan kontrak bukan perusahaan konsorsium. Para Tergugat sudah memberikan informasi kepada Para Penggugat untuk mendatangi PDC (Patra Drilling Contractor) sebagai pemenang kontrak baru mulai tanggal 1 Januari 2019 dan sudah dilakukan prosedur dari Para Tergugat dengan benar. Selanjutnya Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat diatas, Turut Tergugat telah memberikan Jawabannya yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya menurut fakta-fakta hukum;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan obyek gugatan *a quo* berkaitan dengan adanya PKWT antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku perusahaan Consortium, sehingga obyek gugatan tidak memiliki hubungan hukum dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat menyatakan bahwa pelaksanaan kerjasama pekerjaan *CBU Maintenance Operation Support Service* di WK SES yang dikelola PT. Pertamina Hulu Energi OSES untuk jangka waktu periode 6 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 telah diselesaikan sesuai Surat Perintah Kerja sebagaimana surat "*Work Acceptance Letter of Service*" dari PT. MSI-PT.BAI & PT. Ongko kepada PHE OSES dan telah dilakukan pembayaran. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Turut Tergugat tidak dapat melakukan perbuatan apapun kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Turut Tergugat secara jelas tidak berkewajiban melakukan sesuatu dalam pelaksanaan putusan, namun hanya patuh dan tunduk terhadap isi putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan karena dalil gugatan Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Turut Tergugat, sehingga sepatutnya gugatan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban



pembuktian kepada para pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya, dan pula Para Tergugat dan Turut Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-61, dengan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Para Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s.d T- 61 dengan 2 (dua) orang saksi, dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 s.d TT-8 dengan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama perkara *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah terdapat sengketa hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat. Dari pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut muncul permasalahan hukum yang harus dijawab, 1) Apakah dalam melaksanakan hubungan Kerja, Para Tergugat telah memberikan hak atas upah kerja lembur kepada Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ? 2) Apakah pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dengan segala implikasi hukumnya ? dan 3) Apakah Turut Tergugat dapat dihukum sebagaimana tuntutan Para Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawab jinawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Turut Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan pihak Para Pihak yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran gugatan berupa Anjuran Dari Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI No. MED.4/PHIJSK-PPHI/2019 tertanggal 31 Januari 2019, membuktikan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah menempuh proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Mediasi sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana diatur UU No. 2 Tahun 2004 Tentang



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat didalam gugatannya melampirkan Anjuran Mediator, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2004, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat **secara formil** dapat menerima gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk bukti TT-1 berupa Contract No.332004420 *Service Contract CBU Maintenance Operation Support Service, between CNOOC SES Ltd And Consortium PT. Mitra Sukses Internasional-PT. Bima Asri Intermitra-PT. Onkowiye Teknik*, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa terdapat kerjasama antara Para Tergugat dengan CNOOC SES Ltd yang merupakan perjanjian Penyediaan Jasa Teknis berupa, termasuk namun tidak terbatas pada memantau kondisi dari fasilitas peralatan di atas anjungan dan system proses (tekanan, temperature, vibrasi, kapasitas, dll), melakukan kegiatan preventif maintenance, melakukan perbaikan pada bagian yang rusak, menambah/mengisi bahan-bahan yang habis (minyak, pelumas, dll.). Dari bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Para Tergugat adalah Perusahaan Konsorsium selaku Penerima Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Contract No.332004420, yang kemudian Para Tergugat untuk melaksanakan Kontrak tersebut Para Tergugat mempekerjakan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa mengenai status hubungan kerja, jabatan, masa kerja dan upah terakhir Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/035/I/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017), didapat fakta Penggugat I pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2017 dengan jabatan sebagai *Pipe Fitter/Leader* dengan upah sebesar Rp. 4800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan, dan bukti P-2 sama dengan bukti T-7 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/001/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018) didapat fakta Penggugat I pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2018 dengan jabatan sebagai *Pipe Fitter/Leader* dengan upah sebesar Rp. 4.950.000,00 (empat juta



lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/001/I/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017), didapat fakta Penggugat II pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2017 dengan jabatan sebagai *Mechanic* dengan upah sebesar Rp. 4.078.750,00 (empat juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan, dan bukti P-4 sama dengan bukti T-11 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor. PKWT/095/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018) didapat fakta Penggugat II pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2018 dengan jabatan sebagai *Senior Mechanic* dengan upah sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 sama dengan bukti T-16 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/009/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018), didapat fakta Penggugat III pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2018 dengan jabatan sebagai *Technician Mechanic* dengan upah sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/098/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017), didapat fakta Penggugat IV pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2017 dengan jabatan sebagai Pipe *IPM/Leader* dengan upah sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan, dan bukti P-7 sama dengan bukti T-21 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/096/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018) didapat fakta Penggugat IV pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2018 dengan jabatan sebagai *IPM/Leader* dengan upah sebesar Rp.



4.950.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sama dengan bukti T-26 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/029/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018), didapat fakta Penggugat V pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2018 dengan jabatan sebagai *Senior Instrument* dengan upah sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 sama dengan bukti T-31 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/018/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018), didapat fakta Penggugat VI pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2018 dengan jabatan sebagai *Senior Safety Maintenance* dengan upah sebesar Rp. 4.120.000,00 (empat seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/099/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017), didapat fakta Penggugat VII pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2018 dengan jabatan sebagai *Senior IPM* dengan upah sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan, dan bukti P-11 sama dengan bukti T-36 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/014/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018) didapat fakta Penggugat VII pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2018 dengan jabatan sebagai *Senior IPM* dengan upah sebesar Rp. 4.120.000,00 (empat juta seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/085/IV/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 April 2017 sampai dengan 31 Desember 2017), didapat fakta Penggugat VIII pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2017 dengan jabatan sebagai *Junior IPM* dengan upah sebesar Rp.



3.355.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan, dan bukti P-13 sama dengan bukti T-41 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/046/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018) didapat fakta Penggugat VIII pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2018 dengan jabatan sebagai *Junior IPM* dengan upah sebesar Rp. 3.650.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/055/III/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Maret 2017 sampai dengan 31 Desember 2017), didapat fakta Penggugat IX pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2017 dengan jabatan sebagai *Technician IPM* dengan upah sebesar Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan, dan bukti P-15 sama dengan bukti T-45 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/016/XII/2017/MSI-BAI-ONGKO (01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018) didapat fakta Penggugat IX pernah bekerja pada Perusahaan Consortium Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tahun 2018 dengan jabatan sebagai *Technician IPM* dengan upah sebesar Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s.d Bukti P-15 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat tidak terdapat hubungan hukum dalam suatu hubungan kerja, namun hubungan kerja yang terjadi adalah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Teknis Tenaga Kerja untuk melaksanakan kontrak kerja dalam *Contract No.332004420 CBU Maintenance Operation Service dari CNOOC SES Ltd* dengan status Para Penggugat sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan jabatan dan upah terakhir masing-masing Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama seluruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perjanjian Kerja



tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga petitum Para Penggugat angka (3) agar Majelis Hakim Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Perusahaan Konsorsium sah menurut hukum adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum, oleh dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor PKWT/002/VII/2016/LD-BAI tertanggal 1 Juli 2016, didapat fakta Penggugat I pernah bekerja pada Perusahaan PT. Bima Asri Intermitra *in casu* Tergugat II sebelum pada perusahaan Konsorsium *in casu* Para Penggugat untuk melaksanakan Kontrak Kerja *CBU Maintenance Operation Service* dari *CNOOC SES Ltd* dengan jabatan Penggugat I saat itu sebagai *Fitter* dengan upah sebesar Rp. 3.376.250,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan, dengan Tunjangan *Offshore Allowance* sebesar 88,87% x Base Salary dibagi 21 Hari x jumlah hari kerja, Delay Transport selama di offshore Rp. 20.000,00 (jika ada), Transportasi *Crew Change* Rp. 120.000,00 dengan perhitungan *Overtime* Khusus untuk pekerja Non Staff akan dihitung berdasarkan perhitungan 1/173 x upah pokok dan ketentuan Peraturan Perundangan Nomor Kep 234/MEN/2003 Tentang Waktu Lembur dan Upah Kerja Lembur;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa perselisihan *a quo* adalah akibat terjadinya perbedaan/disparitas upah dan tunjangan-tunjangan yang diberikan antara Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang lama *in casu* PT. Bima Asri Intermitra untuk melaksanakan Kontrak Kerja *CBU Maintenance Operation Service* dari *CNOOC SES Ltd* kepada Penggugat I, dengan Perusahaan Konsorsium *in casu* Para Tergugat untuk melaksanakan Kontrak Kerja yang sama yakni *CBU Maintenance Operation Service* dari *CNOOC SES Ltd* kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk bukti P-25 sampai dengan bukti P-42 berupa Payrol Slip dan *Time Sheet Personnel* milik Para Penggugat selama tahun 2017 dan Tahun 2018 Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Payroll Slip Para Penggugat selama Tahun 2017 dan Tahun 2018 tersaji tidak lengkap dalam pembuktian perkara *a quo*, dikaitkan dengan petitum Para Penggugat angka (6) terkait tuntutan hak upah kerja lembur, Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan Para Penggugat tersebut masih prematur karena belum adanya Penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh sebab itu upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu, oleh karena apa yang telah diberikan oleh pekerja/buruh sebagai *prestatie* harus diimbangi dengan upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebagai *tegen prestatie*. Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diatur dalam Perjanjian Kerja atau peraturan perundang-undangan adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, namun demikian untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran mengenai ketentuan normatif di perusahaan Para Tergugat khususnya mengenai hak upah kerja lembur Para Penggugat selama Tahun 2017 dan Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat masih memerlukan Penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur telah diatur Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 33 Tahun Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa penetapan dan pemeriksaan suatu masalah hubungan industrial yang diterbitkan Pegawai Pengawas akan berlaku sekaligus menjadi hukum yang mengikat selama lembaga atau badan yang lebih tinggi yang memiliki kewenangan untuk itu tidak melakukan pembatalan karena segala apa yang dikemukakan dan diuraikan dalam suatu surat penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pemeriksaan menyeluruh secara langsung secara riil tentang keberlakuan ketentuan normatif di suatu perusahaan sehingga berlaku sebagai hukum yang mengikat. Pendapat hukum yang relevan dengan pertimbangan di atas terurai jelas dalam putusan Mahkamah Agung No. 525K/Pdt.Sus-PHI/2011 dan No. 526 K/Pdt.Sus-PHI/2011, hal mana dalam kedua putusan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung menjadikan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai dasar dalam mengabulkan gugatan. Oleh karena belum terdapat Penetapan Pegawai Ketenagakerjaan, sehingga tuntutan Para Penggugat atas upah lembur tahun 2017 dan tahun 2018 masih bersifat prematur, karenanya Petitum Para Penggugat angka (6) terkait tuntutan Hak Upah Kerja Lembur



dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti TT-3 berupa Perjanjian Novasi dan Perubahan CBU Maintenance Operation Support Service Kontrak No. 332004420 antara CNOOC SES Ltd. Dan PT. Pertamina Hulu Energi Oses Dan Consortium PT. Mitra Sukses Internasional-PT. Bima Asri Intermitra-PT.Ongkowi Teknik, dari bukti tersebut didapat fakta hukum yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dengan berakhirnya Kontraktor Kontrak Kerjasama untuk wilayah kerja South East Sumatera (KKS SES) tanggal 5 September 2018, selanjutnya PT. Pertamina Hulu Energi OSES sebagai KKS SES Baru yang berlaku efektif tanggal 6 September 2018 pukul 00.01 WIB, maka sejak tanggal tersebut PT. Pertamina Hulu Energi OSES menjadi operator pada Wilayah Kerja *Southeast Sumatera* yang baru;
2. Bahwa PT. Pertamina Hulu Energi OSES meminta kepada CNOOC SES Ltd. agar Kontrak CBU *Maintenance Operation Support Service* Kontrak No. 332004420 dialihkan kepada PT. Pertamina Hulu Energi OSES, dan CNOOC SES Ltd. setuju mengalihkan Kontrak kepada PT. Pertamina Hulu Energi OSES dan PT. Pertamina Hulu Energi OSES sepakat menerima pengalihan Kontrak, dan Consortium PT. Mitra Sukses Internasional-PT. Bima Asri Intermitra-PT. Onkowi Teknik setuju untuk melanjutkan Kontrak dengan pihak Penerima Pengalihan *in casu* PT. Pertamina Hulu Energi OSES;
3. Bahwa PT. Pertamina Hulu Energi OSES hanya memiliki Kontraktual dengan Para Tergugat sejak tanggal 6 September 2018 s.d 31 Desember 2018, dan tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa merujuk bukti T-8, T-12, T-17, T-22, T-27, T-32, T-37 dan T-42 seluruhnya berupa Addendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu masing-masing tertanggal 13 September 2018, dari bukti-bukti tersebut didapat fakta bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sepakat melakukan Perubahan/Addendum terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu untuk Periode kerja 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018, dengan pokok-pokok perubahan antara lain menjadi sebagai berikut:

1. Poin 3 menjadi "*Bahwa Perusahaan bermaksud tetap mempekerjakan Karyawan sebagai pegawai Perusahaan untuk ditempatkan di lokasi yang dikelola oleh PHE OSES sebagai Klien melaksanakan pekerjaan Services*";



2. Pada Pasal 2 poin 2.2 sebelumnya "*Selain upah kerja (gaji) seperti yang tercantum di dalam pasal (2.1) tersebut, Perusahaan akan memberikan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan per bulan, selama karyawan memenuhi jadwal dan kerja di laut*" berubah menjadi "*Selain Upah Kerja (gaji) seperti yang tercantum di dalam pasal (2.1) tersebut, Perusahaan akan memberikan upah Kelebihan Jam Kerja sebesar 88,87% x Base salary yang telah ditetapkan per bulan, selama Karyawan memenuhi jadwal dan waktu kerja di laut yang pengaturannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku*";
3. Pada Pasal 14 poin 14.3.6 sebelumnya "*Apabila Kontrak kerja No. 332004420 "CBU Maintenance Operation Support Service" antara Perusahaan dengan Klien dinyatakan putus sebelum masa kontrak berakhir dengan alasan apapun, maka otomatis akan mengakhiri pula Perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan*" berubah menjadi "*Apabila kontrak kerja antara Perusahaan dengan Klien dinyatakan putus sebelum masa kontrak berakhir dengan alasan apapun, maka secara otomatis akan mengakhiri pula perjanjian antara Perusahaan dan Karyawan*";

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama Addendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu masing-masing Penggugat dikaitkan dengan Perjanjian Novasi dan Perubahan CBU Maintenance Operation Support Service Kontrak No. 332004420 antara CNOOC SES Ltd. Dan PT. Pertamina Hulu Energi Oses Dan Consortium PT. Mitra Sukses Internasional-PT. Bima Asri Intermitra-PT.Ongkowiye Teknik, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan fakta hukum CNOOC SES Ltd. telah mengalihkan Kontrak CBU *Maintenance Operation Support Service* Kontrak No. 332004420 kepada PT. Pertamina Hulu Energi OSES, dan terbukti PT. Pertamina Hulu Energi OSES sepakat menerima pengalihan Kontrak tersebut, sehingga fakta hukum obyek kontrak PKWT antara Para Penggugat dengan Para Tergugat masih ada, sehingga Kontrak CBU *Maintenance Operation Support Service* Kontrak No. 332004420 tidak dapat dikatakan putus, namun Kontrak hanya dialihkan kepada PT. Pertamina Hulu Energi OSES, sehingga terbukti Addendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu masing-masing Penggugat tanggal 13 September 2018 dibuat tidak berdasarkan fakta hukum sebenarnya, sehingga Para Tergugat terbukti telah memanipulasi kepada pekerjaannya terkait fakta bahwa CNOOC SES Ltd. dengan Para Tergugat bukan putus Kontrak, namun telah



mengalihkan Kontrak CBU *Maintenance Operation Support Service* Kontrak No. 332004420 kepada PT. Pertamina Hulu Energi OSES;

Menimbang, bahwa terhadap Addendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu masing-masing tertanggal 13 September 2018, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa terdapat penurunan benefit yang diberikan Perusahaan Para Tergugat kepada Para Penggugat yang mana sebelumnya *"Perusahaan akan memberikan Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% x Base Salary yang telah ditetapkan per bulan"* menjadi *"Perusahaan akan memberikan upah Kelebihan Jam Kerja sebesar 88,87% x Base salary yang telah ditetapkan per bulan"*

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 19 tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menegaskan:

*"Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan tidak melanjutkan perjanjian penyedia jasa pekerja/buruh dan mengalihkan pekerjaan penyediaan jasa pekerja/buruh kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru, maka perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang baru **harus melanjutkan perjanjian kerja yang telah ada sebelumnya tanpa mengurangi ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati**"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Norma tersebut Majelis Hakim berpendapat pendegradasian *Tunjangan Offshore Allowance sebesar 88,87% menjadi Kelebihan Jam Kerja sebesar 88,87%* adalah terbukti Addendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu masing-masing tertanggal 13 September 2018 secara substansi telah mengurangi **ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja yang telah disepakati**, sehingga bertentangan dengan Norma sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 19 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Addendum Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu masing-masing tertanggal 13 September 2018 terdapatnya unsur manipulasi oleh Para Tergugat terkait fakta bahwa CNOOC SES Ltd. telah mengalihkan Kontrak CBU *Maintenance Operation Support Service* Kontrak No. 332004420, dan terdapatnya unsur yang bertentangan dengan Norma sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 19 tahun 2012, maka terkait petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat angka (4) yang mohon kepada Majelis Hakim Menyatakan Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Perusahaan Konsorsium batal demi hukum, adalah berdasar menurut hukum, oleh dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Addendum Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Perusahaan Konsorsium batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagai Perusahaan Konsorsium sebelum dilakukan *Addendum* adalah masih eksis dan tetap berlaku secara hukum, sehingga terkait Pernyataan Para Penggugat sebagaimana bukti T-9, T-10, T-13, T-14, T-18, T-19, T-23, T-24, T-28, T-29, T-33, T-34, T-38, T-39, T-43, T-44, T-47 dan T-48 tidak relevan untuk dipertimbangkan, oleh dan karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Para Penggugat angka 62 halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perusahaan Konsorsium secara sepihak melakukan pelanggaran melakukan pekerjaan dengan cara pemblokiran Pasport Kerja yang menyebabkan Para Penggugat tidak dapat melakukan kewajibannya untuk bekerja, untuk mana dalil tersebut diakui oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa pemblokiran *passport* dilakukan karena masih belum ada kesepakatan mengenai upah lembur. Merujuk Pasal 174 dan Pasal 176 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata terdapat norma hukum yang menempatkan pengakuan sebagai bukti yang sempurna, sehingga didapat fakta tidak bekerjanya Para Penggugat untuk menjalankan sisa PKWT adalah murni dari keinginan Para Tergugat, sehingga didapat fakta bahwa Para Tergugat telah memutuskan kontrak secara sepihak dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta tidak bekerjanya Para Penggugat tersebut bukan akibat kesalahan dan keinginan Para Penggugat, namun pemutusan PKWT secara sepihak oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur *"Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja"* jo. Pasal 93 ayat (2) huruf f UU No. 13 Tahun

Halaman 154 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 yang berbunyi "Pekerja/Buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha", maka Para Tergugat berkewajiban membayarkan upah Para Penggugat bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 sesuai dengan upah sebagaimana PKWT yang telah disepakati. Dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak menemukan bukti bahwa Para Tergugat membayarkan upah Para Penggugat bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Tergugat berkewajiban membayarkan upah Para Penggugat bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 berupa Gaji Pokok dan Tunjangan Offshore Allowance dengan rincian sebagai berikut:

Penggugat I

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 4.399.065,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 9.349.065,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 4.399.065,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 9.349.065,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.950.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 4.399.065,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 9.349.065,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang belum dibayar kepada Penggugat I adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 9.349.065,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 9.349.065,-
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 9.349.065,-+</u>

Total sejumlah Rp.28.047.195,- (dua puluh delapan juta empat puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

Halaman 155 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.



Penggugat II

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang belum dibayar kepada Penggugat II adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 7.932.540,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 7.932.540,-
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 7.932.540,-+</u>

Total sejumlah Rp.23.797.620,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Penggugat III

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji Pokok sebesar Rp. 3.700.000,-

Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.288.190,-+

Jumlah sebesar Rp. 6.988.190,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang belum dibayar kepada Penggugat III adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-

Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-+

Total sejumlah Rp.20.964.570,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

Penggugat IV

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.950.000,-

Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.300.165,-+

Jumlah sebesar Rp. 8.250.165,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.950.000,-

Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.300.165,-+

Jumlah sebesar Rp. 8.250.165,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.950.000,-

Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.300.165,-+

Jumlah sebesar Rp. 8.250.165,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang belum dibayar kepada Penggugat IV adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 8.250.165,-

Bulan November 2018 sebesar Rp. 8.250.165,-

Bulan Desember 20018 sebesar Rp. 8.250.165,-+

Total sejumlah Rp.24.750.495,- (dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);



Penggugat V

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.200.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.732.540,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.932.540,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang belum dibayar kepada Penggugat V adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 7.932.540,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 7.932.540
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 7.932.540,-+</u>

Total sejumlah Rp.23.797.620,- (dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Penggugat VI

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.120.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.661.444,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.781.444,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 4.120.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.661.444,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 7.781.444,-



Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.120.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.661.444,-+

Jumlah sebesar Rp. 7.781.444,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang tidak dibayar kepada Penggugat VI adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-
Bulan November 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-
Bulan Desember 20018 sebesar Rp. 7.781.444,-+

Total sejumlah Rp.23.344.332,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu yiga ratus tiga puluh dua rupiah);

Penggugat VII

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.120.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.661.444,-+
Jumlah sebesar Rp. 7.781.444,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.120.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.661.444,-+
Jumlah sebesar Rp. 7.781.444,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 4.120.000,-
Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.661.444,-+
Jumlah sebesar Rp. 7.781.444,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang tidak dibayar kepada Penggugat VII adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-
Bulan November 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-
Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 7.781.444,-+

Total sejumlah Rp.23.344.332,- (dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu yiga ratus tiga puluh



dua rupiah)

Penggugat VIII

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang tidak dibayar kepada Penggugat VIII adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-
Bulan November 2018 sebesar	Rp. 6.988.190,-
<u>Bulan Desember 2018 sebesar</u>	<u>Rp. 6.988.190,-+</u>

Total sejumlah Rp.20.964.570,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

Penggugat IX

Bulan Oktober 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018

Gaji Pokok sebesar	Rp. 3.700.000,-
<u>Tunjangan Offshore Allowance sebesar</u>	<u>Rp. 3.288.190,-+</u>
Jumlah sebesar	Rp. 6.988.190,-



Bulan Desember 2018

Gaji Pokok sebesar Rp. 3.700.000,-

Tunjangan Offshore Allowance sebesar Rp. 3.288.190,-

Jumlah sebesar Rp. 6.988.190,-

Total keseluruhan Gaji pokok dan Tunjangan Offshore yang tidak dibayar kepada Penggugat IX adalah sebagai berikut:

Bulan Oktober 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-

Bulan November 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-

Bulan Desember 2018 sebesar Rp. 6.988.190,-

Total sejumlah Rp.20.964.570,- (dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat I agar Para Tergugat membayarkan kompensasi 1 bulan Gaji dan THR 1 bulan gaji, oleh karena tuntutan tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, untuk mana tidak ada bukti bahwa Para Tergugat telah memberikan tuntutan tersebut kepada Penggugat I, dalam perkara *a quo* Para Tergugat hanya terbukti memberikan Kompensasi dan THR kepada Rudi (Penggugat III) (bukti T-20), Hotman Sabar Panggabean (Penggugat V) (bukti T-30), Dwanner Rajagukguk (Penggugat VI) (bukti T-35), Deni Irawan (Penggugat VI) (bukti T-40) dan Agus Triono (Penggugat IX) (bukti T-49), karenanya supaya tidak terdapat diskriminasi Para Tergugat diwajibkan membayar Kompensasi sebesar Rp. 4.950.000,- ditambah THR (Lebaran Tahun 2018) 1 (satu) bulan Gaji sebesar Rp. 4.950.000,- dengan Total sejumlah **Rp. 9.900.000,-** (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), **dengan demikian Petitem Para Penggugat angka (6) dapat dikabulkan untuk sebagian;**

Menimbang, bahwa terkait fakta bahwa PT. Pertamina Hulu Energi OSES hanya memiliki Kontraktual dengan Para Tergugat sejak tanggal 6 September 2018 s.d 31 Desember 2018, dan terbukti tidak ada hubungan hukum secara langsung antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat, yang demikian sesuai keterangan saksi Turut Tergugat yang bernama **Ivan Vivaldi Panaiputra** dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi pernah bekerja di CNOOC SES Ltd. sejak bulan Agustus 2008 sampai dengan tahun 2018, dan saksi saat ini bekerja di PHE OSES. Saksi menerangkan untuk melaksanakan Kontrak *Service Contract CBU Maintenance Operation Support Service*, pihak perusahaan Konsorsium (Para Tergugat) yang melakukan perekrutan terhadap para pekerja (Para Pengguga) di lapangan, saksi menerangkan CNOOC SES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ltd. tidak mengetahui terkait kontrak kerja yang dilakukan oleh Konsorsium dengan Para Penggugat, dan CNOOC SES Ltd. tidak ikut menentukan para pekerjaanya karena hal tersebut menjadi wewenang dari Konsorsium. Dan saksi menerangkan dengan adanya Perjanjian Novasi pihak PHE OSES telah menyelesaikan kontrak dengan pihak Konsorsium sampai berakhir kontrak 31 Desember 2018, sehingga terhitung tanggal 1 Januari 2019 sudah tidak ada hubungan hukum dengan antara PHE OSES dengan Konsorsium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara hukum Turut Tergugat tidak dapat dituntut untuk memberikan pembinaan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar dalam menjalankan usaha selaku Penyedia Jasa Tenaga Kerja tunduk pada Aturan-Aturan Ketenagakerjaan, namun demikian dalam perkara *a quo* Turut Tergugat diperintahkan untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara ini, dengan demikian petitum Para Penggugat angka (5) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya memeriksa terhadap bukti-bukti yang ada kaitan/relevansinya dengan perkara, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian, sedangkan nilai gugatan Para Penggugat lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial jo. Pasal 181 HIR, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan jumlah biaya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 162 Putusan Nomor 291/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menyatakan menolak gugatan provisi Para Penggugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tuntutan Para Penggugat terhadap Para Tergugat untuk membayar kekurangan Hak Upah Kerja Lembur dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Para Penggugat berupa upah Para Penggugat bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 secara tunai dan sekaligus berupa Gaji Pokok dan Tunjangan *Offshore Allowance* dan membayar Kompensasi dan THR kepada Penggugat I yang total seluruhnya sejumlah **Rp. 219.875.304,00** (dua ratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat rupiah) dengan rincian hak masing-masing Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	
1	Penggugat I (Bastian Nainggolan) + Kompensasi dan THR	Rp. 37.947.195,00
2	Penggugat II (Hendra Kusmayadi)	Rp. 23.797.620,00
3	Penggugat III (Rudi)	Rp. 20.964.570,00
4	Penggugat IV (Bayu Putra)	Rp. 24.750.495,00
5	Penggugat V (Hotman Sabar Panggabean)	Rp. 23.797.620,00
6	Penggugat VI (Dwanner Rajagukguk)	Rp. 23.344.332,00
7	Penggugat VII (Deni Irawan)	Rp. 23.344.332,00
8	Penggugat VIII (Muhdi Aklarka Danusela)	Rp. 20.964.570,00
9	Penggugat IX (Agus Triono)	Rp. 20.964.570,00

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara ini;
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.3.145.000,00 (tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada
hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai
Hakim Ketua, Gotti Situmorang, S.H., S.sos., M.M., dan Mursito, S.H., masing -
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU**, Tanggal **12 April 2023** oleh
Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Martha Asri Kusuma, S.H.M.Hum., selaku
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat ,Kuasa Para
Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Gotti Situmorang, S.H., S.Sos., M.M.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Mursito, S.H.,

Panitera Pengganti

Martha Asri Kusuma, S.H.M.Hum.,

Biaya-biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan sidang..	Rp.	3.000.000,-
4.	PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	3.145.000.-

(tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)